

제2장 재산명시절차 등

제1절 재산명시절차

1. 의의 및 성질

재산명시절차는 일정한 집행권원에 기한 금전채무를 이행하지 아니하는 경우에 법원이 그 채무자로 하여금 강제집행의 대상이 되는 재산상태를 명시한 재산목록을 제출하게 하여 재산관계를 공개하고 그 재산목록의 진실함을 선서하게 하는 법적 절차를 말한다(민집 61조 1항).

재산명시절차는 다른 강제집행절차에 선행하거나 부수하는 절차가 아니라 그 자체가 독립적인 절차이고, 그 절차를 개시하기 위해서는 다른 강제집행의 경우와 마찬가지로 집행력 있는 정본과 집행개시의 요건을 갖추어야 한다(민집 61조 2항).

1990년 민사소송법 개정 시 금전채권의 실효성 확보를 목적으로 독일의 개시보증 제도를 도입하여 금전채무를 이행하지 않는 채무자에 대하여, 재산탐색수단으로서 재산명시제도를, 간접강제적 수단으로서 채무불이행자명부제도를 각 신설하였다가, 2002년 민사집행법을 제정하면서 이 제도를 대폭 정비하여 재산명시 등을 신청할 수 있는 집행권원의 범위를 확대하고 그 절차와 채무불이행자명부제도 절차를 정비하였으며, 재산명시명령위반자에 대한 감치제도를 신설하는 한편, 재산조회제도를 신설하였다.

2. 재산명시명령

가. 의의

재산명시명령은 채권자의 재산명시신청을 인용하는 재판으로서, 법원이 채무자에 대하여 명시기일에 출석하여 재산상태를 명시한 재산목록을 제출하고 그것이 진실함을 선서할

것을 명하는 결정을 말한다.

나. 요건

(1) 금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원 중 가집행의 선고가 붙어 집행력을 가지는 집행권원을 제외한 집행권원에 기초할 것

민사집행법 61조는 “금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원” 중 가집행의 선고가 붙어 집행력을 가지는 집행권원을 제외한 모든 집행권원에 기초한 재산명시신청을 허용하고 있다.

따라서 금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원이기만 하면, 확정판결, 화해·인낙조서, 확정된 지급명령, 확정된 이행권고결정, 확정된 화해권고결정, 민사조정조서, 조정을 갈음하는 결정, 가사소송법에 의한 확정판결·심판·조정조서는 물론 항고로만 불복할 수 있는 재판(민집 56조 1호)과 집행증서(민집 56조 4호)도 재산명시신청을 할 수 있는 집행권원이 된다. 또한, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률상의 (개인)회생채권자표, 파산채권자표 등의 집행권원도 포함된다.

다만, 강제집행을 신청할 수 있는 집행권원 중 민사소송법 213조에 따른 가집행의 선고가 붙은 판결 또는 같은 조의 준용에 따른 가집행의 선고가 붙어 집행력을 가지는 집행권원(예를 들어, 가집행의 선고가 붙은 배상명령)의 경우에는 아직 확정되지 아니하여 취소의 가능성이 있는 집행권원이어서 감치에까지 이를 수 있는 재산명시절차를 개시하는 것은 채무자에게 회복불가능한 손해를 입힐 우려가 있으므로 이 집행권원에 기초하여서는 재산명시신청을 할 수 없도록 하였다(민집 61조 1항 단서).

372 (2) 채권자가 강제집행을 개시할 수 있는 상태에 있을 것

강제집행을 개시할 수 있다는 것은 집행개시의 요건(민집 39조, 40조, 41조)을 갖추었다는 것을 의미한다. 이 요건의 존재를 소명하기 위하여 채권자는 재산명시신청에 집행력 있는正本과 함께 강제집행을 개시함에 필요한 문서를 붙여야 한다(민집 61조 2항).

(3) 채무자가 소송능력이 있는 사람이거나, 제한능력자인 경우에는 법정대리인이 있을 것

채무자는 재산명시명령을 송달받고(민집 62조 4항), 명시기일에 출석하여 재산목록을 제출하며(민집 64조 2항), 그 진실함을 선서하여야(민집 65조 1항) 하는 등 일정한 소송행위를 하여야 하므로, 채무자에게는 소송능력이 있거나 법정대리인이 있어야 한다.

채무자가 제한능력자인 경우에 관하여는, 법정대리인이 제한능력자의 전 재산을 관리할 지위에 있는 친권자, 후견인 등인 경우에는 법정대리인에게 출석의무, 재산목록 작성·제출 의무 및 선서의무를 부담시킬 수 있으므로 법정대리인이 명시기일 불출석, 재산목록 제출 거부, 선서 거부, 거짓의 재산목록 제출 등으로 인한 감치나 형벌까지 부담한다는 견해, 이 경우에도 선서 등을 제한능력자 본인이 하여야 하고 선서능력이 없다면 선서 없이 절차를 진행할 수밖에 없다는 견해 등이 있다.

한편, 전자의 견해를 취하더라도 법정대리인이 없는 경우에 특별대리인을 선임하여 명시절차를 강행하는 것은 허용되지 않는다고 해석하여야 할 것이다. 이렇게까지 하여 특별대리인에게 선서의무를 부담시키고 거짓의 재산목록 제출을 이유로 처벌을 하는 것은 부당하기 때문이다(반대설 있음).

(4) 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 없을 것

채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정한 때에는 법원은 재산명시신청을 기각하여야 한다(민집 62조 2항). 373

채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 함은 집행의 대상이 될 채무자 재산의 소재가 공지의 사실로 되어 있거나 채무자의 재산이 이미 공개되어 있는 때 또는 채권자가 약간의 노력만 하면 집행대상 재산을 발견할 수 있는 경우를 의미한다. 국가, 지방자치단체 그 밖의 공공단체 또는 공기업이나 대기업이 채무자인 때에는 특별한 사정이 없는 한 그 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 할 것이다.

채무자가 이미 다른 채권자의 재산명시신청에 의하여 재산목록을 제출하고 명시선서를 한 때도 같다. 그러나 명시선서 후에 채무자가 새로 재산을 취득한 사실에 관하여 채권자의 소명이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

증명책임은 채무자에게 있다. 따라서 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할만한 사유가 기록상 뚜렷이 나타나 있지 않거나 명시명령발령 전에 채무자가 그 사실을 소명하지 아니하면 법원은 명시명령의 발령단계에서는 일응 명시명령을 발하여야 한다.

(5) 채무자가 채무를 이행하지 않을 것

이 요건은 집행권원에 표시된 채권이 소멸하지 않았다는 것을 의미하는 소극적 요건이다. 채권자가 재산명시신청을 하면서 특별히 이 요건을 소명하여야 하는 것은 아니고, 채무자가 이의를 신청하여 채무를 이행하였다는 사실을 주장할 수 있을 뿐이다. 또한, 재산명시신청 전에 먼저 강제집행에 착수할 것을 요하지 않는다.

다. 재산명시명령의 신청

(1) 신청방식

재산명시신청은 서면으로 하여야 하며 ① 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, ② 집행권원의 표시, ③ 채무자가 이행하지 아니하는 금전채무액, ④ 신청취지와 신청사유를 적어야 한다(민집규 25조 1항). 채무자가 제한능력자인 때에는 법정대리인을 표시하여야 한다.

374 또한, 재산명시신청에는 집행력 있는 정본과 강제집행을 개시하는 데 필요한 문서, 즉 강제집행개시의 요건이 구비되었음을 증명하는 문서(민집 39조, 40조, 41조)를 붙여야 한다(민집 61조 2항).

(2) 접수

위 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다. 신청서가 제출되면 법원사무관등은 사건번호(20○○카명○○)와 사건명(재산명시)을 부여하여 신청사건부에 전산입력하고 별도기록을 만든다(재민 91-1).

법원사무관등은 신청인으로부터 집행문이 있는 판결정본(집행력 있는 정본)의 사본을 제출받아 기록에 붙인 후 집행력 있는 정본은 채권자(신청인)에게 바로 돌려주어야 한다(민집규 25조 2항).

라. 관할

재산명시신청의 관할법원은 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 법원이다(민집 61조 1항). 따라서 원칙적으로 민사소송법 3조 내지 6조의 규정에 의하여 그 관할법원이 정해지고, 이 규정에 의하여 관할법원을 정할 수 없는 경우에는 대법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 그 관할법원이 된다(민소규 6조). 이는 전속관할이고(민집 21조), 사물관할에 대하여는 특별한 규정이 없으므로 단독판사의 관할에 속한다.

시·군법원은 재산명시신청 사건을 처리할 수 없다(법조 34조 참조).

마. 재판

(1) 심리

재산명시신청에 대한 심리는 원칙적으로 서면심리에 의하여 채무자를 심문하지 아니하고 재판하여야 하지만(민집 62조 3항), 법원이 필요하다고 인정한 때에는 채권자를 심문할

수 있다고 해석된다.

수인의 채권자로부터 각각 재산명시신청이 있는 경우에는 법원은 이를 병합하여 재판할 수 있다.

법원은 재산명시신청에 보정 가능한 흠결이 있으면 그 보정을 명할 수 있다.

375

(2) 재산명시명령

법원은 재산명시신청에 정당한 이유가 있다고 인정한 때에는 결정의 형식으로 채무자에게 재산상태를 명시한 재산목록을 제출하도록 명하고(민집 62조 1항), 이 명령을 재산명시신청을 한 채권자와 채무자에게 송달하여야 한다(민집 62조 4항). 민사집행법 62조 1항, 4항은 재산명시명령을 정본으로 송달할 것인지 아니면 등본으로 송달할 것인지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않는데, 민사집행법 23조 1항은 민사집행법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민사집행절차에 관하여는 민사소송법의 규정을 준용하도록 하고 있고, 재산명시명령은 그 성질상 정본의 송달을 필요로 한다고 할 수도 없으므로, 재산명시명령의 송달은 민사소송법 178조 1항에 의하여 그 등본으로도 가능하다(대결 2003. 10. 14. 2003마1144).

채무자에게 재산명시명령을 송달하는 때에는 ① 이에 따르지 아니할 경우 민사집행법 68조에 규정된 제재를 받을 수 있다는 점과 ② 이를 송달 받은 뒤 송달장소를 바꾼 때에는 그 취지를 법원에 바로 신고하여야 하며 그 신고를 하지 아니하여 달리 송달할 장소를 알 수 없는 경우 종전에 송달 받던 장소에 등기우편으로 발송할 수 있음을 함께 고지하여야 한다(민집 62조 4항, 민집규 26조). 채권자가 확정판결에 기한 채권의 실현을 위하여 채무자에 대하여 민사집행법상 재산명시신청을 하고 그 결정이 채무자에게 송달되었다면 거기에 소멸시효 중단사유인 ‘최고’로서의 효력만이 인정되므로, 재산명시결정에 의한 소멸시효 중단의 효력은, 그로부터 6개월 내에 다시 소를 제기하거나 압류 또는 가압류, 가처분을 하는 등 민법 174조에 규정된 절차를 속행하지 아니하는 한, 상실된다(대판 2012. 1. 12. 2011다78606).

한편, 채무자에게 하는 재산명시명령의 송달은 민사소송법 187조에 의한 등기우편 발송의 방법이나 민사소송법 194조에 의한 공시송달의 방법으로는 할 수 없다(민집 62조 5항). 재산명시명령이 채무자에게 송달되지 아니한 때에는 법원은 채권자에게 상당한 기간을 정하여 그 기간 이내에 채무자의 주소를 보정하도록 명하여야 하고(민집 62조 6항), 채권자가 주소보정명령을 받고도 이를 이행하지 아니한 때에는 법원은 재산명시명령을 취

376

소하고 재산명시신청을 각하하여야 한다(민집 62조 7항).

주소미보정을 이유로 한 재산명시명령 취소 및 재산명시신청 각하 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(민집 62조 8항).

[전산양식 A3202] 재산명시결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정			
사 건	20 카명	재산명시	
채 권 자	○○○ (-)		
	서울 ○○구 ○○로 ○○		
채 무 자	○○○ (-)		
	서울 ○○구 ○○로 ○○		
집행권원 :			
주 문 채무자는 재산관계를 명시한 재산목록을 재산명시기일에 제출하라.			
이 유 채권자의 위 집행권원에 기한 이 사건 신청은 이유 있으므로 민사집행법 제62조 제1항에 의하여 주문과 같이 결정한다.			
2000. ○. ○.			
판 사 ㉑			
◇ 유 의 사 항 ◇			
1. 재산명시절차안내 및 재산목록의 작성요령과 채무자가 작성하여 제출할 재산목록 양식은 추후 재산명시기일출석요구서와 함께 보내 드릴 것이니 참고하시기 바랍니다.			
2. 재산명시명령을 송달받은 채무자는 명시기일에 출석하여 채무자가 작성·제출하는 재산목록이 진실함을 선서하여야 하며, 정당한 사유 없이 명시기일에 출석하지 아니하거나 재산목록의 제출 또는 선서를 거부한 때에는 20일 이내의 감치에 처할 수 있고, 거짓의 재산목록을 낸 때에는 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.			
3. 채무자가 이 결정을 송달받은 뒤 송달장소를 바꾼 때에는 그 취지를 법원에 바로 신고하여야 하며, 그 신고를 하지 아니하여 달리 송달할 장소를 알 수 없는 경우에는 종전에 송달받던 장소에 등기우편으로 발송할 수 있습니다.			
4. 채무자는 재산명시명령을 송달받은 날부터 1주 내에 이의신청을 할 수 있습니다.			

(3) 재산명시신청의 기각

377

법원은 재산명시신청에 정당한 이유가 없거나, 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 때에는 재산명시신청을 기각하여야 한다(민집 62조 2항). 재산명시명령을 내리기 전에 집행의 정지, 취소서류(민집 49조)가 제출된 경우에도 재산명시신청을 기각하여야 한다.

재산명시신청을 기각한 결정은 채권자에게만 고지하면 된다(민집규 7조 2항). 재산명시신청 기각결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 62조 8항).

[전산양식 A3203] 재산명시신청기각결정

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카명 재산명시
채 권 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
채 무 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
집행권원 :	
주 문	
이 사건 신청을 기각한다.	
이 유	
(예시) 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 있으므로 민사집행법 제62조 제2항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판 사	①

민집 62②

제2편
제2장
제1절

바. 재산명시명령에 대한 이의신청

378

(1) 이의신청

(가) 이의신청의 방식

채무자는 재산명시명령을 송달받은 날부터 1주 이내에 이의신청을 할 수 있다(민집 63

조 1항). 즉시항고는 허용되지 않는다. 그 방법에 관하여는 특별한 규정이 없으므로 서면 또는 말로 할 수 있다는 견해(민소 161조 준용)와 이 이의신청을 집행에 관한 이의신청의 일종이라고 보아 민사집행규칙 15조에 의하여 서면으로 해야 한다는 견해가 있다.

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(재민 91-1).

(나) 접수

이의신청서가 제출되면 사건번호(20○○카명○○)와 사건명(재산명시이의)을 부여하여 신청사건부에 전산입력하며, 신청서를 재산명시신청기록에 시간적 접수순서에 따라 편철하고 명시신청기록 표지에 사건번호와 사건명을 병기하는 방법으로 합철한다(재민 91-1).

(2) 이의사유

우선 재산명시명령의 요건이 갖추어지지 않았다는 것이 이의사유가 되고, 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호에 규정된 집행취소서류의 제출도 이의사유가 된다.

민사집행법 49조 2호·4호에 규정된 집행정지서류의 제출도 이의사유가 되는지에 관하여, 이를 긍정하는 견해도 있으나, 위와 같은 서류가 제출된 경우에는 일반적인 강제집행의 정지·취소 절차에 따라 처리하면 충분하고 구태여 이를 재산명시명령에 대한 이의사유로 볼 실익이 없을 뿐만 아니라 이를 이의사유로 인정한다면 재산명시명령을 취소해야 하는데(민집 63조 3항) 이러한 결론은 위와 같은 서류의 제출이 집행정지사유로 규정되어 있는 것과 조화되지 아니하므로 이는 이의사유가 되지 않는다고 할 것이다. 따라서 재산명

379 시절차의 진행은 정지하되 이의신청에 대하여는 기각결정을 하여야 한다.

다만, 변제의 경우, 즉 민사집행법 49조 4호의 서류 중 채무를 전부 이행한 변제증서를 제출한 경우에는 일반적인 강제집행에 있어서는 집행정지서류에 불과하지만 재산명시신청에 있어서는 신청요건을 흠결하게 하는 사유(소극적 요건)이므로 이의사유가 된다고 하는 견해가 다수설이다(반대설 있음). 이 견해에 따르면 이의신청과 함께 변제증서가 제출된 경우에는 재산명시절차의 속행을 정지하는 것만으로는 부족하고 이의신청을 받아들여 재산명시명령을 취소하여야 한다.

변제 이외의 청구이의의 소의 원인이 되는 사유는 재산명시명령에 대한 이의사유가 되지 못하고, 청구이의의 소를 제기한 후 집행을 정지하는 잠정처분을 받아 민사집행법 49조 2호의 서류로 제출하여 재산명시절차의 속행을 정지시킬 수 있을 뿐이다.

한편, 판례는 피상속인에 대한 집행권원에 승계집행문을 부여받아 상속인을 상대로 재산명시신청을 한 사안에서 상속인의 한정승인을 그의 고유재산에 관한 이의사유로 보고

있다(대결 2016. 1. 19. 2015마1009).

집행문이 부적법하게 부여되었다는 사유 역시 집행문부여에 대한 이의신청 등의 사유는 될지언정 명시명령에 대한 이의사유는 될 수 없고, 잠정처분을 받은 경우에는 위와 같다.

그러나 명시명령에 대한 이의를 하지 아니하거나 이의신청이 기각된 후에 명시기일에 채무자가 변제증서를 제출하는 경우에는 민사집행법 50조 1항이 변제증서의 제출을 집행 취소사유로 보지 않고 집행정지사유로만 규정하면서 이미 실시한 집행처분을 일시적으로 유지하도록 하고 있으므로 명시명령을 취소할 수는 없고 집행을 정지할 수밖에 없다. 따라서 채무자는 민사집행법 51조에 정해진 2개월 이내에 민사집행법 49조 1호·2호의 서류를 제출하여 집행을 취소시키거나 추가적으로 정지시켜야 할 것이다. 이에 대하여 재산명시기일에 변제사실이 밝혀진 경우에도 민사집행법 62조 2항을 유추적용하여 재산명시명령을 취소하고 명시신청을 기각할 것이라는 견해도 있다.

(3) 재판

380

이의신청에 대하여는 재산명시명령을 한 법원이 재판한다. 이의신청이 있으면 법원은 이의신청사유를 조사할 기일을 정하고 채권자와 채무자에게 이를 통지하여야 한다(민집 63조 2항).

기일에는 소송대리인이 출석하여도 무방하다. 이의사유의 존부는 이의신청에 대한 재판 시를 기준으로 하여 판단한다.

이의신청에 정당한 이유가 있으면 법원은 결정으로 재산명시명령을 취소하여야 하고(민집 63조 3항), 앞서 본 바와 같이 한정승인을 이유로 이의신청을 받아들이는 경우에는 '채무자가 망인으로부터 상속받은 재산의 범위 내에서 상속재산상태를 명시한 재산목록을 재산명시기일에 제출하라'는 내용으로 재산명시명령을 변경(일부취소)하여야 한다(대결 2016. 1. 19. 2015마1009). 이러한 (일부)취소결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 63조 5항). 취소결정은 강제집행절차를 취소하는 결정이므로 확정되어야 효력을 가진다(민집 17조 2항).

이의신청에 정당한 이유가 없거나 채무자가 정당한 사유 없이 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 이의신청을 기각하여야 하고(민집 63조 4항), 기각결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 63조 5항). 그 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없으므로(민집 15조 6항) 절차진행에 영향을 미치지 않는다.

381

[전산양식 A3205] 재산명시명령취소결정

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카명 재산명시이의
채 권 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
채 무 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
주 문	
이 법원이 20 . . . 에 한 20 카명 재산명시명령은 이를 취소한다.	
이 유	
(예시 1) 채무자가 이미 그 채무를 변제하였으므로	
(예시 2) 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 있으므로 민사집행법 제62조 제3항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판 사 ㉠	

민집 63③

382

[전산양식 A3206] 재산명시이의신청기각결정

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카명 재산명시이의
채 권 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
채 무 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
재산명시명령	○○지방법원 20 . . . 자 20 카명 결정
주 문	
채무자의 이의신청을 기각한다.	
이 유	
(예시1) 채무자의 이 사건 이의신청은 정당한 사유가 없으므로	
(예시2) 채무자가 정당한 사유 없이 이 사건에 관하여 이 법원이 지정한 20 . . . : 의 심문기일에 출석하지 아니하였으므로 민사집행법 제63조 제4항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판 사 ㉠	

민집 63④

3. 재산명시기일의 실시

383

가. 재산명시기일의 지정 및 출석요구

재산명시명령에 대하여 채무자의 이의신청이 없거나 이를 기각한 때에는 법원은 재산명시를 위한 기일을 정하여 채무자에게 출석할 것을 요구하여야 하고 채권자에게도 이 기일을 통지하여야 한다(민집 64조 1항).

[전산양식 A3207] 재산명시기일통지서

○ ○ 지 방 법 원 재산명시기일통지서			
채권자		귀하	
사 건 20 카명 재산명시			
채 권 자			
채 무 자			
위 사건에 관하여 재산명시기일이 다음과 같이 지정되었음을 통지합니다.			
일 시 : 20 . . . :			
장 소 : 제 호 법정			
2000. 0. 0.			
법원사무관		㉠	
◇ 유 의 사 항 ◇			
1. 채권자는 위 재산명시기일에 반드시 출석할 필요는 없습니다. 2. 출석할 때에는 주민등록증과 도장을 가져오시기 바랍니다.			
법 원 소재지		담 당 전 화	

민집 64①, 민집규 27③

○ ○ 지 방 법 원

재산명시기일출석요구서

채무자

귀하

사 건 20 카명 재산명시

채 권 자

채 무 자

집행권원 ○○지방법원 20 . . . 선고 20 가합 사건의 확정판결

위 사건에 관하여 채권자의 위 집행권원에 기한 신청에 의하여 귀하에 대한 재산명시기일이 다음과 같이 지정되었으니 출석하시기 바랍니다.

일 시 : . . . :

장 소 : 제 호 법정

[첨부] 재산명시절차 안내서 및 재산목록 양식 각 1부

2000. 0. 0.

법원사무관 ㉠

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 위 명시기일에는 채무자 본인(채무자가 법인 또는 민사소송법 제52조의 사단이나 재단인 때에는 그 대표자나 관리인, 미성년자등 제한능력자인 때에는 법정대리인)이 출석하여야 합니다(주민등록증과 도장 지참).
2. 채무자는 별첨 재산목록양식에 의한 재산목록을 작성하여 위 명시기일에 제출하여야 합니다.
3. 재산목록을 작성함에 있어서는 별첨 안내사항 및 작성요령에 관한 설명을 주의 깊게 읽은 후 그에 따라 작성하여 주시기 바랍니다.
4. 채무자는 위 명시기일에 출석하여 채무자가 작성·제출하는 재산목록이 진실함을 선언하여야 하며, 정당한 사유 없이 위 명시기일에 출석하지 아니하거나 재산목록의 제출 또는 선서를 거부한 때에는 20일 이내의 감치에 처할 수 있고, 허위의 재산목록을 낸 때에는 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
5. 이 사건에 관하여 법원에 제출하는 서류에는 사건번호를 기재하시기 바랍니다.
6. 사건진행ARS는 지역번호 없이 1588-9100입니다. 바로 청취하기 위해서는 안내음성에 관계없이 '1'+ '9'+[열람번호]+'*'를 누르면 됩니다(광주·전남지역에서 타 지역 사건 조회 : (02)530-1234)

법 원		담 당	
소재지		전 화	

민집 64①, 민집규 27①

다(민집규 27조 2항). 다만, 채무자가 미성년자 등 제한능력자인 경우에는 법정대리인에게 송달하여야 한다. 채무자에 대한 재산명시명령의 송달은 등기우편 발송 또는 공시송달의 방법에 의할 수 없지만(민집 62조 5항), 채무자가 재산명시명령을 송달받은 뒤 송달장소를 바꾸고도 그 취지를 법원에 신고하지 아니하여 달리 송달할 장소를 알 수 없는 경우에는 종전에 송달받던 장소에 등기우편 발송의 방법으로 송달할 수 있고, 이 경우 서류를 발송한 때에 송달된 것으로 본다(민집 62조 9항, 민소 185조 2항, 189조).

채무자에 대한 재산명시기일출석요구서에는 ① 채권자와 채무자의 표시, ② 민사집행규칙 28조와 민사집행법 64조 2항의 규정에 따라 재산목록에 적거나 명시할 사항과 범위, ③ 재산목록을 작성하여 명시기일에 제출하여야 한다는 취지, ④ 민사집행법 68조에 규정된 감치와 벌칙의 개요를 기재하여야 한다(민집규 27조 1항).

재산목록의 작성에는 상당한 시간의 소요가 예상되므로 채무자에 대한 출석요구서의 송달일과 재산명시기일 사이에 상당한 간격을 두고 재산명시기일을 정하여야 한다.

채무자에게 재산명시기일출석요구서를 송달할 때에는 재산명시절차 안내 및 재산목록 작성요령과 재산목록[전산양식 A3211]을 함께 보내는데, 그 내용은 생략한다.

나. 재산명시기일에서의 절차

(1) 채무자의 출석

채무자는 재산명시기일에 출석하여야 한다. 채무자가 법인 또는 민사소송법 52조의 비법인사단이나 재단인 때에는 그 대표자 또는 관리인이 출석하여야 한다(민집 68조 2항 참조). 대리선서는 허용되지 않기 때문에 대리인만 출석하여서는 아니 된다. 다만, 채무자가 미성년자 등 제한능력자인 경우에는 법정대리인만의 출석으로 충분하다는 견해와 법정대리인 외에 채무자 본인도 출석하여야 한다는 견해가 있다.

채무자가 재산명시기일에 불출석한 경우에 그 기일이 연기되지 않는 한 새로운 명시기일을 열지 않고 감치재판절차로 넘어가지만, 채무자가 감치의 집행 중에 재산명시명령을 이행하겠다고 신청한 때에는 법원은 바로 재산명시기일을 열어야 한다.

채권자는 재산명시기일에 출석하지 아니하여도 되고(민집규 27조 3항), 소송대리인으로 하여금 출석하게 할 수도 있다.

(2) 재산목록의 제출

채무자는 명시기일에 재산목록을 제출하여야 한다. 재산목록에는 다음 사항을 적어야

한다(민집 64조 2항, 민집규 28조).

① 채무자의 이름, 주소와 주민등록번호

② 강제집행의 대상이 되는 재산

적어야 할 재산의 종류와 범위는 민사집행규칙 28조 2항에 열거되어 있다. 이에 열거되어 있지 않더라도 강제집행의 대상이 되는 것으로서 법원이 범위를 정하여 적을 것을 명한 재산도 포함된다(민집규 28조 2항 20호).

권리의 이전이나 그 행사에 등기·등록 또는 명의개서가 필요한 재산으로서 제3자에게 명의신탁 되어 있거나 신탁재산으로 등기 등이 되어 있는 것도 적어야 하고, 이 경우에는 재산목록에 명의자와 그 주소를 표시하여야 한다(민집규 28조 3항 1호).

민사집행규칙 28조 2항 8호 및 11호 내지 19호에 규정된 재산의 가액은 재산목록을 작성할 당시의 시장가격에 따르되 시장가격을 알기 어려운 경우에는 그 취득가액에 따른다(민집규 28조 3항 2호).

어음·수표·주권·국채·공채·회사채 등 유가증권의 가액은 액면금액으로 하되 시장가격이 있는 증권은 가액은 재산목록을 작성할 당시의 거래가격에 따른다(민집규 28조 3항 3호).

387 민사집행규칙 28조 2항 1호 내지 4호에 규정된 것 가운데 미등기 또는 미등록인 재산에 대하여는 도면·사진 등을 붙이거나 그 밖에 적당한 방법으로 특정하여야 한다(민집규 28조 3항 4호).

민사집행법의 재산명시절차에 따라 채무자가 법원에 제출할 재산목록에는 실질적인 가치가 있는지 여부와 상관없이 강제집행의 대상이 되는 재산을 모두 기재하여야 하고, 채무자가 특정 채권을 실질적 재산가치가 없다고 보아 재산목록에 기재하지 않은 채 제출하였다면 그 행위는 민사집행법상 거짓의 재산목록 제출죄에 해당한다(대판 2007. 11. 29. 2007도8153).

다만, 민사집행법 195조와 246조 1항 1호 내지 3호에 규정된 압류금지동산과 채권은 기재대상에서 제외된다(민집규 28조 2항 단서).

③ 재산명시명령이 송달되기 전 1년 이내에 채무자가 한 부동산의 유상양도(민집 64조 2항 1호)

그 양도처분의 상대방이 누구인가를 불문한다.

④ 재산명시명령이 송달되기 전 1년 이내에 채무자가 배우자, 직계혈족 및 4촌 이내의 방계혈족과 그 배우자, 배우자의 직계혈족과 형제자매에게 한 부동산 외의 재산의 유상양도(민집 64조 2항 2호)

재산목록 제출 당시의 배우자뿐만 아니라 양도처분 당시에 배우자였던 사람도 포함한다.

⑤ 재산명시명령이 송달되기 전 2년 이내에 채무자가 한 재산상 무상처분. 다만, 의례적인 선물은 제외한다(민집 64조 2항 3호).

증여만을 의미하는 것이 아니라 타인의 채무를 무상으로 변제, 인수하거나 보증한 것도 포함된다.

위 ③ 내지 ⑤의 사항을 기재함에 있어서는 유상양도 또는 무상처분을 받은 사람의 이름·주소·주민등록번호 등과 그 거래내역을 적어야 한다(민집규 28조 1항). 거래내역이라 함은 처분일자, 처분의 종류, 목적물, 유상양도의 경우에는 그 가액 등을 말한다.

(3) 기일의 진행 및 선서

재산명시기일의 목적은 재산목록을 제출받고 선서를 시키는 데 있고 재판의 심리와 판결의 선고 등을 위한 것이 아니므로 비공개로 진행하여도 무방하며 그 성질상 오히려 비공개로 하는 것이 바람직하다. 명시기일에서는 재산명시의무의 부존재를 주장할 수 없다. 이는 명시명령에 대한 이익으로써 주장하여야 한다. 388

채무자가 재산명시기일에 재산목록을 제출한 때에는 법원은 그 재산목록에 기재할 사항이 형식적으로 명확하고 빠짐없이 기재되었는지를 심사하고 불명확한 것이나 누락된 것이 있으면 그 보정을 명하여야 하며, 법원은 필요한 때에는 채무자에게 재산목록에 적은 사항에 관한 참고자료(예를 들어, 채권과 그 밖의 재산권에 있어서 그 증거방법인 채권증서)의 제출을 명할 수 있다(민집규 28조 4항). 즉시 보정이 불가능한 때에는 기일을 속행할 수 있다. 기일에서 채권자가 채무자에게 재산목록의 기재사항에 관한 질문을 할 수 있다는 견해가 있으나, 실무는 명시기일이 대심적 구조를 가지는 것이 아니므로 의문이 있는 사항에 관하여는 법원에 채무자에 대하여 설명을 요구하도록 할 것이고 채권자가 직접 채무자에게 질문할 수 있는 것은 아니라는 견해이다.

이와 같이 하여 재산목록의 기재사항이 명확하고 완전하게 구비된 경우에는 채무자는 재산목록이 진실함을 선서하여야 한다(민집 65조 1항). 채무자가 법인 또는 비법인 사단·재단인 경우에는 그 대표자 또는 관리인이 선서를 하여야 한다. 채무자가 제한능력자인 경우에 관하여는 앞서 본 바와 같이 그 법정대리인이 선서를 하여야 한다는 견해와 제한능력자 본인이 하여야 하고 그에게 선서능력이 없다면 선서 없이 절차를 진행할 수밖에 없다는 견해 등이 있다. 위 선서에 관하여는 증인선서에 관한 민사소송법 320조 및 321조의 규정을 준용한다(민집 65조 2항 전문). 담당판사는 선서에 앞서 채무자에게 선서의 취지를 밝히고 거짓

의 재산목록을 내면 민사집행법 68조 9항, 10항에 의하여 처벌을 받는다는 취지를 경고하여야 한다(민소 320조 준용). 선서는 민사집행법 65조 2항 후문에 정한 선서서[전산양식 A3210]에 따라서 하여야 하고, 채무자는 일어서서 엄숙하게 선서서를 소리 내어 읽고 기명날인 또는 서명하여야 한다. 채무자가 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 참여한 법원사무관등이나 그 밖의 법원공무원으로 하여금 이를 대신하게 한다(민소 321조 3항, 4항 준용).

389

[전산양식 A3209] 재산명시기일조서

○ ○ 지 방 법 원			
재산명시기일조서			
사 건 20 카명 재산명시 판 사 법원사무관	기 일 . . . : 장 소 제 호 법정 공 개 여 부 공 개 고지된 다음기일 . . . :		
사건과 당사자의 이름을 부름 채 권 자 출 석 채 무 자 출 석 ----- 판 사 채무자에게 선서의 취지를 밝히고, 거짓의 재산목록 작성제출에 대한 벌을 경고 ① 채무자 별지 재산목록을 제출하고 별지 선서서에 의하여 선서 법원사무관 ㉠ 판 사 ㉡ ② 채무자 재산목록의 제출을 거부 법원사무관 ㉠ 판 사 ㉡ ③ 채무자 별지 재산목록을 제출하였으나 선서 거부 법원사무관 ㉠ 판 사 ㉡			

주 : ① 재산목록을 제출하고 선서한 경우의 기재례

② 재산목록의 제출을 거부한 경우의 기재례

③ 재산목록을 제출하였으나 선서거부한 경우의 기재례

민집 64, 65

[전산양식 A3210] 채무자선서서

선 서

양심에 따라 사실대로 재산목록을 작성하여 제출하였으며, 만일 숨긴 것이나 거짓 작성한 것이 있으면 처벌을 받기로 맹세합니다.

채 무 자

㉑

주 : 기명날인을 서명으로 갈음할 수 있습니다.

민집 65

채무자가 재산목록의 제출을 거부하거나 선서를 거부한 때에는 채무자가 재산명시기일에 출석하지 아니한 경우와 마찬가지로 재산명시기일의 절차는 종결되고, 감치절차로 넘어가게 된다.

법원사무관등은 재산명시기일조서를 작성하여야 한다.

다. 명시기일의 연기

(1) 통상의 연기

법원은 현저한 사유가 있는 때에 한하여 직권 또는 당사자의 신청에 따라 재산명시기일을 변경 또는 연기할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 165조 준용). 기일의 변경과 연기는 법원의 재량에 속한다. 재산명시기일은 변론기일이나 변론준비기일이 아니므로 민사소송법 165조 2항이 준용되지 아니하고, 따라서 최초의 기일 변경에 관하여 당사자의 합의가 있더라도 반드시 기일 변경을 허가하여야 하는 것은 아니다.

채무자가 현저한 사유 없이 기일의 변경 또는 연기신청을 하는 경우에는 민사집행법 64조 4항의 취지에 비추어 허용하여서는 아니 될 것이다. 그러나 재산명시절차는 채권자의 이익을 위한 것이므로 채권자가 또는 채권자의 동의를 얻어 채무자가 기일의 변경, 연기신청을 한 때에는 이를 허용하여도 무방할 것이다.

(2) 변제 가능성이 있는 경우의 연기

재산명시기일에 출석한 채무자가 3개월 이내에 채무를 변제할 수 있음을 소명한 때에는 법원은 그 기일을 3개월의 범위 내에서 연기할 수 있고, 채무자가 새 기일에 채무액(채무의 원본뿐만 아니라 이자와 지연손해금 및 집행비용을 포함한다)의 2/3 이상을 변제하였음을 증명하는 서류를 제출한 때에는 다시 1개월의 범위 내에서 기일을 연기할 수 있다(민집 64조 4항). 위 조항에 의한 연기는 변제의사와 변제가능사실의 소명 내지 변제사실의

증명을 전제로 하는 것이므로 채무자의 신청이 있어야 하고, 그 신청은 채무자가 명시기일
 391 에 출석하여 구술로 하여야 하며, 서면에 의한 신청은 허용되지 않는다고 할 것이다. 소명
 이나 증명의 방법에는 제한이 없다. 그러나 단순한 지급의사의 표시 또는 지급의 약속만으
 로는 소명이 부족하다.

채무자의 연기신청에 대하여는 허부의 결정을 하여야 한다.

연기허부의 결정에 대하여는, 즉시항고를 할 수 있다는 규정이 없으므로 집행에 관한
 이의로써 불복할 수 있다는 견해와 성질상 그 재판에 대하여는 불복할 수 없다는 견해가
 있다. 연기불허의 결정이 있음에도 불구하고 재산목록을 제출할 준비가 되지 않았다면 재
 산목록의 제출을 거부한 것으로 보아야 한다.

채무자가 새 기일에서 채무액의 2/3 이상을 변제하였음을 증명하여 다시 연기한 다음에
 는 다시 3차로 연기하는 것은 허용되지 않는다.

라. 재산목록의 정정·보완

(1) 채무자에 의한 정정

채무자가 재산명시기일에 출석하여 재산목록을 제출하고 명시선서를 하게 되면 재산명
 시절차는 일단 종료하게 되지만, 예외적으로 민사집행법 66조 1항은 채무자는 재산명시기
 일에 제출한 재산목록에 형식적인 흠이 있거나 불명확한 점이 있는 때(예를 들어, 채권의
 기재는 있으나 채무자의 기재가 없는 경우)에는 명시선서를 한 뒤라도 집행법원의 허가를
 얻어 이미 제출한 재산목록을 정정할 수 있도록 허용하고 있다. 그러나 이미 제출한 재산
 목록에 기재되어 있지 아니한 재산을 추가로 기재하는 것은 정정의 범위를 넘어서는 것으
 로서 허용되지 않는다.

법원의 허가를 구하는 신청에는 재산목록의 형식적인 흠이나 불명확한 점을 밝히고 이를
 정정하는 취지와 함께 법원의 허가를 구하는 취지의 진술이 포함되어야 할 것이다. 이 신청
 의 방법에 관하여는, 재산목록의 작성 및 제출 방식에 준하여야 하므로 서면으로 하여야
 할 것이라는 견해와 이 신청을 민사집행의 신청이라고 할 수 없어 민사소송법 161조가 준
 392 용될 뿐 민사집행법 4조가 적용되지 않으므로 서면 또는 말로 할 수 있다는 견해가 있다.

재산목록을 정정하는 취지의 진술 없이 재산목록의 정정을 위하여 일정한 유예기간을
 줄 것을 신청하는 것도 허용되는가가 문제되는데, 이를 허용할 경우 민사집행법 64조 4항
 에 의하지 않은 재산명시기일의 연기를 허용하는 결과가 될 수 있으므로 부정하여야 할
 것으로 생각된다. 채무자가 재산목록의 정정 없이 법원의 허가만을 구하는 신청을 한 경우

에는, 법원은 일정한 기간을 정하여 채무자에게 재산목록의 정정취지를 보완하도록 보정을 명하고 그 기간 내에 보정되면 그 보정의 내용을 검토하여 재산목록의 정정 허가 여부를 결정하고, 보정이 없으면 신청을 각하하여야 할 것이다.

법원의 허가를 구하는 신청서가 제출되면 별도의 사건번호와 사건명을 부여할 필요 없이 재산명시신청기록에 시간적 접수순서에 따라 가철하면 될 것이다.

법원은 필요한 경우에는 채무자를 심문할 수 있고, 정정된 재산목록이 민사집행법 64조 2항 및 민사집행규칙 28조에 정한 기재사항에 적합한지를 심사하여 결정의 형식으로 허가 여부를 정하여야 한다. 정정신청을 허가하는 결정에 대하여는 채권자가, 그 신청을 각하·기각하는 결정에 대하여는 채무자가 즉시항고를 할 수 있다(민집 66조 2항). 그러므로 정정신청을 허가하는 결정은 채권자와 채무자 모두에게(민집규 7조 1항 2호), 정정신청을 각하·기각하는 결정은 채무자에게 고지하여야 한다(민집규 7조 2항).

법원의 허가가 있으면 채무자는 그 허가받은 내용에 따라 재산목록을 정정한다. 정정은 이미 제출된 재산목록에 직접 가필, 정정하는 것이 보통일 것이다. 이 경우 그 가필, 정정한 곳에 채무자가 정정인을 날인하는 등의 방법으로 정정한 내용을 알 수 있도록 함이 바람직하다. 그러나 정정하는 내용을 별도의 서면으로 작성하여 이미 제출된 재산목록에 덧붙이는 방법으로 정정할 수도 있을 것이다.

법원이 재산목록의 정정을 허가하는 경우 새로운 재산명시기일을 열어 채무자로 하여금 정정된 재산목록이 진실하다는 것을 선서하게 하여야 하는가에 의문이 있을 수 있으나, 민사집행법 66조 1항의 문언 해석상 명시선서는 불필요하다고 할 것이다.

(2) 법원의 보완명령

393

법원은 필요한 때에는 채무자에게 재산목록을 적은 사항에 관한 참고자료의 제출을 명할 수 있는데(민집규 28조 4항), 이는 명시선서 전에는 물론 명시선서 후에도 가능하다고 할 것이다.

따라서 법원은 재산명시기일에서 채무자의 명시선서를 시행하기 전에 채무자가 제출한 재산목록을 조사하여 형식적인 흠이 있거나 불명확한 점이 있으면 채무자에게 이를 보완하게 한 후 명시선서를 받아야 하겠지만, 명시선서를 시행한 후에도 재산목록에 형식적인 흠이 있거나 불명확한 점이 발견되면 직권으로 채무자에게 이를 보완하도록 명할 수 있고, 채권자는 법원에 직권발동을 요청하는 의미에서 재산목록의 보완을 명할 것을 신청할 수 있다고 할 것이다.

명시기일에 명시선서를 실시한 후 명시기일을 종료하면 일응 집행절차로서의 명시절차는 종료한다고 할 것이므로, 민사집행규칙 28조 4항의 해석만으로 집행절차 종료 후에 집행법원의 석명권 행사에 해당하는 보완명령을 허용하는 데에 의문이 있을 수 있지만, 민사집행법 66조 1항이 명시절차 종료 후의 채무자의 재산목록 정정절차를 허용하고 있고, 재산목록에 형식적 흠이 뒤늦게 밝혀진 경우 채권자의 재산명시 재신청에 의하여 절차를 처음부터 반복하는 것은 채무자에게도 번거로운 일이므로 법원의 보완명령과 이를 추구하는 의미에서의 채권자의 신청을 허용하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

4. 재산목록의 열람·복사

채무자에 대하여 강제집행을 개시할 수 있는 채권자는 재산목록을 보거나 복사할 것을 신청할 수 있다(민집 67조). 재산명시신청을 한 채권자는 언제든지 법원에 열람·복사를 신청할 수 있지만, 다른 채권자는 집행력 있는 정보 및 집행을 개시함에 필요한 문서를 첨부하여 열람·복사를 신청할 수 있다. 이 경우 민사집행규칙 25조 2항을 유추하여 사본을 제출받아 열람복사신청서에 붙인 후 정보 등은 신청인에게 돌려주어야 한다.

- 394 열람 및 복사신청서에는 1건마다 500원의 수수료를 수입인지로 납부하여야 하고, 법원의 설비를 이용하여 복사물의 교부를 받은 경우에는 복사물 1장마다 50원의 수수료를 수입인지로 납부하여야 한다(민집규 29조, 열람규 4조 ~ 6조).

이 신청서가 접수되면 문서건명부에 전산입력하고 열람 및 복사청구서철에 편철한다(재민 91-1).

5. 집행의 정지, 취소

재산명시절차도 강제집행절차의 일종이므로 재산명시절차에 관하여도 집행의 정지, 취소에 관한 민사집행법 49조 내지 51조의 규정이 적용된다. 재산명시명령 발령 전에 민사집행법 49조 각 호의 서류가 제출된 때에는 명시신청을 기각하여야 하지만, 재산명시명령 발령 후에 위 서류가 제출된 때에는 제출된 서류가 집행정지서류인가 집행취소서류인가에 따라 법원의 조치가 달라진다. 즉, 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호의 집행취소서류가 제출된 경우에는 재산명시절차를 취소하여야 하며, 2호·4호의 정지서류가 제출된 경우에는 재산명시절차 또는 재산명시명령을 취소할 수는 없고 민사집행법 51조에 정한 바에 따라 명시기일을 지정하지 않거나 재산명시기일의 지정을 취소하고 재산명시절차의 속행

을 정지하여야 한다.

재산명시명령을 취소하는 경우 그 주문례는, “이 법원의 20〇〇.〇.〇자 20〇〇카명〇〇 재산명시명령은 이를 취소한다.”와 같다. 재산명시절차를 취소하는 경우 그 주문례는 “이 법원의 20〇〇카명〇〇 재산명시절차를 취소한다.”와 같다.

채무자가 명시선서를 하면 재산명시절차는 일단 종료되므로 그 후에는 집행정지서류가 제출되어도 집행정지가 있을 수 없다.

재산명시기일을 실시하였으나 채무자가 출석하지 않거나, 출석하더라도 재산목록의 제출 또는 선서를 거절한 경우에는 감치절차가 이어지므로 재산명시절차는 종료하지 않는다. 이 경우 재산명시기일 실시 후 감치결정 전에 위 서류가 제출된 경우에는 그 이후 절차의 속행을 정지하여야 하므로 감치결정을 할 수 없고, 그 서류가 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호의 서류라면 나아가 재산명시절차를 취소하여야 한다. 395

감치결정을 한 후 그 집행이 종료하기 전에 변제증서가 제출된 경우에는, 감치결정을 취소하고 채무자의 석방을 명하여야 하며(민집 68조 6항), 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호의 서류가 제출된 경우에도 감치결정을 취소하고 채무자의 석방을 명하여야 할 것으로 해석된다(민집 50조 1항). 2호 서류와 변제증서를 제외한 4호 서류가 제출된 경우에는 감치결정을 유지하여야 하므로 채무자를 석방할 수 없다는 견해가 있을 수 있지만, 감치집행을 정지하여야 한다는 견해가 타당할 것이다.

감치결정의 집행이 종료하면 재산명시절차는 종료하므로 집행정지서류가 제출되더라도 법원이 취할 조치는 없다.

6. 채무자의 감치 및 벌칙

가. 감치

(1) 감치 제도를 도입한 취지

재산명시명령을 송달받은 채무자가 정당한 사유 없이 ① 재산명시기일에 불출석하거나, ② 재산명시기일에 출석하더라도 재산목록의 제출을 거부하거나, ③ 선서를 거부하는 경우에는 법원은 결정으로 채무자를 20일 이내의 감치에 처한다(민집 68조 1항).

민사소송의 목적인 분쟁해결 또는 권리보호는 집행권원이 있는 채권자가 집행을 통하여 종국적인 만족을 얻음으로써 달성할 수 있는 것인데, 채권자에게 금전지급청구권에 기초한 집행권원을 부여한 국가로서는 이를 효과적으로 집행할 수 있도록 하기 위하여 채무자

에게 책임재산의 목록을 명시하는 절차를 마련하여 이를 강제하여야 할 필요가 있다. 재산
 396 명시 의무의 위반행위에 대한 감치의 제재를 규정한 것은 이러한 재산명시 의무의 간접강제
 수단으로서의 기능을 강화하고 채무자의 책임재산을 쉽게 파악할 수 있도록 하여 강제집
 행의 실효성을 높이도록 한 것이다(헌재 2014. 9. 25. 2013헌마11).

재산명시 의무 위반에 따른 채무자 감치는 민사소송법 311조에 규정된 증인감치제도와
 규정체제나 준용 법령이 유사하다. 그러나 그 감치기간이 최장 20일로서 증인감치의 7일
 과 비교하여 상당히 장기이고, 감치재판의 전제가 되는 재산명시 명령이 강제집행절차의
 일부에 속함에 따라 집행의 정지·취소(민집 49조 ~ 51조) 등 집행법상의 법리가 감치재판
 이나 그 집행절차에 영향을 미친다는 점에서 증인감치와 다른 특색을 지닌다.

(2) 감치의 요건

(가) 감치의 대상자

감치의 대상자는 원칙적으로 재산명시 명령을 받은 사람, 즉 재산목록을 작성·제출하고
 재산명시기일에 출석하여 재산목록이 진실하다는 것을 선서하여야 할 의무를 부담하는 채
 무자이다(민집 68조 1항).

다만, 채무자가 법인 또는 비법인 사단·재단인 경우에는 현실적으로 법인 등을 위하여
 재산목록을 작성·제출할 의무와 재산명시기일에 출석하여 선서할 의무를 부담하는 법인
 등의 대표자 또는 관리인이 감치재판을 받게 된다(민집 68조 2항). 그리고 채무자가 제한
 능력자인 경우에 법정대리인이 재산목록을 작성·제출할 의무와 재산명시기일에 출석하여
 선서할 의무를 부담한다는 견해를 따른다면 이 경우에 감치재판을 받을 대상자도 채무자
 본인이 아니라 법정대리인이 된다.

(나) 감치의 사유

감치재판을 하기 위해서는, 재산명시 명령이 적법한 절차에 의하여 발령되었을 것, 재산
 명시 명령 및 출석요구서가 채무자(채무자가 법인 또는 비법인사단·재단인 경우의 그 대표
 자 또는 관리인, 채무자가 제한능력자인 경우의 그 법정대리인을 포함한다)에게 적법하게
 397 송달되었을 것, 그리고 재산명시기일이 연기되지 않고 적법하게 실시되었을 것을 요한다.

감치사유는 이와 같이 적법한 절차에 의하여 재산명시기일이 진행되었음에도 불구하고
 채무자가 정당한 사유 없이 ① 재산명시기일에 불출석하거나, ② 재산명시기일에 출석하
 더라도 재산목록의 제출을 거부하거나, ③ 선서를 거부하는 행위를 한 경우에 인정된다(민
 집 68조 1항).

문제는 ①의 재산명시기일 불출석과 관련한 정당한 사유가 무엇인가 하는 점이다. 재산명시명령 또는 재산명시기일을 알지 못한 데에 정당한 사유가 있는 경우와 재산명시기일은 알고 있었지만 갑작스러운 질병, 사고 등으로 재산명시기일에 출석하지 못한 데에 정당한 사유가 있는 경우에 인정될 것인데, 전자의 경우는 민사소송법 173조 1항에서 소송행위 추후보완의 사유로 들고 있는 ‘당사자가 책임질 수 없는 사유’에 준하여 판단하면 될 것이지만, 후자의 경우는 재산명시기일에는 대리인에 의한 출석이 허용되지 않는 점을 감안하면 소송행위 추후보완의 사유인 ‘당사자가 책임질 수 없는 사유’보다 완화하여 해석하여야 할 것이다. 구체적으로는 갑작스러운 질병·사고나 교통기관의 두절, 천재지변 등으로 명시기일에 출석하지 못하였다면 불출석에 정당한 사유가 있는 것으로 볼 수 있을 것이나, 재산목록을 제때에 작성·제출하지 못한 불가피한 사정이 있어 불출석한 경우나 출석요구서를 받고도 그 내용을 확인하지 않았거나 기일에 출석해야 하는 사실을 잊어버린 경우에는 정당한 사유가 있다고 보기 어려울 것이다. 채무자가 과로로 인한 치료를 해야 하고 생활이 어려워 불출석한다는 서신과 함께 임의로 작성한 재산목록을 첨부하여 관할법원에 우송한 채 재산명시기일에 불출석한 경우를 정당한 사유에 해당하지 않는다고 본 예가 있다(대판 2001. 7. 27. 2001도2713).

채무자가 명시기일에 재산목록을 제출하더라도 법원은 그 재산목록에 기재할 사항이 형식적으로 명확하고 빠짐없이 기재되었는지를 심사하고 불명확한 것이나 누락된 것이 있으면 그 보정을 명하여야 하며, 필요한 때에는 재산목록에 적은 사항에 관한 참고자료의 제출을 명할 수 있다(민집규 28조 4항). 이러한 법원의 보정명령이나 참고자료 제출명령에 채무자가 정당한 사유 없이 불응하는 경우에도 ‘재산목록의 제출 거부’에 해당되어 감치에 처할 수 있는지 여부에 관해서는 견해의 대립이 있을 수 있지만, 제출된 재산목록의 흠이 중대함에도 보정명령 등에 응하지 아니하여 그것만으로는 채무자의 재산상태를 도저히 파악할 수 없는 정도에 이른 경우라면 이는 실질적인 ‘재산목록의 제출 거부’로서 감치사유에 해당한다고 해석하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

398

(3) 관할법원

감치재판은 재산명시명령을 한 법원이 관할한다(민집규 30조 1항). 감치재판은 형사재판과는 그 본질과 절차를 달리하는 것으로서, 재산명시절차에서 재산명시의무의 이행을 간접적으로 강제하는 데 주된 목적이 있는 절차이므로 재산명시명령을 한 법원이 관할하도록 한 것이다.

(4) 감치재판의 절차

(가) 감치재판개시결정

감치재판절차는 법원의 감치재판개시결정에 따라 개시된다(민집규 30조 2항 전문). 감치사유가 발생한 경우 감치재판의 개시 여부는 법원의 재량에 맡겨져 있고, 채권자의 감치재판 신청은 법원의 직권발동을 촉구하는 의미를 가질 뿐이다.

감치재판절차 개시의 전제가 되는 감치사유의 발생 여부를 판단함에 있어 재산명시의무 불이행에 '정당한 사유'가 있었는지 여부는 감치재판기일에 주로 심리될 것이므로 여기서는 주로 명시기일에 관한 적법한 출석요구절차가 이루어졌는지 여부 정도를 심사하면 될 것이다. 감치사유 중 특히 '명시기일 불출석'의 경우에 적법한 출석요구절차가 이루어졌다면 '정당한 사유'의 존부가 다소 불분명하더라도 이 단계에서는 원칙적으로 감치재판개시 결정을 하여 절차를 진행함이 상당하다. 따라서 명시기일 불출석에 관하여 채무자 측으로부터 아무런 연락이 없었다거나 채무자가 불출석 사유서를 제출하였더라도 소명자료를 붙이지 않은 경우에는 원칙적으로 감치재판절차를 개시하게 된다.

399 또한, 감치재판절차 개시 여부를 결정함에 있어서는 감치사유의 존부에 관한 사항 외에 집행채무의 종류나 내용, 채무자의 변제 의사나 능력, 변제의 전망 등의 실체적 요소를 고려할지 여부가 문제된다. 이러한 실체적 요소는 뒤에서 보는 바와 같이 불처벌결정의 사유(감치에 처하는 것이 상당하지 아니한 경우)를 판단하는 하나의 요소로서 고려될 수 있을 것이므로 감치재판절차 개시단계에서 이를 참작함은 부적절하다고 보인다.

감치재판개시결정의 시기도 원칙적으로 법원의 재량에 맡겨져 있으나, 감치사유가 발생한 날부터 20일이 지난 때에는 감치재판개시결정을 할 수 없다(민집규 30조 2항 후문). 감치사유가 발생한 날부터 20일이 지나기 전에 개시결정이 이루어지면 족하고 그때까지 채무자에게 그 결정이 고지되어야 하는 것은 아니다.

감치재판개시결정은 명시기일에 채무자가 출석한 경우에 그 조서에 기재하거나 기일 외에서 결정서([전산양식 A3230] 감치재판개시결정)를 작성하는 방식으로 한다.

감치재판개시결정에 대해서는 불복할 수 없다(민집규 30조 4항). 감치재판개시결정은 일종의 중간재판에 해당되며 그 절차 내에서 감치결정이 내려진 때에는 즉시항고로 불복할 수 있으므로(민집 68조 4항), 독립하여 불복하지 못하도록 한 것이다.

감치재판은 법원의 직권으로 개시되는 절차이고 감치재판개시결정에 대해서는 불복할 수 없으므로, 감치재판개시결정을 채무자나 채권자에게 따로 고지할 필요는 없다(민집규 7조 참조).

[전산양식 A3230] 감치재판개시결정

400

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건	20 정명 채무자감치
채 무 자	○○○(-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
주 문	
채무자에 대한 감치재판절차를 개시한다.	
이 유	
채무자는 이 법원 20 카명 재산명시신청 사건의 재산명시명령에 따라 20 : 이 법원 제 호 법정에서 실시한 명시기일에 출석요구를 받고도 출석하지 아니하였으 므로, 민사집행법 제68조 제1항, 민사집행규칙 제30조 제2항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. O. O.	
판사	(인)

(나) 감치재판기일의 절차

1) 채무자의 출석

법원이 감치재판개시결정을 한 경우에는 감치재판기일을 열고 채무자를 출석하게 하여 재산명시의무를 이행하지 아니한 데 정당한 사유가 있는지 여부를 심리하여야 한다(민집 68조 3항).

명시기일에 출석한 채무자에게 감치재판개시결정을 한 경우에는 감치재판기일을 지정하여 말로 고지하면 될 것이지만, 그렇지 않은 경우에는 감치재판기일통지서를 송달하여 채무자에게 고지하여야 한다. 명시기일에 출석한 채무자에 대하여는 그 기일에 감치재판개시결정을 하고 이어서 곧바로 감치재판기일을 여는 것도 가능하다.

감치재판기일은 원칙적으로 채무자의 출석 없이는 열 수 없지만, 채무자가 정당한 이유 없이 출석하지 아니하거나 재판장의 허가 없이 퇴정한 때 또는 재판장의 질서유지를 위한 퇴정명령을 받은 때에는 채무자의 출석 없이도 기일을 열 수 있다(민집규 30조 8항, 법정 질서규 6조 1항). 401

따라서 채무자가 사전에 아무런 연락 없이 감치재판기일에 출석하지 않으면 특별한 사정이 없는 한 기일을 연기할 필요 없이 심리를 진행하여 결정을 함이 상당하다. 다만, 채무자가 멀지 않은 기일까지 채권자에 대한 채무를 변제하겠다는 취지로 기일의 연기를 신청하는 경우에는 변제가능성에 관한 소명의 정도를 보아 감치재판기일의 연기를 허용하는 운영도 고려할 만하다.

2) 심리절차

감치재판기일에 법원은 채무자의 출석 없이 재판을 여는 경우를 제외하고는 채무자에게 감치사유를 고지하고 변명할 기회를 주어야 하며(민집규 30조 8항, 법정질서규 6조 2항), 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 채무자 또는 참고인을 심문하거나 그 밖의 방법으로 사실을 조사할 수 있다(민집규 30조 8항, 법정질서규 6조 3항).

법정 등의 질서유지를 위한 재판에 관한 규칙 7조에 의하면 법정질서의 위반자는 재판지연의 우려가 없는 경우에 한하여 변호사의 보조를 받을 수 있도록 되어 있고, 이 규정이 재산명시절차의 감치재판에도 준용되고 있으나(민집규 30조 8항), 채무자에 대한 감치재판에서는 변호사의 보조로 인한 재판지연의 우려는 거의 생각하기 어려우므로 변호사인 보조인의 절차관여를 특별히 제한할 경우는 거의 없을 것이다.

채무자가 감치될 경우 뒤에서 보는 바와 같이 채무자와 일정한 관계에 있는 사람에게 감치재판의 집행사실을 통지하여야 하므로, 채무자가 감치재판기일에 출석한 경우에는 채무자로부터 통지받을 사람의 인적사항과 연락처를 확인하여 조서에 기재하여 두는 것이 바람직하다.

3) 기일조서의 작성

402 감치재판기일에 참여한 법원사무관등은 다음 사항을 기재한 조서를 작성하고, 재판장과 참여한 법원사무관등이 이에 기명날인하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 8조).

- ① 사건의 표시
- ② 감치재판기일의 일시와 장소
- ③ 법관, 법원사무관등의 관직, 이름
- ④ 채무자, 보조인의 이름
- ⑤ 채무자의 출석 여부 및 불출석으로 재판하는 때에는 그 사유
- ⑥ 감치사유의 요지
- ⑦ 채무자에게 변명할 기회를 준 사실과 그 진술한 사실의 요지
- ⑧ 사실조사에 관한 사항

⑨ 재판의 선고일시

⑩ 출석한 채무자에게 불복할 기간과 불복할 법원을 알려준 사실

[전산양식 A3231] 감치불처벌결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사	건 20 정명 채무자감치
채 무 자	○○○(-)
	서울 ○○구 ○○로 ○○
주 문	
채무자를 벌하지 아니한다.	
이 유	
채무자는 이 법원 20 카명 재산명시신청 사건의 재산명시명령에 따라 20 : 이 법원 제 호 법정에서 실시한 명시기일에 출석요구를 받고도 정당한 사유 없이 출석하지 아니하였다. 그러나 …(생략)…의 점에 비추어 보면 채무자를 감치에 처하는 것이 상당하지 아니하다고 인정되므로, 민사집행규칙 제30조 제3항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. O. O.	
판 사	(서명) ㉠

(다) 불처벌결정

법원은 감치재판기일에 채무자의 위반행위에 대하여 정당한 사유가 있는지 여부를 심리한 후, ① 채무자의 의무불이행에 정당한 사유가 있다고 인정되는 때, ② 채무자가 재산목록을 제출한 때, ③ 그 밖에 감치에 처하는 것이 상당하지 아니하다고 인정되는 때에는 채무자를 감치에 처하지 않는다는 불처벌결정을 하여야 한다(민집 68조 1항, 민집규 30조 3항). 감치재판기일에서 채무자가 재산목록을 제출함으로써 불처벌결정을 한 때에는 새로 재산명시기일을 열어야 한다(민집 68조 5항). 명시기일출석요구서가 적법하게 송달되지

아니한 절차적 흠이 있는 경우에도 불처벌결정을 하여야 할 것이나, 특별한 사정이 없는 한 이러한 사유는 감치재판개시 여부의 결정 단계에서 이미 걸러질 것이므로 이를 이유로 불처벌결정을 하는 예는 드물 것이다.

‘그 밖에 감치에 처하는 것이 상당하지 아니하다고 인정되는 때’에 해당하는 예로는 감치의 사유는 있지만 감치의 필요성이 없다고 인정되는 경우(예 : 감치결정을 받은 채무자에 대하여 특별한 사정변경 없이 다시 재산명시신청이 이루어진 경우, 감치재판절차 개시 후 채권자에 대한 채무를 변제하고 이를 증명하는 서면을 낸 경우)와 채무자를 감치에 처하는 것이 가혹하다고 인정할 만한 특별한 사정이 밝혀진 경우(예 : 채무자에게 고령, 질병 등의 사정이 있는 경우, 집행권원의 집행채무 액수나 채무자의 변제 의사·능력, 변제의 전망 등 실제적 요소에 비추어 감치에 처하는 것이 특히 가혹하게 인정되는 경우) 등을 들 수 있다.

불처벌결정에 대해서는 불복할 수 없다(민집규 30조 4항). 감치재판의 당사자인 채무자는 불처벌에 대해서 불복할 이익이 없고, 채무자 감치의 재판이 법원의 직권으로 개시되는 절차이므로 채권자가 불처벌결정에 대하여 즉시항고나 집행에 관한 이의로써 불복하도록 허용하는 것도 상당하지 않기 때문이다.

(라) 감치결정

법원은 감치재판기일에 채무자의 재산명시의무 위반행위에 대하여 정당한 사유가 있는지 여부를 심리한 후 정당한 사유가 없다고 인정되고 또한 불처벌결정을 하여야 할 경우 404
우가 아니라면 채무자를 20일 이내의 기간으로 감치에 처하는 결정을 하게 된다(민집 68조 1항).

감치결정은 가능한 한 감치사유의 심리를 종료한 후 결정의 선고를 위한 별도 기일을 지정함이 없이 그 기일에 바로 선고하는 것이 집행절차나 업무부담 면에서 바람직하다. 따라서 특히 채무자가 감치재판기일에 출석하여 감치결정을 하는 경우에는 그 집행에 따른 준비를 미리 하여 둘 필요가 있다. 즉, 감치결정서, 집행장, 집행명령서 등의 양식을 미리 준비하여 감치결정을 하는 경우 곧바로 집행이 가능하도록 대비하여야 한다.

[전산양식 A3232] 감치결정

○○ 지방 법 원

결정

사 건 20 정명 채무자감치
채 무 자 ○○○(-)
서울 ○○구 ○○로 ○○
선 고 일 20 . . .

주 문

1. 채무자를 감치 일에 처한다.
2. 감치할 장소를 ○○구치소로 정한다.

이 유

채무자는 이 법원 20 카명 재산명시신청 사건의 재산명시명령에 따라 20 . . : 이 법원 제 호 법정에서 실시한 명시기일에 출석요구를 받고도 정당한 사유 없이 출석하지 아니하였으므로, 민사집행법 제68조 제1항에 의하여 주문과 같이 결정한다.

2000, 0, 0.

판 사 (서명) 인

- ※ 1. 채무자는 이 결정을 고지받은 날(감치결정 선고 시에 불출석한 경우에는 결정등본을 송달받은 날)부터 1주 이내에 이 법원에 즉시항고로 불복을 신청할 수 있습니다.
2. 이 결정은 법정에서 선고되면 바로 그 효력이 발생되고, 즉시항고를 하더라도 집행이 정지되지 않습니다.
3. 이 결정에 의하여 채무자가 감치되더라도 그 집행 중에 명시기일이 열려 채무자가 재산 목록을 제출하고 선서하거나 채권자에 대한 채무를 변제하고 이를 증명하는 서면을 내면 바로 감치결정이 취소되고 채무자는 석방될 수 있습니다.

감치결정은 법정에서 선고함으로써 그 효력이 발생한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 405 10조 1항 전문). 감치재판기일에 채무자가 출석하였는지 여부는 감치결정의 효력 발생에 영향이 없다. 감치결정을 선고하는 때에는 감치사유의 요지와 적용법조를 명시하여야 하고 채무자가 출석한 경우에는 불복할 기간과 불복할 법원을 알려 주어야 한다(민집규 30 조 8항, 법정질서규 10조 1항 후문).

채무자가 출석하지 아니한 상태에서 감치재판을 선고한 때에는 지체 없이 재판서 또는 재판의 내용을 기재한 조서의 등본을 채무자에게 송달하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 10조 2항). 재판의 효력은 법정에서의 선고에 의하여 이미 발생하였지만 불출석한 채

무자에게 불복의 기회를 부여하기 위해서이다.

감치결정의 재판서에는 채무자의 이름, 주거 기타 채무자 본인을 특정하는 데 필요한 사항과 결정의 주문 및 감치사유의 요지와 적용법조를 기재하고 법관이 서명날인 하여야 하지만(민집규 30조 8항, 법정질서규 11조 1항), 재판의 내용을 조서에 기재하게 하여 재판서의 작성에 갈음할 수 있다(민집규 30조 8항, 법정질서규 11조 2항).

법원이 감치결정을 할 때에는 감치할 장소를 지정하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 7조의2).

(마) 기록의 조제

감치재판개시결정이 되면 참여한 법원사무관등은 지체 없이 전산등록하고, 재산명시사건 재판기록에 시간적 접수순으로 합철한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 25조 2항). 사건부호는 사건별 부호문자의 부여에 관한 예규에서 정한 채무자감치 사건의 사건부호인 “정명”을 붙이고(재일 2003-1), 사건명은 ‘채무자감치’로 한다. 그리고 사건기록표지에는 채무자감치사건의 사건번호와 사건명을 관련사건으로 기재한다.

(5) 감치결정에 대한 불복방법 : 즉시항고

(가) 즉시항고권자

- 406 채무자는 감치에 처하는 감치결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(민집 68조 4항). 이러한 즉시항고는 재판의 집행을 정지하는 효력이 없지만(민집 15조 6항 본문), 재판기록이 원심법원에 남아 있는 때에는 원심법원이, 그렇지 않은 경우에는 항고법원이 즉시항고에 대한 결정이 있을 때까지 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하게 하지 아니하고 원심재판의 집행을 정지할 수 있다(민집 15조 6항 단서).

(나) 즉시항고기간

즉시항고기간은 감치결정을 고지받은 날부터 1주이다(민집 15조 2항). 채무자가 경찰서 유치장·교도소 또는 구치소 등 시설에 구금 또는 감치되어 있는 경우 즉시항고의 제기기간 내에 항고장을 그 시설의 장 또는 그 직무를 대리하는 사람에게 제출한 때에는 그 제기기간 내에 즉시항고를 한 것으로 본다(민집규 30조 8항, 법정질서규 18조).

감치결정은 선고에 의하여 바로 효력이 발생하지만 이에 대한 불복기간은 감치결정이 채무자에게 실제로 고지된 날부터 기산한다. 따라서 채무자가 감치결정의 선고 시에 출석하였다면 그 선고일로부터 1주 이내에, 선고 시에 불출석하였다면 감치결정 등본을 송달받은 날부터 1주 이내에 즉시항고를 하면 된다. 채무자가 책임질 수 없는 사유로 기간 내에 즉시

항고를 하지 못한 때에는 재판법원에 즉시항고권의 회복청구를 할 수 있고, 그 회복청구는 사유가 종료한 날로부터 1주 내에 즉시항고와 함께 하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 19조).

(다) 원심법원의 처리

채무자가 감치결정에 대하여 즉시항고를 제기한 경우, 원심법원은 즉시항고가 이유 있다고 인정한 때에는 결정으로 감치결정을 취소하고 다시 재판하여야 하며, 그렇지 않을 때에는 즉시 사건기록을 항고법원에 송부하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 13조). 다만, 재산명시사건의 기록은 분리하여 감치사건의 기록만을 송부하여야 한다. 즉시항고가 되더라도 집행정지의 효력이 없어 감치결정이 집행되므로 그 집행 중에 채무자가 재산명시 명령을 이행하겠다고 신청하면 바로 명시기일을 열어야 하기 때문이다(민집 68조 5항). 후에 항고기록이 반환되어 온 때에는 원심법원의 법원사무관등은 이를 재산명시사건의 기록에 다시 첨부하여야 한다.

407

기록을 송부할 때 원심법원의 의견서를 첨부할 필요는 없다(민집규 30조 8항).

(라) 항고법원의 처리

항고심에서의 처리는 다른 항고사건의 경우와 다를 바 없다. 다만, 사건부호는 증인·채무자감치 항고사건의 “정라”를 붙이고(재항고사건은 “정마”), 사건명은 원심과 마찬가지로 “채무자감치”로 붙인다(재일 2003-1).

항고인은 변호사를 변호인으로 선임할 수 있다(민집규 30조 8항, 법정질서규 17조).

항고법원은 즉시항고의 절차가 민사집행법 및 민사집행규칙에 위반된 때 또는 즉시항고에 정당한 이유가 없는 때에는 결정으로 즉시항고를 기각하여야 하고, 즉시항고에 정당한 이유가 있는 때에는 결정으로 원심의 감치결정을 취소하고 다시 재판하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 15조). 원재판을 취소하고 다시 재판하는 경우에는 불이익변경금지의 원칙이 적용되므로 원재판보다 중한 재판을 하지 못한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 15조의2).

항고법원의 재판은 송달 기타 상당하다고 인정되는 방법에 의하여 고지함으로써 그 효력이 발생한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 16조).

(6) 감치결정의 집행

(가) 채무자의 감치시설유치와 집행절차

감치결정은 그 재판을 한 법관의 집행명령에 따라 법원직원, 교도관 또는 경찰관이 채

무자를 경찰서유치장·교도소 또는 구치소에 유치함으로써 집행한다. 증인감치의 경우에는 교도관에게는 그 집행을 명할 수 없도록 되어 있으나(민소 311조 4항 참조), 채무자 감치에는 이러한 제한이 없다. 항고법원이 원재판을 취소하고 다시 감치에 처하는 재판을 한 경우에도 같다(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 1항).

408 법관의 집행명령은 감치시설의 장에게 감치결정을 받은 채무자를 감치시설에 유치시키도록 명하는 것으로서 감치결정의 재판서 또는 재판의 내용을 기재한 조서의 등본이나 초본을 첨부한 서면으로 한다. 다만, 급속을 요하거나 기타 부득이한 사정이 있는 때에는 이를 첨부하지 아니하고 집행명령을 할 수 있고, 이 경우에는 재판을 선고한 날부터 2일 이내에 감치시설의 장에게 재판서 또는 재판의 내용을 기재한 조서의 등본이나 초본을 교부하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 2항).

[전산양식 A3233] 감치집행명령

○ ○ 지 방 법 원 집 행 명 령 ○○구치소장(교도소장, 경찰서장) 귀하	
사 건	20 정명 채무자감치
채 무 자	○○○(-)
	서울 ○○구 ○○로 ○○
재판선고일	20 . . .
감치기간	○일
위와 같이 채무자를 감치에 처하는 재판이 선고되었으므로 감치의 집행을 명함(첨부 : 감치결정서(감치재판을 기재한 조서) 등본) 2000. 0. 0. 판사 ㉠	

감치결정은 그 선고일로부터 3개월이 경과된 후에는 이를 집행할 수 없으므로(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 5항), 감치결정을 한 때에는 원칙적으로 즉시항고의 제기 여부와 관계없이 즉시 집행명령을 하는 것이 상당하다.

감치결정을 집행할 당시 채무자가 다른 사건으로 구속되어 있거나 형의 집행 중에 있어 신병이 확보되어 있는 경우에는 그 구금시설의 장에게 법관의 집행명령서를 교부하면 되

므로 집행에 별다른 어려움이 없다.

409 감치결정을 집행할 당시 채무자가 구금되어 있지 아니한 경우(감치결정을 받는 채무자의 대부분이 여기에 해당될 것이다)에는 집행명령서만으로 채무자를 감치시설로 인치할 강제력을 행사할 수 없다. 따라서 이러한 경우 법원은 집행장을 발부하여 채무자를 구인하게 하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 3항). 감치재판기일에 채무자가 출석한 경우에도 채무자를 바로 구인하게 하려면 집행명령서 외에 집행장을 별도로 교부하여야 한다. 채무자를 구인할 장소는 특별한 사정이 없는 한 감치시설로 정함이 상당하다.

집행장에는 채무자의 성명, 주거 기타 채무자의 본인 특정에 필요한 사항과 구인할 장소, 집행장의 유효기간, 감치의 기간 기타 감치의 집행에 필요한 사항을 기재하고, 법관이 서명날인하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 4항). 집행장의 유효기간은 감치결정의 집행기간인 선고일로부터 3개월의 기간을 넘지 않도록 유의하여야 한다.

집행장과 집행명령서를 교부받은 법원직원, 교도관 또는 경찰공무원은 감치결정을 받은 채무자를 감치시설에 구인하고 감치시설의 장에게 법관의 집행명령서를 교부하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 1항). 법관은 감치결정을 받은 채무자를 즉시 감치시설에 구인하기 어려운 사유가 있다고 인정하는 때에는 24시간의 범위 내에서 가까운 경찰서 유치장 등을 지정하여 채무자를 일시 유치할 것을 명할 수 있으며, 이 경우 집행명령서에 그 취지를 부기하여야 하고, 채무자를 일시 유치한 시설의 장은 그 유치를 종료한 때에는 집행명령서에 그 취지를 부기하여야 하며, 일시 유치의 사유가 해소된 때에는 법관의 명을 받은 법원직원, 교도관 또는 경찰관은 지체 없이 채무자를 감치시설에 구인하여야 한다. 일시유치기간은 감치기간에 산입한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 2항 ~ 6항).

감치시설의 장은 감치결정을 받은 채무자를 유치한 때에는 수용통지서에 의하여 바로 법원에 그 사실을 통보하여야 한다(민집규 30조 5항). 감치집행 후 실시되는 일련의 절차에 법원이 효율적으로 대처하고 감치와 관련된 절차를 명확하게 하기 위한 필요에서이다. 감치에 처하는 재판은 받은 채무자가 일시 유치된 사실이 있는 때에는 집행명령서에 부기된 내용을 수용통지서에 기재하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 7항).

감치의 기간은 감치에 처하는 재판의 선고일로부터 기산하되, 재판의 선고 후에 있어도 구금되지 아니한 일수는 감치의 기간에 산입하지 않는다. 감치의 기간에 관해서는 초일은 그 시간에 불구하고 1일로 계산하고, 항고법원이 원재판을 취소하고 다시 감치에 처하는 재판을 한 경우에 이를 집행함에 있어서는 그 감치기간에 원재판의 집행에 의하여 구금된 기간을 산입한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 22조 1항, 2항, 3항).

[전산양식 A3234] 감치집행장

○ ○ 지 방 법 원			
집 행 장			
사	전	20	정명 채무자감치
채	무	자	○○○(-)
			서울 ○○구 ○○로 ○○
재판	선고일	20 . . .	
감	치	기	간 일
기타 감치의 집행에 필요한 사항			
위 채무자에 대한 감치의 집행을 위하여 위 채무자를 ○○구치소로 구인한다. 이 집행장은 20 . . .까지 유효하며, 이 기간을 경과하면 집행에 착수하지 못한다. 2000. ○. ○. 판 사 (서명) (인) 다음과 같이 처리하였습니다. 집행일시 20 . . . : 집행장소 집행불능사유 2000. ○. ○. ○○경찰서 사법경찰관(리) (서명) 인치일시 20 . . . 인치장소 2000. ○. ○. ○○구치소 담당직원 (인)			

411 감치결정을 받은 채무자가 그 집행에 의하여 현저히 건강을 해할 우려가 있거나 기타 상당한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 채무자의 신청에 의하여 결정으로 주거제한 기타 적당한 조건을 붙여 그 집행을 정지할 수 있다(민집규 30조 8항, 법정질서규 21조 6항).

채무자를 감치시설에 유치함에 있어서는 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 중 미결수용자에 대한 수용절차에 의한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 9항).

감치시설의 장은 감치재판의 집행을 종료한 때에는 석방통보서에 의하여 바로 법원에 그 사실을 통보하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 7항).

(나) 집행통보에 따른 법원의 통지

재판장은 감치시설의 장으로부터 채무자가 감치시설에 유치된 사실을 통보받으면 그때

부터 3일 안에 감치되는 채무자의 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제자매 중 그가 지정하는 사람에게 감치집행의 일시·장소·감치결정의 이유와 보조인 또는 변호인을 선임할 수 있다는 취지를 서면으로 통지하여야 한다(민집규 30조 8항, 법정질서규 23조 8항).

다만, 현실적으로 3일 안에 서면으로 통지하는 것이 반드시 용이하지만은 않고, 감치절차의 중대성에 비추어 가능한 한 신속히 채무자의 가족 등에게 감치사실을 통지할 필요가 있으므로, 담당 법원사무관등은 감치시설의 장으로부터 위 통보를 받는 즉시 감치시설의 관계자와 연락을 취하여 채무자가 통지를 원하는 사람의 인적사항과 연락처(전화번호 등)를 확인하여 기록의 적당한 부분(통보서 등) 여백에 그 취지 및 연락처를 기재하고 전화나 팩스 등의 방법으로 대상자에게 먼저 통지한 후 정식의 서면(감치집행통지서)을 통한 통지절차를 밟도록 하는 것이 바람직할 것이다. 물론 감치재판기일에 채무자가 통지를 원하는 사람의 인적사항과 연락처 등이 확인된 경우에는 그 사람에 대하여 위와 같은 통지절차를 밟으면 된다.

[전산양식 A3235] 감치집행통지서

412

○ ○ 지 방 법 원

감치집행통지

○ ○ ○ 귀하

서울 ○○구 ○○로 ○○

사 건 20 정명 채무자감치
채 무 자 ○○○(-)
서울 ○○구 ○○로 ○○

채무자(피감치인)는 이 법원 20 카명 재산명시신청 사건의 재산명시명령에 따라 실시된 명시기일에 정당한 사유 없이 출석하지 아니하여 이 법원의 20 . . . 자 감치결정에 의하여 아래와 같이 감치되었습니다.

채무자(피감치인)는 보조인 또는 변호인을 선임하여 법률적 도움을 받을 수 있습니다.

감치집행일시 : 20 . . .
감치기간 : 일
감치장소 : ○○구치소(서울 ○○구)

2000. ○. ○.

판 사

㉠

(7) 감치결정의 취소

채무자가 감치의 집행 중에 재산명시명령을 이행하겠다고 신청함에 따라 열린 명시기일에 출석하여 재산목록을 내고 선서를 하거나 채권자에게 채무를 변제하고 이를 증명하는 서면을 제출하면 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 채무자를 석방하도록 명하여야 한다(민집 68조 6항). 이러한 취소결정에 대하여는 불처벌결정과 마찬가지로 불복할 수 없다고 해석하여야 할 것이다.

413

[전산양식 A3236] 감치취소결정

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 정명 채무자감치
채무자(피감치인)	○○○ (-)
	서울 ○○구 ○○로 ○○
주 문	
이 법원이 20 . . . 채무자(피감치인)에 대하여 한 감치결정을 취소한다.	
이 유	
채무자(피감치인)는 이 법원 20 카명 재산명시신청 사건의 재산명시명령에 따라 실시된 명시기일에 정당한 사유 없이 출석하지 아니하여 이 법원의 20 . . . 자 감치결정에 의하여 감치되었으나, 그 집행 중이던 20 . . . : 이 법원 제 법정에서 시행한 명시기일에 출석하여 재산목록을 내고 선서하였으므로, 민사집행법 제68조 제6항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판 사	인

(가) 채무자의 재산명시의무 이행

채무자가 감치의 집행 중에 재산명시명령을 이행하겠다고 신청한 때에는 바로 명시기일을 열어야 한다(민집 68조 5항). 이 명시기일은 신청채권자에게 통지하지 아니하고도 실시할 수 있다(민집 68조 7항 전문). 이와 같이 실시된 명시기일에 채무자가 출석하여 재산목록을 내고 선서한 때에는 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 채무자를 석방하도록 명하여야 한다(민집 68조 6항). 감치제도가 채무자의 재산명시의무 이행을 간접적으로 강제하

는 데 주된 목적을 두고 있는 제도이므로, 그 목적이 달성된 만큼 더 이상 채무자를 구금할 필요가 없기 때문이다.

취소결정의 고지방법으로서 재판장은 채무자가 재산목록의 제출과 선서를 마치는 즉시 414 바로 구두로 감치결정의 취소와 석방을 명하여 그 사실을 고지하고 조서에 기재하거나, 또는 별도의 결정서를 작성·교부함으로써 이를 고지하는 것도 좋을 것이다.

채무자가 재산명시의무를 이행하여 석방된 사실은 바로 감치시설의 장에게 그 취지를 서면으로 통보하여야 하며(민집규 30조 6항), 위와 같이 명시기일 통지를 생략한 채권자에 게도 위 사실을 통지하여야 한다(민집 68조 7항 후문).

[전산양식 A3237] 감치석방통지서

○ ○ 지 방 법 원 석 방 통 지 ○○구치소장(교도소장, 경찰서장) 귀하	
사 건	20 정명 채무자감치
채무자(피감치인)	○○○ (-)
	서울 ○○구 ○○로 ○○
채무자(피감치인)에 대한 이 법원의 20 . . . 자 감치결정이 재산명시의무 이행에 따른 이 법원의 20 . . . 자 결정에 의하여 취소되어 채무자(피감치인)가 20 : 에 석방되었음을 알려드립니다.	
2000. ○. ○.	
판 사	㉠

(나) 변제증명서면의 제출

채무자가 감치의 집행 중에 채권자에 대한 채무를 변제하고 이를 증명하는 서면을 낸 때 415 에는 법원은 바로 감치결정을 취소하고 채무자가 유치되어 있는 감치시설의 장에게 채무자 를 석방하도록 서면으로 명하여야 하며(민집 68조 6항, 민집규 30조 7항), 이 사실은 채권자 에게도 통지하여야 한다(민집 68조 7항 후문).

[전산양식 A3238] 감치석방명령

○ ○ 지 방 법 원 석 방 명 령 ○○구치소장(교도소장, 경찰서장) 귀하	
사 건	20 정명 채무자감치
채무자(피감치인)	○○○ (-)
	서울 ○○구 ○○로 ○○
채무자(피감치인)에 대하여 석방을 명한다. 2000. 0. 0. 판 사 ㉠	

(8) 집행의 정지·취소제도와와의 관계

재산명시절차도 강제집행절차의 일종이므로 재산명시절차에 관해서도 집행의 정지, 취소에 관한 민사집행법 49조 내지 51조의 규정이 적용되고, 이에 따라 재산명시의무 위반에 따른 감치재판 및 그 집행절차도 당연히 영향을 받게 된다.

- 즉, 재산명시명령 발령 전에 민사집행법 49조 각 호의 서류가 제출되면 명시신청이 기각되므로, 재산명시의무 불이행에 따른 감치재판의 문제는 발생할 여지가 없다. 또한, 재산명시명령 발령 후에 명시기일이 열리기 전에 위 서류가 제출된 경우에도 명시기일이
- 416 열릴 수 없으므로 감치재판은 문제 되지 않는다. 명시기일 실시 후 감치결정 전에 위 서류가 제출된 경우에는 그 이후 절차의 속행을 정지하여야 하므로 감치결정을 할 수 없고, 그 서류가 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호의 서류인 경우에는 나아가 재산명시절차를 취소하여야 한다. 감치결정을 한 후 그 집행이 종료되기 전에 변제증서가 제출된 경우에는 감치결정을 취소하고 채무자의 석방을 명하여야 함은 앞서 본 바와 같다(민집 68조 6항). 그 외 민사집행법 49조 각 호의 서류가 제출된 경우에 처리방법에 관해서는 감치의 법적 성격과 관련하여 견해가 나눌 수 있다. 민사집행법 49조 1호·3호·5호·6호의 서류가 제출된 경우에는 감치결정을 취소하고 채무자의 석방을 명하여야 할 것으로 해석된다(민집 50조 1항). 2호 서류나 변제증서를 제외한 4호 서류가 제출된 경우에는 감치결정을 유지하여

야 하므로 채무자를 석방할 수 없다는 견해가 있을 수 있지만, 감치결정의 집행을 정지하여야 한다는 견해가 타당하다고 생각된다.

감치결정의 집행이 종료하면 재산명시절차는 종료하므로 집행정지서류가 제출되더라도 법원이 취할 조치는 없을 것이다.

나. 거짓의 재산목록을 낸 경우의 벌칙

채무자가 거짓의 재산목록을 낸 때에는 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다(민집 68조 9항). 채무자가 법인 또는 비법인 사단·재단인 때에는 그 대표자 또는 관리인을 위 예에 따라 처벌하고 채무자는 위 벌금에 처한다(민집 68조 10항).

채무자가 명시선서를 한 뒤 법원의 허가를 얻어 재산목록을 정정한 경우(민집 66조 1항)에는 정정한 재산목록을 기초로 거짓인지 여부를 판단하여야 할 것이다.

민사집행법의 재산명시절차에 따라 채무자가 법원에 제출할 재산목록에는 실질적인 가치가 있는지 여부와 상관없이 강제집행의 대상이 되는 재산을 모두 기재하여야 하고, 채무자가 특정 채권을 실질적 재산가치가 없다고 보아 재산목록에 기재하지 않은 채 제출하였다면 그 행위는 민사집행법상 거짓의 재산목록 제출죄에 해당한다(대판 2007. 11. 29. 2007도8153).

재산명시절차는 채무자가 재산명시기일에 출석하여 재산목록을 제출하고 선서한 경우 417
에는 그 재산명시기일의 실시와 함께 종료한다고 할 것이므로 그 이후에 민사집행법 49조
각 호의 서류를 제출하더라도 집행법원으로서 아무런 조치도 취할 필요가 없고 형사사
건절차에 영향을 미칠 수 없음은 명백하다.

7. 재산명시신청의 재신청

재산명시신청이 기각·각하된 경우에는 그 재산명시신청을 한 채권자는 기각·각하사유를 보완하지 아니하고서는 같은 집행권원으로 다시 재산명시신청을 할 수 없다(민집 69조).

채무자가 재산명시기일에 불출석하거나 재산목록의 제출 또는 선서를 거부하여 재산명시절차가 종료된 경우에는 채권자가 다시 명시신청을 할 수 있다는 견해가 있으나, 채무자를 감치하여 그 이행을 강제하거나 재산조회(민집 74조)를 신청하는 것은 별론으로 하고 다시 재산명시신청을 하는 것은 허용되지 않는다.

그리고 채무자가 재산목록을 제출하고 선서까지 한 경우와 관련하여서도 명시선서 후에

채무자가 압류할 재산을 새로 취득하였다거나 종전에 제출된 재산목록이 멸실되어 그 열람이 불가능하게 되었다는 등의 특별한 사정이 있을 때에는 다시 명시신청을 할 수 있다는 견해가 있으나, 채무자가 압류할 재산을 새로이 취득하였다는 것을 채권자가 소명할 수 있다면 채무자의 재산발견이 용이하다고 볼 수 있는 경우에 해당하고 재산목록의 멸실 등은 채무자가 책임질 사유가 아니므로 이 경우에도 채무자를 형사처벌하거나 재산조회를 통하여 채무자 보유재산을 밝히는 것은 별론으로 하고 재산명시명령을 재신청할 수는 없다고 볼 것이다.

한편, 어느 채권자의 신청에 기하여 일단 재산명시절차가 완료된 경우에 그 신청을 한 채권자가 아닌 다른 채권자가 재차 재산명시신청을 하는 것을 제한하는 규정은 없다(민사집행법 74조가 재산조회를 신청할 수 있는 채권자를 재산명시명령을 신청한 채권자로 한정하고 있는 관계로 재산명시명령을 신청한 채권자가 재산조회를 신청하지 아니하는 등으로 채무자의 책임재산발견에 소극적인 태도를 보이는 경우에 다른 채권자는 속수무책이 될 수밖에 없다). 다만, 원래의 재산명시절차가 채무자의 재산목록 제출과 선서에 의하여 종료된 경우에 다른 채권자의 재신청이 이에 근접하여 이루어졌다면, 그사이에 채무자의 재산에 변동이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 앞서 제출된 재산목록에 의하여 채무자의 재산발견이 용이한 경우에 해당하여 그 재신청이 기각되어야 하는 경우가 많을 것이다.

제2절 채무불이행자명부

1. 의의

채무불이행자명부는 금전지급을 목적으로 하는 집행권원으로서 가집행선고에 기하지 아니한 것의 채무를 일정 기간 내에 이행하지 아니한 채무자 또는 재산명시절차에서 감치 또는 벌칙에 해당하게 된 채무자의 인적 사항을 일정한 양식에 등재하고 법원에 비치하는 명부를 말한다. 이는 채무를 이행치 아니하는 불성실한 채무자의 인적 사항을 공개함으로써 명예와 신용의 훼손과 같은 불이익을 가하고, 이를 통하여 채무의 이행에 노력하게 하는 간접강제의 효과를 거둬주고 아울러, 일반인으로 하여금 거래상대방에 대한 신용조사를 용이하게 하여 거래의 안전을 도모하게 함을 목적으로 한다(대결 2010. 9. 9. 2010마779).

채무불이행자명부 등재절차는 강제집행을 개시할 수 있는 채권자가 아니더라도 신청할 수 있다는 점에서 다른 강제집행절차와 구별되는 측면이 있기는 하나, 광의의 민사소송절차를 집행권원을 받기까지의 협의의 소송절차와 그 이후 집행권원을 실현하기 위한 광의의 집행절차로 구분할 경우 채무불이행자명부 등재절차는 집행권원을 받은 이후 이를 실현하기 위한 광의의 집행절차에 속하므로 협의의 소송절차와 구별하여 광의의 집행절차를 규율하기 위하여 제정된 민사집행법의 해석으로는 채무불이행자명부 등재절차도 광의의 집행절차, 즉 민사집행절차의 일종으로 보아야 할 것이다. 따라서 채무불이행자명부 등재절차에는 민사집행법의 총칙 규정이 적용되고 강제집행편의 총칙 규정도 성질에 반하지 않은 이상 적용된다고 할 것이다. 419

채무불이행자명부 등재 사건은 당사자 동의와 무관하게 전자기록사건으로 하기 때문에 (재일 2012-1 27조 2항 7호) 2015. 3. 23. 이후 접수된 채무불이행자명부 등재 사건은 전자문서로 접수된 사건은 물론 전자문서 이외 형태로 접수된 사건도 모두 전자화하여 전자문서로만 생성·관리하고 종이기록으로 편철·비치하지 않는다(재일 2012-1 113조).

2. 등재신청

가. 등재신청의 요건

(1) 채권자는 채무자가 다음 두 경우 중 하나에 해당하면 그 채무자를 채무불이행자명부에 올리도록 신청할 수 있다(민집 70조 1항).

① 금전의 지급을 명한 집행권원이 확정된 후 또는 집행권원을 작성한 후 6개월 이내에 채무를 이행하지 아니하는 때. 다만, 가집행의 선고가 붙은 판결 또는 가집행의 선고가 붙어 집행력을 가지는 집행권원(예를 들어, 가집행의 선고가 붙은 배상명령)의 경우를 제외한다(민집 70조 1항 1호).

② 채무자가 재산명시절차에서 재산명시기일에 불출석하거나, 재산목록의 제출 또는 선서를 거부한 때, 거짓의 재산목록을 낸 때(민집 70조 1항 2호)

1호에서 “6월 이내”라 함은 이행청구를 할 수 있는 때로부터 6개월 이내를 말한다. 따라서 집행권원이 정지조건부 또는 기한(시한)부인 때에는 조건의 성취 또는 기한의 도래 시부터 기산한다. 집행권원이 반대의무의 이행과 상환으로 집행할 수 있음을 내용으로 하는 것인 때에는 채권자가 반대의무의 이행 또는 이행의 제공을 한 날로부터 6개월이 경과한 때에만 등재신청이 허용된다고 해석할 것이다. 420

한편, 2호의 요건에 해당하는 때에는 채무자를 감치에 처하거나 형벌에 처할 수 있지만, 그러한 제재와는 별개로 채무불이행자명부 등재신청을 할 수 있다. 채무자가 그 제재를 받았을 것을 요하는 것은 아니다.

(2) 등재신청에 정당한 이유가 없거나 쉽게 강제집행할 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 있는 때에는 법원은 결정으로 이를 기각하여야 한다(민집 71조 2항).

‘쉽게 강제집행을 할 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유’란 채무자가 보유하고 있는 재산에 대하여 많은 시간과 비용을 투입하지 아니하고서도 강제집행을 통하여 채권의 만족을 얻을 수 있다는 점이 특별한 노력이나 조사 없이 확인 가능하다는 것을 의미하고, 그 사유의 존재에 관하여는 채무자가 이를 증명하여야 한다(대결 2010. 9. 9. 2010마779).

한편, 뒤에서 보는 바와 같이 채무불이행자명부 등재결정이 확정되어 그 명부가 작성된 후라도 변제, 그 밖의 사유로 채무가 소멸되었다는 것이 증명된 때에 법원은 채무자의 신청에 따라 채무불이행자명부에서 그 이름을 말소하는 결정을 하여야 하므로(민집 73조 1항), 그 등재결정 전에 채무자신문 등을 통하여 위와 같은 사정이 증명되었다면 등재신청에 정당한 이유가 없다고 보아 이를 기각하여야 한다. 실무는 채무자에 대한 면책결정 확정을 채무소멸에 준하여 처리하고 있다.

나. 등재신청

(1) 신청방식

채무불이행자명부 등재는 채권자의 신청이 있어야 한다.

- 421 신청의 상대방은 채무자 본인이다. 재산명시신청과는 달리, 채무자가 선서능력 또는 소송능력이 있음을 요하지 아니하고 또 제한능력자인 경우에 법정대리인이 있을 것을 요하지 않는다.

채무불이행자명부 등재신청에는 재산명시신청에 관한 민사집행규칙 25조 1항의 규정이 준용되므로(민집규 31조 1항), 등재신청은 서면으로 하여야 하고 신청서에는 ① 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, ② 집행권원의 표시, ③ 채무자가 이행하지 아니하는 금전 채무액, ④ 신청취지와 신청사유를 적어야 한다(민집규 25조 1항).

등재신청을 할 때에는 신청사유를 소명하는 자료(민집 70조 2항)와 채무자의 주소(채무자가 법인인 경우에는 주된 사무소가 있는 곳)를 소명하는 자료(민집규 31조 2항)를 내야 한다.

채무자가 6개월 이내에 채무를 이행하지 아니함을 이유로 등재신청을 하는 경우에는

확정판결 등 집행권원을, 명시기일 불출석, 재산목록의 제출거부 또는 선서거부를 이유로 등재신청을 하는 경우에는 명시기일조서 등본을, 거짓의 재산목록 제출을 이유로 등재신청을 하는 경우에는 유죄판결, 불기소처분(기소유예), 수사결과통지 등을 소명자료로 제출하면 될 것이다.

채무자의 주소를 소명하는 자료를 제출하게 하는 이유는 신청을 인용하여 채무자를 채무불이행자명부에 올리는 결정을 한 경우 법원은 채무불이행자명부의 부본을 채무자의 주소지 시·구·읍·면의 장에게 보내야 하기 때문이다(민집 72조 2항).

명시신청의 경우와 달리 집행문이나 집행개시요건을 소명하는 문서를 제출할 필요는 없다(재민 91-6 참조).

(2) 접수

전자문서로 접수되는 신청서에는 900원의 인지를 납부하여야 한다. 신청서가 제출되면 사건번호(20○○카불○○)와 사건명(채무불이행자명부등재)이 자동으로 생성된다.

종이문서로 접수되는 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다. 신청서가 제출되면 사건번호(20○○카불○○)와 사건명(채무불이행자명부등재)을 부여하여 신청사건부에 전산입력한 후 별도기록을 만들어야 하는데(재민 91-1), 종이문서를 전자화하여 전자문서로 변환하여 관리하게 된다. 422

다. 관할

등재신청사유가 6개월 이내에 채무를 변제하지 않은 것인 때에는 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 법원이 관할하고, 등재신청사유가 재산명시절차에서 재산명시기일 불출석, 재산목록 제출 또는 선서 거부, 거짓의 재산목록 제출인 때에는 재산명시절차를 실시한 법원이 관할한다(민집 70조 3항). 이 관할은 전속관할이다(민집 21조).

시·군법원이 재산명시신청 사건과 채무불이행자명부 등재신청 사건을 처리할 수 없다(민집 70조 3항, 61조 1항, 법조 34조 참조).

3. 등재신청에 대한 재판

채무불이행자명부 등재절차에서 법원의 사무는 사법보좌관이 행할 수 있는 업무에 속하고(법조 54조 2항 2호, 사보규 2조 1항 5호), 법원의 일반적 사무분담 실무는 등재신청에

대한 재판을 사법보좌관의 업무로 정해놓고 있다.

등재신청에 대한 재판은 반드시 심문을 거칠 필요는 없지만, 채무불이행자명부 등재결정에 대한 즉시항고에 집행정지의 효력이 없음을 감안할 때(민집 71조 3항) 등재신청에 대한 재판을 함에 있어서는 채권자가 국가, 지방자치단체, 공법인, 금융기관인 때라든지 채무자의 불출석, 절차의 현저한 지연, 그 밖에 부득이한 사유가 있는 때 등의 사유가 없는 한 채무자를 심문하여 채무의 이행 여부를 확인하는 것이 바람직하다(재민 91-6).

423

[전산양식 A3250] 채무불이행자명부등재결정

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카불 채무불이행자명부등재
채 권 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
채 무 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
주 문	
채무자를 채무불이행자명부에 등재한다.	
이 유	
(예시1) 채무자가 ○○지방법원 20○○가합○○호 손해배상 사건의 판결이 확정된 후 6월 이내에 금 원의 채무를 이행하지 아니하였으므로 민사집행법 제71조 제1항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
(예시2) 채무자가 ○○지방법원 20○○가합○○호 손해배상 사건의 확정판결에 의한 금전채무를 이행하지 아니하고, 정당한 사유 없이 재산명시기일에 출석하지 아니하였으므로 민사집행법 제71조 제1항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
20○○. ○. ○.	
판사(사법보좌관)	㉠

등재신청에 정당한 이유가 있는 때에는 법원은 채무자를 채무불이행자명부에 올리는 결정을 하여야 한다(민집 71조 1항). 등재신청에 정당한 이유가 없거나 쉽게 강제집행을 할 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 있는 때에는 법원은 결정으로 신청을 기각하여야 한다(민집 71조 2항). 등재결정은 채권자 및 채무자에게, 등재신청 기각결정은 채권자에게 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 2호, 2항).

등재결정 또는 신청기각 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 71조 3항 전문). 그러나 집행정지의 효력이 없으므로(민집 71조 3항 후문) 즉시항고를 하더라도 명부등재 및 비치는 집행된다.

4. 명부의 작성, 비치, 열람, 복사

채무불이행자명부 등재결정이 있으면 등재결정을 한 법원의 법원사무관등은 바로 채무자별로 채무불이행자명부를 작성하여야 하며(민집규 32조 1항), 이를 위 결정을 한 법원에 비치하여야 한다(민집 72조 1항). 종전에는 카드식으로 비치하였지만 2015. 3. 23. 접수된 사건에 대하여는 이를 전자적으로 관리한다.

채무불이행자명부는 카드식으로 편철, 비치하며 채무불이행자 명부철의 표지 다음 장에 주의사항에 관한 안내문[전산양식 A3254]과 목록[전산양식 A3255]을 철한다(재민 91-4 참조).

명부의 편철은 채무자 이름의 가, 나, 다 순으로 정리하는 방법과 시간적 순서에 따라 정리하는 방법이 있다.

이 명부에는 채무자의 이름·주소·주민등록번호등 및 집행권원과 불이행한 채무액을 표시하고 그 등재사유와 날짜를 적어야 한다(민집규 32조 2항). 등재사유라 함은 등재원인이 된 사실을 말한다. 즉, 6개월 이내에 채무를 이행하지 아니한 사실 또는 명시의무위반의 내용을 기재한다.

425

[전산양식 A3251] 채무불이행자명부

○ ○ 법 원					
채무불이행자명부					
등재신청사건번호		20 카불	말소신청사건번호		20 카불(또는 카명)
채 무 자	성 명				
	주 소				
	주민등록번호				
집 행 권 원					
채 무 불 이 행 액					
등 재 사 유			말 소 사 유		
등 재 날 짜		. . .	말 소 날 짜		. . .
등 재 자 직위·이름 ㉑			말 소 자 직위·이름 ㉑		
부분 송부	시·구·읍·면장	20 . . .	말 소 통 지	시·구·읍·면장	20 . . .
	한국신용정보원장	20 . . .		한국신용정보원장	20 . . .
비 고			비 고		

주 : 등재사유에는 ① 6월 내 채무불이행 ② 명시기일 불출석 ③ 재산목록제출거부 ④ 선서거부
 ⑤ 거짓재산목록 제출 중 하나를 기재하고, 말소사유에는 ① 등재결정취소 ② 등재신청취하
 ③ 채권자등재말소신청 ④ 말소결정(채무소멸) ⑤ 직권말소결정(10년 경과) 중 하나를 기재하
 며, 직권말소의 경우에는 말소신청사건번호란에 등재신청사건번호를 기재한다.

426

[전산양식 A3252] 채무불이행자명부부분송부서(시장 등)

○ ○ 지 방 법 원	
송 부 서	
○○시(구청·읍·면)장 귀하	
민집행법 제72조 제2항에 의하여 채무자 ○○○에 대한 채무불이행자명부의 부분을 첨부와 같이 송부하오니 귀 시청(구청·읍·면)에 비치하여 주시기 바랍니다. [첨 부] 채무불이행자명부 부분 1통 2000. 0. 0. 법원사무관 ㉑ ◇ 유 의 사 항 ◇ ※ 첨부된 채무불이행자명부의 부분은 누구든지 열람·복사 신청을 할 수 있으므로 이를 민원부서에 비치하여 주시기 바랍니다. ※ 귀 시(구·읍·면)가 채무자의 주소지(채무자가 법인인 경우에는 주된 사무소가 있는 곳)가 아닌 때에는 바로 그 취지를 법원에 서면으로 신고하여야 하며, 이 서면에는 송부받은 채무불이행자 명부의 부분을 붙여야하고, 채무자의 주소가 변경된 때에는 변경된 주소를 적어야 합니다.	

민집 72②, 민집규 33②,③

[전산양식 A3253] 채무불이행자명부부분송부서(한국신용정보원장)

○ ○ 지 방 법 원
송 부 서

한국신용정보원장 귀하

민사집행법 제72조 제3항과 민사집행규칙 제33조 제1항에 의하여 채무자 ○○○에 대한 채무불이행자명부의 부분을 첨부와 같이 송부하오니 채무자에 대한 신용정보로 활용하시기 바랍니다.

[첨 부] 채무불이행자명부 부분 1통

2000. 0. 0.

법원사무관 ㉠

민집 72③, 민집규 33①,②

[전산양식 A3254] 주의사항에 관한 안내문

427

주 의
1. 이 명부의 기재 내용을 인쇄물 등으로 공표(公表)하여서는 아니 됩니다.
2. 이 명부에서 말소된 채무불이행자명부는 채무자 본인 또는 그 대리인에 한하여 보거나 복사할 수 있습니다.

[전산양식 A3255] 명부철에 붙일 목록

목 록					
채무자 이름	사건 번호	등재일자	말소일자	면 수	비 고

법원은 그 이름으로 또는 법원사무관등으로 하여금 그 이름으로, 이 명부의 부분을 채무자의 주소지(채무자가 법인인 경우에는 주된 사무소가 있는 곳, 비법인 사단·재단인 경우에도 동일하게 해석된다) 시(구가 설치되지 아니한 시를 말한다)·구·읍·면의 장(도농복합

형태의 시의 경우 동지역은 시·구의 장, 읍·면 지역은 읍·면의 장으로 한다)에게 보내야 하고(민집 72조 2항, 민집규 33조 2항), 한국신용정보원의 장에게 그 명부의 부분을 보내거나 전자통신매체를 이용하여 그 내용을 통지하여야 한다(민집 72조 3항, 민집규 33조 1항, 2항). 채무불이행자명부의 부분을 송부받은 시·구·읍·면의 장은 그 시·구·읍·면이 채무자의 주소지가 아닌 때에는 바로 그 취지를 법원에 서면으로 신고하여야 하고, 이 서
428 면에는 송부받은 채무불이행자명부의 부분을 붙여야 하며, 그 채무자의 주소가 변경된 때에는 변경된 주소를 적어야 한다(민집규 33조 3항).

채무불이행자명부나 그 부분은 누구든지 보거나 복사할 것을 신청할 수 있다(민집 72조 4항). 열람복사신청서에는 500원의 인지를 붙여야 하고, 법원의 설비를 이용하여 복사물을 교부받고자 하는 경우에는 복사물 1장마다 50원의 수수료를 추가로 납부하여야 한다(민집규 29조, 열람규 4조 ~ 6조). 신청서가 접수되면 문서건명부에 등재하고 열람 및 복사청구서철에 편철한다(재민 91-1).

채무불이행자명부는 카드화된 채무불이행자명부 1개를 열람·복사의 1건으로 처리한다(재민 91-4).

이 명부가 인쇄물 등에 의하여 공표되는 것은 허용되지 않는다(민집 72조 5항).

5. 명부 등재의 말소

가. 신청에 의한 말소

변제, 그 밖의 사유로 채무가 소멸되었다는 것이 증명된 때에는 법원은 채무자의 신청에 따라 채무불이행자명부에서 그 이름을 말소하는 결정을 하여야 한다(민집 73조 1항).

실무는 채무자에 대한 면책결정 확정을 채무소멸에 준하여 처리하고 있다.

기한의 유예, 연기, 이행조건의 변경 등은 말소신청사유에 해당하지 않는다. 채권자가 말소에 동의하였다는 사유도 말소신청사유에 해당하지 않는다. 이 명부에는 공공의 이익을 위한 목적도 있기 때문이다.

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고, 신청서가 제출되면 사건번호(20○○카불○○)와 사건명(채무불이행자말소)을 부여하여 신청사건부에 전산입력한 다음 신청서를 주기록인 등재신청기록에 시간적 접수순서에 따라 편철하고 등재신청기록 표지에 사건번호와 사건명을 병기하는 방법으로 합철한다(재민 91-1).

[전산양식 A3256] 채무불이행자명부말소결정

429

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카불 채무불이행자명부말소
채 권 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
채 무 자	○○○ (-) 서울 ○○구 ○○로 ○○
등재결정	20 . . . 자 20 카불(또는 카명) 결정
주 문	
채무자를 채무불이행자명부에서 말소한다.	
이 유	
(예시1) 채무자가 채무를 변제하였으므로 민사집행법 제73조 제1항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
(예시2) 채무불이행자명부에 오른 다음 해부터 10년이 지났으므로 민사집행법 제73조 제3항에 의하여 주문과 같이 결정한다.	
2000. ○. ○.	
판사(사법보좌관) ㉠	

민집 73 ①,③

법원은 필요한 때에는 관계인을 심문할 수 있고, 가급적 채권자를 심문하여 채무의 소멸 여부를 확인함이 바람직하다. 채무의 소멸은 채무자가 증명하여야 하므로 소명만으로는 부족하지만, 채무의 소멸을 증명하는 방법에는 아무런 제한이 없다.

430

심리 결과 신청에 정당한 이유가 있는 때에는 채무자를 채무불이행자명부에서 말소하는 결정을 하여야 하고, 신청에 정당한 이유가 없는 때에는 결정으로 신청을 기각하여야 한다.

말소결정은 채권자와 채무자에게 고지하고(민집규 7조 1항 2호), 채권자는 말소결정에 대하여 즉시항고 할 수 있다(민집 73조 2항 전문). 그러나 그 항고에는 집행정지의 효력이 없으므로(민집 73조 2항 후문) 등재말소는 그대로 진행된다.

말소신청을 기각하는 결정은 채무자에게만 고지하면 된다(민집규 7조 2항). 이에 대하여 민사소송법상의 통상항고 등으로 불복할 수는 없고 집행에 관한 이의신청만을 할 수 있다.

나. 직권말소

(1) 10년 경과로 인한 말소

채무불이행자명부에 오른 다음 해부터 10년이 지난 때에는 법원(사법보좌관)은 직권으로 그 명부에 오른 이름을 말소하는 결정을 하여야 한다(민집 73조 3항).

(2) 등재결정의 취소 등으로 인한 말소

채무불이행자명부에 등재한 후 등재결정이 취소되거나 등재신청이 취하된 때 또는 등재결정이 확정된 후 채권자가 등재의 말소를 신청한 때에는 명부를 비치한 법원의 법원사무관등은 바로 그 명부를 말소하여야 한다(민집규 34조 1항).

다. 말소방법 및 보존

채무불이행자명부는 채무자별로 작성하게 되어 있으므로(민집규 32조 1항), 말소는 채무자별로 작성된 명부를 제거하는 방법으로 한다.

- 431 민사집행법 73조 1항 또는 3항의 규정에 의한 말소결정이 있는 때에는 채무불이행자명부철에서 말소결정이 있는 당해 채무불이행자명부를 분리하여 별도로 편철하고, 채무불이행자명부 말소철의 표지 다음 장에 목록[전산양식 A3255]을 철하여 보관한다. 민사집행규칙 34조의 규정에 의하여 말소하는 경우에도 위와 같다. 민사집행법 73조 1항의 규정에 의한 말소결정이 즉시항고 또는 재항고에 의하여 취소된 경우에는 채무불이행자명부를 재작성하되, 비고란에는 재작성 날짜와 그 사유 및 재작성자의 직위·이름을 기재하고 날인한다. 채무불이행자명부 말소철은 그 말소결정이 있는 다음 해 초에 보존절차를 취한다(이상 재민 91-4 참조). 그 보존기간은 5년이다(재일 2005-2).

2015. 3. 23. 이후 접수된 사건에 대하여는 채무불이행자명부에 전자적으로 말소사유를 기재하고 전자적으로 관리한다.

라. 말소통지

법원이 민사집행법 73조 1항과 3항에 의하여 말소결정을 한 때에는 그 취지를 채무자의 주소지 시·구·읍·면의 장 및 민사집행법 72조 3항의 규정에 따라 채무불이행자명부의 부분을 보낸 한국신용정보원의 장에게 통지하여야 하고(민집 73조 4항, 민집규 33조), 그 통지를 받은 시·구·읍·면의 장 및 한국신용정보원의 장은 그 명부의 부분에 오른 이름을

말소하여야 한다(민집 73조 5항).

채무불이행자명부에 등재한 후 등재결정이 취소되거나 등재신청이 취하된 때 또는 등재결정이 확정된 후 채권자가 등재의 말소를 신청하여 명부를 말소하는 경우에도 명부의 부분을 이미 보내거나 그 내용을 통지한 때에는 법원사무관등은 바로 위와 같은 조치를 취하여야 한다(민집규 34조 2항).

[전산양식 A3257] 말소통지서

432

○ ○ 지 방 법 원 말 소 통 지 ○○시(구청·읍·면·한국신용정보원)장 귀하 채무자 에 대한 채무불이행자명부말소 사유가 있어 이를 통지하오니 귀 시청(구청·읍·면·한국신용정보원)의 채무불이행자명부에서 말소하여 주시기 바랍니다. 첨 부 (예시1) 채무불이행자명부말소결정등본 1부. (예시2) 채권자의 등재신청취하서 사본 1부. (예시3) 채권자의 등재말소신청서 사본 1부. 2000. O. O. 법원사무관 ㉠

민집 73④,⑤

마. 열람, 복사

말소된 채무불이행자명부는 채무자 본인 또는 그 대리인에 한하여 열람 또는 복사하게 할 수 있다(재민 91-4).

6. 집행의 정지, 취소

채무불이행자명부 등재결정이 확정되고 그 명부의 작성, 비치 등이 마쳐지면 채무불이행자명부 등재절차는 종료되었다고 할 것이므로, 그 후 집행을 정지·취소서류가 제출되더라도 이를 이유로 등재결정을 취소하거나 명부등재를 말소할 수 없다.

다만, 채무자가 민사집행법 73조 1항에 따른 말소신청을 할 수 있는 경우는 있을 것이다.

제3절 재산조회

1. 재산조회제도의 취지

재산명시절차를 실시한 법원은 민사집행법 74조 1항 각 호에 정한 사유가 있는 경우 재산명시를 신청한 채권자의 신청에 따라 개인의 재산과 신용에 관한 전산망을 관리하는 공공기관·금융기관·단체 등에 채무자 명의의 재산에 관하여 조회할 수 있다. 이 제도는, 과거의 재산명시제도가 채무자로 하여금 명시의무를 제대로 이행하도록 강제하고 채무자의 은닉재산을 찾아내는 데에 미흡하였다는 평가에 기초하여 채무자의 자발적 협조 없이도 적극적으로 채무자의 재산을 발견하는 제도를 갖추으로써 재산명시제도의 실효성을 확보하고자 하는 목적을 갖고 있다.

재산명시절차가 채무자의 협조를 얻어 강제집행할 재산을 찾는 절차인 반면, 재산조회 제도는 채무자의 협조 없이 공공기관 등의 전산망 자료를 이용하여 채무자의 재산을 적극적으로 찾는 절차이다. 채무자의 재산을 찾는 데 유용한 제도이지만 법원과 재산조회를 의뢰받은 공공기관 등의 업무가 감당하기 어려울 정도로 증가할 우려도 없지 않으므로 채권자에게 조회비용을 부담시키고, 조회대상기관을 일정 범위 내로 제한하였으며, 조회 결과의 실효성을 확보하기 위하여 조회를 받은 기관·단체의 장이 정당한 사유 없이 거짓 자료를 제출하거나 자료 제출을 거부한 경우에는 과태료를 부과할 수 있도록 하는 한편, 이 제도가 강제집행의 목적을 넘어서 채무자의 사생활의 비밀과 자유를 침해하지 않도록 하기 위하여 재산조회 결과의 강제집행 외의 목적으로 사용하는 사람을 형사처벌하도록 하고 있다.

재산조회제도는 강제집행의 대상으로 할 채무자의 재산을 찾기 위하여 채무자 아닌 공공기관 등에 채무자의 재산을 조회하는 제도로서 집행권원상의 청구권을 강제적으로 실현 434 하는 절차인 좁은 의미에서의 강제집행절차는 아니지만, 강제집행을 실시할 단계에서 강제집행의 실효성을 확보하기 위하여 민사집행법이 규정한 절차로서 넓은 의미에서의 민사집행절차의 하나라고 할 것이다.

재산조회 그 자체 및 조회결과에 관한 사항은 사법보좌관이 행할 수 있는 업무에 속한다(법조 54조 2항 2호, 사보규 2조 1항 6호).

재산조회사건은 당사자 동의와 무관하게 전자기록사건으로 하기 때문에(재일 2012-1 27조 2항 7호) 2015. 3. 23. 이후 접수된 재산조회사건은 전자문서로 접수된 사건은 물론

전자문서 이외의 형태로 접수된 사건도 모두 전자화하여 전자문서로만 생성·관리한다.

2. 재산조회전산시스템

가. 개요

재산조회제도는 개인의 재산과 신용에 관한 전산망을 관리하는 공공기관·금융기관·단체 등에 대하여만 조회를 허용하고 있다. 민사집행규칙 37조 7항은 법원의 재산조회와 재조회, 기관·단체의 조회회보와 자료제출 등의 절차를 전자통신매체를 이용하는 방법으로 할 수 있도록 하고 그 구체적인 절차를 별도의 대법원규칙에 맡기고 있고, 민사집행규칙 38조 단서는 전자통신매체를 이용하는 방법으로 재산조회를 한 경우의 열람·복사절차에 관하여는 별도의 대법원규칙으로 정하도록 규정하고 있는데, 이를 정한 것이 재산조회 규칙이다.

전자통신매체를 이용한 재산조회업무를 지원하기 위하여, 재산조회신청사건을 처리하는 프로그램(재산조회시스템)을 개발하여 운영하고 있다. 재산조회시스템은 법원뿐만 아니라 금융기관 등 조회대상기관도 접속하여 재산조회에 관련한 정보를 송수신하는 방법으로 사용할 수 있다.

원칙적으로 모든 재산조회업무는 재산조회시스템을 통하여 전자적으로 실행하여야 한다. 우편제도를 이용한 재산조회는 재산조회시스템 이용신청을 하지 아니한 조회대상기관 등에 한하여 이용할 수 있고 그 회보서는 전자문서로 변환하여 전자문서의 형태로 관리한다.

435

[전산양식 A3271] 재산조회시스템 이용 신청서(조회법원용)

1. 이용 신청

신청구분	☐ 신규(추가신청) ☐ 신규(교체신청) ☐ 재신청(추가신청) ☐ 재신청(교체신청) ☐ 해지			
사용자ID	※5~10자리 : 영자, 숫자로만 기입 (대·소문자 구분)			
법원명			재판부명	
이용자 성명			코트넷 메일주소	()@scourt.go.kr
소속(과)			휴대폰	
직 급			전화번호	
업무구분	☐ 재판부 ☐ 재산조회결과 전달관리자			

※ 사용자등록처리완료결과는 코트넷을 통해 전송해 드립니다.

※ 신청시 사용자ID는 가능하면, 코트넷ID와 동일하게 신청하여 주시기 바랍니다.

※ 신규(교체신청), 재신청(교체신청)의 경우 아래의 전임자 해지신청란을 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

2. 이용자 해지 신청(전임자)

이용자ID		성명		소속	
E-mail		전화번호			

※ 재산조회시스템 사용을 해지하고자 하는 경우 기재

위와 같이 재산조회시스템 사용을 신청합니다.

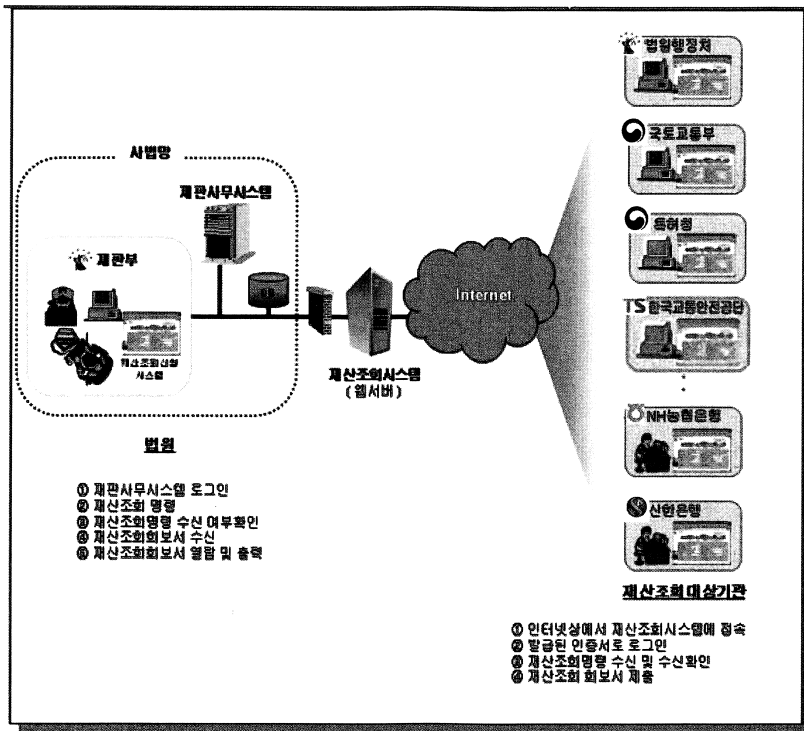
년 월 일

신청인 :

법 원 행 정 처 장 귀하

[개요도] 재산조회시스템

436



나. 이용신청절차

재산조회시스템을 사용하기 위해서는 사법부 전자인증서와 별도의 재산조회시스템 이용신청이 필요하다.

사법부 전자인증서의 발급은 사법부 공인인증센터(<http://gcert.scourt.go.kr>)에서 진행하고, 재산조회시스템의 이용신청은 재산조회시스템(<http://jaesanjohoei.scourt.go.kr:22010>)에서 사용신청서를 내려받아 공문으로 진행한다.

다. 재산조회시스템을 이용한 재산조회절차

재산조회업무 담당자는 재판사무시스템의 메뉴를 통하거나 웹브라우저 주소창에 주소 (<http://jaesanjohoei.scourt.go.kr:22010>)를 입력하여 재산조회시스템에 접속할 수 있다. 재산조회업무 담당자가 재산조회시스템에 조회명령을 입력하면, 재산조회명령이 조회대상기관에 도달한 것으로 간주된다(재산조회규칙 3조 5항).

조회대상기관이 재산조회시스템에 접속하여 해당 기관에 발해진 재산조회명령이 있는지

437

제2편
제2장
제3절

를 확인한 다음 해당 기관의 전산망을 통하여 채무자의 재산에 관하여 조회한 결과를 재산조회시스템에 전자적으로 기록하는 방법으로 조회결과를 회보하면 그 전자기록일을 조회결과
의 회보일로 간주한다(재산조회규칙 4조 7항).

조회대상기관은 회답기한 내에 조회결과를 회보하지 못하는 정당한 사유가 있을 때에는 재산조회시스템에 그 사실을 신고하여야 하고(재산조회규칙 4조 3항), 이 경우 법원사무관등은 재판장의 명령에 따라 처리한다.

라. 인증절차

조회대상기관이 정당한 사유 없이 자료의 제출을 거부할 때에는 과태료에 처할 수 있는 데(민집 75조 2항), 과태료절차는 조회법원이 재산조회명령을 하였는지 여부와 그 시간, 조회대상기관이 조회결과를 제출하였는지 여부와 그 시간이 명확히 확인될 수 있음을 전제로 하므로, 재산조회규칙은 법원행정처장이 재산조회시스템을 통하여 법원이 한 조회명령의 내용과 그 일시, 조회명령을 받은 기관의 장이 재산조회시스템을 통하여 기록한 재산조회결과
의 내용과 그 일시를 확인할 수 있는 인증업무를 행하도록 하고 있다(재산조회규칙 5조).

3. 재산조회 의 요건

가. 신청인적격

재산조회는 재산명시를 신청한 채권자만이 신청할 수 있다(민집 74조 1항). 법원이 직
438 권으로 할 수 없고, 재산명시를 신청하지 않은 채권자도 재산조회를 신청할 수 없다.

나. 신청사유

재산조회를 신청하기 위해서는 다음 중 하나에 해당하는 사유가 있어야 하고, 그 사유는 채권자가 소명하여야 한다(민집규 35조 2항 전단).

① 재산명시절차에서 채권자가 민사집행법 62조 6항의 규정에 의한 주소보정명령을 받고도 민사소송법 194조 1항의 규정에 의한 사유로 인하여 채권자가 이를 이행할 수 없었던 것으로 인정되는 경우(민집 74조 1항 1호)

재산명시절차에서 채권자가 채무자의 주소를 보정하지 못한 이유가 민사소송법 194조

1항의 규정에 의한 공시송달을 할 수밖에 없는 경우에 해당하는 때, 즉 채무자의 주소·거소·영업소·사무소 또는 근무장소를 알 수 없거나 외국에서 하여야 할 송달에 관하여 그 나라에 주재하는 대한민국의 대사·공사·영사 등에게 촉탁할 수 없거나 촉탁하여도 송달의 효력을 기대할 수 없는 경우에는 비록 재산명시신청은 각하되더라도 재산조회신청은 할 수 있다. 그 소명은 민사소송법 194조 2항의 공시송달 사유의 소명과 같은 방법으로 하면 된다. 즉, 채무자의 최후주소지를 확인할 수 있는 자료와 채권자가 채무자의 주거발견에 상당한 노력을 한 사실 및 그럼에도 불구하고 찾아낼 수 없었던 사실에 관한 자료를 제출하여야 한다.

② 재산명시절차에서 채무자가 제출한 재산목록의 재산만으로는 집행채권의 만족을 얻기에 부족한 경우(민집 74조 1항 2호)

재산명시절차에서 채무자는 재산목록에 재산의 내역과 가액을 기재하여야 하는데(민집 규 28조 2항, 3항), 그 가액의 합계가 집행채권액에 미달하는 경우 또는 그 가액의 합계가 집행채권액을 초과하지만 다른 채권자가 경합되어 있어 그 채권액의 합계에는 미달하는 경우가 이에 해당할 것이다. 채권자는 채무자의 재산목록 사본과 채권자의 집행권원(필요한 경우에는 다른 경합채권자의 채권액 등에 관한 자료까지)을 제출함으로써 소명할 것이다. 채권자가 강제집행을 실시하였는데도 채권만족을 얻지 못하였다는 것까지 소명할 필요는 없다. 439

③ 재산명시절차에서 민사집행법 68조 1항 각 호의 사유 또는 9항의 사유가 있는 경우(민집 74조 1항 3호)

재산명시절차에서 채무자가 재산명시기일에 불출석하거나, 재산목록의 제출 또는 선서를 거부한 때에는 채무자를 감치에 처할 수 있고(민집 68조 1항 각 호), 또 채무자가 거짓의 재산목록을 낸 때에는 채무자를 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처하지만(민집 68조 9항), 이러한 사유는 동시에 재산조회 사유가 된다. 위 각 사유는 어느 것이나 채무자의 재산 내역이나 가액을 정확히 알 수 없는 경우에 해당하기 때문이다.

채무자의 명시기일 불출석이나 재산목록 제출거부 또는 선서거부는 재산명시기일조서의 기재로 알 수 있는 것이므로 명시기일조서의 등본을 제출하는 것으로 소명할 수 있고 또 그것이 유일한 소명방법이 된다. 채무자가 거짓의 재산목록을 냈다는 사실은 그것이 형사벌의 부과대상인 점에 비추어 증명에 가까운 정도의 소명이 필요한 것으로 보아 형사 재판에서의 유죄판결 또는 기소증명 등을 제출하는 방법으로 소명하여야 할 것이다.

다. 재산조회를 할 기관과 조회대상 재산

(1) 조회 당시의 재산조회(민집규 36조 1항)

재산조회를 할 수 있는 기관은 개인의 재산과 신용에 관한 전산망을 관리하는 공공기관·금융기관·단체 등(민집 74조 1항)인데, 민사집행규칙은 이를 구체화하여 조회할 재산의 종류와 성질에 따라 조회대상기관을 14개로 한정하는 한편, 재산목록의 기재사항과 조회의 효율성 등을 고려하여 조회 대상재산을 부동산의 소유권, 지식재산권, 자동차·건설기계의 소유권, 계좌별 합계액이 50만 원 이상인 금융자산 등으로 한정하고 있다(민집규 36조 1항, 별표).

440 [별표]

순번	기관·단체	조회할 재산
1	법원행정처	토지·건물의 소유권
2	국토교통부	건물의 소유권
3	특허청	특허권·실용신안권·디자인권·상표권
4	(삭제)	(삭제)
5	은행법에 따른 은행, 한국산업은행법에 따른 한국산업은행 및 중소기업은행법에 따른 중소기업은행	금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 2조 2호에 규정된 금융자산(이하 “금융자산”) 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
6	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
7	상호저축은행법에 따른 상호저축은행 및 상호저축은행중앙회	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
8	농업협동조합법에 의한 지역조합 및 품목조합	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
9	수산업협동조합법에 따른 조합 및 중앙회	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
10	신용협동조합법에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
11	산림조합법에 따른 지역조합, 전문조합 및 중앙회	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
12	새마을금고법에 따른 금고 및 중앙회	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
13	(삭제)	(삭제)
14	(삭제)	(삭제)
15	보험업법에 따른 보험회사	해약환급금이 50만 원 이상인 보험계약
16	과학기술정보통신부	금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만 원 이상인 것
17	한국교통안전공단	자동차·건설기계의 소유권

(가) 법원행정처

조회할 재산은 토지·건물의 소유권이다. 법원행정처는 등기사무를 관장하는 기관으로서 토지·건물에 관한 정보를 전산으로 관리하고 있다. 토지·건물을 대상으로 하는 권리는 소유권 이외에도 광범위하게 존재하고 있으나, 재산조회 효율성이라는 측면에서 소유권에 한정하여 조회를 허용하고 있다.

(나) 국토교통부

조회할 재산은 건물의 소유권이다. 국토교통부는 건축물대장상의 소유자 명의에 관한 정보 등을 전산으로 관리하고 있다. 건축물대장은 토지대장과 유사한 특성을 가지고 있으며, 소유권에 관한 정보만을 조회대상으로 하고 있다.

(다) 특허청

특허청에 대하여는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권에 관하여 조회할 수 있다.

(라) 한국교통안전공단

자동차관리법 및 그 시행령, 건설기계관리법 및 그 시행령에 의하여 한국교통안전공단에서 자동차·건설기계의 관리업무를 전산화하고 있어 2016. 9. 6. 재산조회대상기관에 추가되었다. 한국교통안전공단에 대하여 자동차·건설기계의 소유권에 관한 사항을 조회할 수 있다.

(마) 은행법에 따른 은행, 한국산업은행법에 따른 한국산업은행 및 중소기업은행법에 따른 중소기업은행, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사, 상호저축은행법에 따른 상호저축은행 및 상호저축은행중앙회, 농업협동조합법에 의한 지역조합 및 품목조합, 수산업협동조합법에 따른 조합 및 중앙회, 신용협동조합법에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회, 산림조합법에 따른 지역조합, 전문조합 및 중앙회, 새마을금고법에 따른 금고 및 중앙회, 보험업법에 따른 보험회사, 과학기술정보통신부

위 기관들은 금융자산에 관한 정보를 전산으로 관리하고 있다. 조회할 대상은 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 2조 2호에 규정된 금융자산(이하 '금융자산') 중 계좌별로서가 합계액이 50만 원 이상인 것(다만, 보험사업자의 경우에는 해약환급금이 50만 원 이상인 보험계약)이 해당된다.

한편, 민사집행법에는 금융기관 이외의 기관·단체도 피조회기관에 포함되어 있고(민집 74조 1항), 그 기관·단체는 채무자의 재산과 신용에 관한 자료를 한꺼번에 모아 제출하도

록 규정하고 있다(민집 74조 3항). 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따라 금융기관 점포별로 재산조회를 할 경우의 절차 번잡과 업무 가중을 피하고 재산조회제도의 실효성을 확보하기 위하여 국회 입법과정에서 위 법률에 대한 특례로 이와 같은 일괄조회규정을 두게 되었다. 이와 같은 취지를 고려하여 민사집행규칙은 별표 순번 5부터 12까지, 15 기재 “기관·단체”란의 금융기관이 회원사, 가맹사 등으로 되어 있는 중앙회·연합회·협회 등(이하 ‘협회등’)이 개인의 재산 및 신용에 관한 전산망을 관리하고 있는 경우에는 그 협회등의 장에게 채무자 명의의 재산에 관하여 조회할 수 있도록 하고 있다(민집규 36조 3항).

협회등에 대한 직접적인 재산조회는 협회등이 채무자의 재산을 전산망으로 관리하고 있는 경우에만 할 수 있는데, 개인의 재산을 전산망으로 관리하고 있는가 여부 및 그 범위는 외부적으로 반드시 명확히 드러나 있지 아니하고 향후 전산망의 구축 등의 사유로 가변적이며 금융자산에 대한 재산조회의 실효성 확보, 금융거래질서의 교란 최소화, 조회절차의 간소화를 통한 업무의 효율화를 위하여 협회등이 개인의 재산을 전산망으로 관리하고 있지 아니한 경우에도 법원은 협회등을 통하여 소속 회원 금융기관에 재산조회를 할 수 있는 조회절차를 둘 필요성이 있게 된다. 이에 따라 법원이 같은 협회등에 속한 복수의 금융기관을 상대로 재산조회를 할 경우에 조회명령을 금융기관의 협회등에 보내고, 협회등은 이를 소속 금융기관에 전달하여 소속 금융기관으로부터 채무자의 재산에 관한 정보와 자료를 제공받아 이를 정리한 다음 법원에 조회결과를 제출하는 방식도 마련하고 있다(민집규 37조 2항, 4항). 이와 같은 방식의 재산조회에서는 협회등에 소속된 금융기관이

443 조회대상기관이 되고, 협회등은 소속 금융기관과 사이에 협약을 통하여 조회명령의 수령과 조회결과와 전달에 관한 대리권을 수여받아 위와 같은 절차를 대리하는 역할을 하게 된다. 따라서 위와 같은 방식으로 재산조회를 한 경우 거짓 자료의 제출이나 조회거부로 인한 과태료는 협회등에게 부과하는 것이 아니라 소속 금융기관에 부과하게 된다.

(2) 과거 재산에 대한 조회(민집규 36조 2항)

법원행정처를 상대로 토지 또는 건물에 관한 재산조회를 하는 경우에는 채권자의 신청에 따라 채무자가 조회 당시 보유한 재산뿐만 아니라 재산명시명령이 송달되기 전 2년 안에 채무자가 보유한 재산내역을 조회할 수 있다(민집 77조, 민집규 36조 2항). 재산명시명령이 송달되기 2년 전부터 현재까지 보유하였던 모든 부동산이 조회의 대상으로 되는 것으로 보아야 할 것이다.

4. 재산조회 신청

가. 관할법원

관할법원은 재산명시절차를 실시한 법원이고(민집 74조 1항), 이는 전속관할이다(민집 21조).

나. 신청방식

(1) 신청서에 적어야 할 사항

재산조회신청은 서면으로 하여야 하고, 그 서면에는 다음의 사항을 적어야 한다(민집규 35조 1항).

① 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, 집행권원의 표시, 채무자가 이행하지 아니하는 금전채무액, 신청취지와 신청사유

여기서 채무자가 이행하지 아니하는 금전채무액을 표시하도록 한 것은 민사집행법 74조 1항 2호에서 규정하는 ‘채무자가 제출한 재산목록의 재산만으로는 집행채권의 만족을 얻기에 부족한지 여부’의 요건을 판단하기 위하여 필요하기 때문이다. 그러므로 민사집행법 68조 1항 각 호의 사유 또는 같은 조 9항의 사유로 조회를 신청하는 경우에는 채무자가 이행하지 아니하는 금전채무액은 적지 않아도 무방할 것이다. 444

신청취지로는 조회할 기관·단체의 장에게 채무자 명의의 재산권을 조회하는 취지의 명령을 구한다는 취지를 적고, 신청사유는 재산명시신청을 한 사실과 민사집행법 74조 1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 적으면 된다.

② 조회할 공공기관·금융기관 또는 단체

신청서에는 조회할 공공기관·금융기관·단체를 적어야 한다. 재산조회신청을 하는 때에는 조회할 기관·단체를 특정하여야 하므로(민집 74조 2항), 신청서에 조회할 기관·단체를 적는 것은 당연하다. 기관·단체를 특정하는 방법은 민사집행규칙 36조 1항 별표 ‘대사기관’란에 기재된 기관·단체를 특정하면 족하고, 예를 들어 ○○은행 ××지점과 같이 세부적으로 특정할 필요는 없다.

③ 조회할 재산의 종류

조회신청서에는 민사집행규칙 36조 1항 별표 ‘조회할 재산’란에 기재된 재산권 중 조회를 구하는 것을 특정하여 적어야 한다. 조회할 재산은 위 별표에 정한 재산에 한정되므로,

그 이외의 재산은 조회할 수 없다.

④ 재산명시명령이 송달되기 전 2년 이내에 채무자가 보유한 재산내역에 대한 조회를 요구하는 때에는 그 취지와 조회기간

(2) 신청사유의 소명

재산조회를 신청하는 때에는 신청사유를 소명하여야 한다(민집규 35조 2항 전단).

(3) 채무자의 인적사항에 관한 자료 제출

재산조회를 신청하는 때에는 채무자의 주소·주민등록번호등, 그 밖에 채무자의 인적사항에 관한 자료를 내야 한다(민집규 35조 2항 후단).

445 재산조회는 공공기관·금융기관 또는 단체가 관리하고 있는 전산망을 통하여 이루어지므로 조회대상인 채무자의 인적 사항을 정확하게 특정하는 것이 필요하다. 채무자의 인적사항에 관한 자료의 범위는 조회대상 재산의 종류에 따라 다소 차이가 생길 수 있다.

부동산의 등기기록상에 소유자의 주소와 주민등록번호 또는 부동산등기용등록번호가 표시되어 있어서 이에 관한 자료를 알아야만 조회가 가능할 것이므로, 채무자에 대한 주민등록표 등본 등을 제출하면 될 것이다.

금융자산의 경우에는 금융실명제가 시행되어 금융거래는 원칙적으로 실제 명의에 의하여 거래하도록 되어 있으며, 채무자에 대한 금융자산은 그 채무자의 인적사항에 관한 자료를 제출하여야만 조회가 가능하다. 채무자가 개인인 경우에는 주민등록번호, 주민등록번호가 없는 사람의 경우에는 여권번호·등록번호, 채무자가 법인 또는 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 사업자등록번호·납세번호·고유번호 등에 관한 자료 등을 제출하면 된다. 이에 관한 자료로는 주민등록표등·초본, 주민등록증·운전면허증·공무원증·재외국민등록증·사업자등록증·외국인등록증·외국단체등록증이나 그 사본 등을 들 수 있다.

(4) 신청비용의 예납

채권자가 재산조회를 신청하는 때에는 조회에 드는 비용을 미리 내야 한다(민집 74조 2항).

재산조회절차는 앞에서 본 바와 같이 넓은 의미에서의 민사집행절차에 포함된다고 볼 것이므로 민사집행법 18조의 규정이 적용된다고 할 것이다. 따라서 재산조회과정에서 조회비용이 추가로 필요하게 된 경우에는 법원은 재산조회를 신청한 채권자에게 부족한 비용을 추가하여 내라고 명할 수 있고(민집 18조 1항 후문), 채권자가 신청 시에 조회비용을

미리 내지 않거나 법원이 추가예납을 명한 조회비용을 미리 내지 아니한 때에는 법원은 결정으로 신청을 각하하거나 이미 행한 집행절차를 취소할 수 있으며(민집 18조 2항), 법원의 각하결정과 집행취소결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있다(민집 18조 3항).

재산조회규칙이 정한 조회비용은 아래의 표와 같으며, 과거의 재산조회신청을 함께 하는 경우에는 2배액, 협회등의 장에게 재산조회를 하는 경우(같은 협회등에 소속된 다수의 금융기관에 대한 재산조회를 협회등을 통하여 하는 경우를 포함한다)에는 4배액으로 한다(재산조회규칙 7조, 별표). 446

한편, 민사집행법 74조에 따른 ‘채무자 명의의 재산에 관한 법원의 조회명령’은 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 4조 1항 1호에서 말하는 ‘법원의 제출명령’에 해당하고, 민사집행법 74조 2항, 재산조회규칙 7조에 따른 ‘재산조회에 드는 비용’에는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 4조의2 4항, 같은 법 시행령 10조의2에 따른 ‘명의인예의 통보에 소요되는 비용’이 당연히 포함되는 것인바, 실무 운용상의 불필요한 혼선을 방지하기 위하여 2016. 9. 6. 개정된 재산조회규칙은 그와 같은 취지를 별표 하단에 명확히 규정하였다.

예납된 재산조회비용은 법원보관금에 준하여 처리한다.

비용을 예납하는 신청인은 보관금 취급점이나 접수담당자에게 조회비용의 잔액환금융예금계좌를 신고하여야 하므로(재산조회규칙 8조) 신청인이 접수담당자에게 제출하는 법원보관금 영수필통지서(법원제출용)에 환급계좌가 기재되어 있지 아니한 경우에는 이를 기재하도록 권고하여야 한다.

[별표] 조회비용

순번	기관·단체	조회비용
1	법원행정처	20,000원
2	국토교통부	없음
3	특허청	20,000원
4	(삭제)	(삭제)
5	은행법에 따른 은행, 한국산업은행법에 따른 한국산업은행 및 중소기업은행법에 따른 중소기업은행	기관별 5,000원
6	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사	기관별 5,000원
7	상호저축은행법에 따른 상호저축은행 및 상호저축은행중앙회	기관별 5,000원
8	농업협동조합법에 따른 지역조합 및 품목조합	기관별 5,000원

순번	기관·단체	조회비용
9	수산업협동조합법에 따른 조합 및 중앙회	기관별 5,000원
10	신용협동조합법에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회	기관별 5,000원
11	산림조합법에 따른 지역조합, 전문조합 및 중앙회	기관별 5,000원
12	새마을금고법에 따른 금고 및 중앙회	기관별 5,000원
13	(삭제)	(삭제)
14	(삭제)	(삭제)
15	보험업법에 따른 보험회사	기관별 5,000원
16	과학기술정보통신부	5,000원
17	한국교통안전공단	5,000원

* 순번 5부터 12까지, 15 및 16 기재 '조회비용'란의 금액에는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 4조의2 4항, 같은 법 시행령 제10조의2에 따른 '명의인예의 통보에 소요되는 비용'이 포함되어 있음

(5) 신청서에 붙여야 할 인지

재산조회신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(재민 91-1).

다. 접수

신청서가 제출되면 접수담당자는 신청서에 기재된 신청인, 채무자 인적사항, 조회대상 기관, 조회할 재산, 소급조회여부 등 필요한 사항을 전산입력하고 사건번호(20○○카조○○)를 부여하여 신청사건부에 전산입력한 후 별도기록을 만들어야 한다(재민 91-1).

448 재산조회결과 도착사실을 신청인에게 별도로 고지하지 아니하므로 접수직원은 신청일로부터 약 4주 이후에 재산조회결과를 열람할 수 있고, 그 도착 여부를 인터넷을 통하여 대법원 홈페이지에서 확인할 수 있다는 점을 신청인에게 안내하여야 하고, 1990년 이전에 경료된 등기에는 권리자의 주민등록번호가 없는 경우가 상당수 있으므로 채무자의 성명 이외에도 채무자의 주소를 사용하여 등기기록을 검색하여야 하는데, 채무자의 주소는 수시로 변경될 수 있고 이러한 경우 변경등기가 없는 경우에는 주소변경 내용이 등기기록에 반영되지 아니하므로 채무자의 과거 주소(복수도 무방함)를 신청서에 기재하도록 안내할 필요가 있다. 과거 주소를 신청서에 기재한 경우에 그 동일성 여부 확인을 위하여 채무자의 주민등록표 초본을 제출받아야 한다.

5. 재판

가. 심리

법원은 반드시 심문을 거쳐야 하는 것은 아니고 서면심리만으로 재판할 수 있지만, 필요하다고 판단하는 때에는 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다(민집규 2조).

나. 각하·기각결정

신청에 형식적 흠이 있는 경우에는 상당한 기간을 정하여 보정을 명하고 그 기간 내에 흠을 보정하지 아니하는 때에는 명령으로 신청을 각하하여야 한다(민소 254조 1항, 2항 준용). 또 조회비용을 미리 내지 않은 경우에도 먼저 보정명령을 한 후 불응하면 신청을 각하할 수 있다(민집 18조 2항). 다만, 관할위반의 경우에는 결정으로 관할법원에 사건을 이송하여야 한다(민소 34조 1항 준용).

조회비용을 미리 내지 않았다는 이유로 각하한 결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있고(민집 18조 3항), 보정명령 불이행을 이유로 한 각하명령에 대하여도 즉시항고 할 수 있으며(민소 254조 3항 준용), 이송결정에 대하여도 즉시항고 할 수 있다(민소 39조 준용).

심리한 결과 신청에 정당한 이유가 없는 때에는 결정으로 신청을 기각하여야 한다. 기각 결정에 대한 불복방법에 관하여 통상항고설, 불복불가설(특별항고설) 등도 있을 수 있으나, 집행에 관한 이의신청설이 타당하다.

다. 재산조회

449

(1) 재산조회결정의 필요성

법원은 심리한 결과 재산조회신청이 정당하다고 인정하는 때에는 신청을 인용하는 별도의 결정서를 작성하지 않고 결정내역 용지에 날인한 후 재산조회를 실시하면 된다. 재산명시절차에서 신청을 인용하는 별도의 결정 없이 채무자에게 재산명시명령을 하는 것과 같다.

채무자의 불복방법에 관하여 통상항고설, 불복불가설(특별항고설) 등도 있을 수 있으나, 집행에 관한 이의신청설이 타당하다.

재산조회를 인용한 사실을 채무자에게 통지할 필요는 없다(민집규 7조 참조).

(2) 재산조회의 방법

법원이 채권자의 신청에 따라 재산조회를 할 경우에는 채무자의 인적사항을 적은 문서

에 의하여 해당 기관·단체의 장에게 채무자의 재산 및 신용에 관하여 그 기관·단체가 보유하고 있는 자료를 한꺼번에 모아 제출하도록 요구할 수 있다(민집 74조 3항).

법원의 재산조회는 다음 사항을 적은 서면으로 하여야 한다(민집규 37조 1항).

- ① 채무자의 이름·주소·주민등록번호등, 그 밖에 채무자의 인적사항
- ② 조회할 재산의 종류
- ③ 조회에 대한 회답기한

회답기한을 명시하도록 한 것은 조회절차가 신속하게 진행되도록 하고 조회불응 여부를 절차상 분명히 하기 위한 것이다. 실무상 법원행정처에 대한 조회의 경우 회답기한을 3주 내외로 하고 있다.

④ 민사집행규칙 36조 2항의 규정에 따라 채무자의 과거 재산보유내역에 대한 조회를 요구하는 때에는 그 취지와 조회기간

여기서 조회기간은 “재산명시명령이 송달되기 전 2년”과 같이 불분명한 기재는 피하고,
 450 “20〇〇. 〇. 〇.부터 이 조회서를 받은 날 오전 00:00(민집규 37조 3항 3호 참조)”와 같이 기간을 특정하는 것이 바람직하다. 채권자가 재산명시명령이 송달되기 전 2년의 기간 중 일부에 대하여만 조회를 신청한 때에는 그 기간 동안의 재산보유내역에 대하여만 조회한다.

⑤ 민사집행법 74조 3항의 규정에 따라 채무자의 재산과 신용에 관한 자료의 제출을 요구하는 때에는 그 취지

⑥ 민사집행법 75조 2항에 규정된 별칙의 개요

⑦ 금융기관에 대하여 재산조회를 하는 경우에 관련 법령에 따른 재산 및 신용에 관한 정보 등의 제공사실 통보의 유예를 요청하는 때에는 그 취지와 통보를 유예할 기간

예를 들어, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률은 금융기관이 거래정보 등을 제공한 경우에는 제공한 날부터 10일 이내에 제공한 거래정보 등의 주요내용·사용목적·제공받은 사람 및 제공일자 등을 명의인에게 서면으로 통보하도록 하고 있으며(4조의2 1항), 이 규정은 재산조회에 따른 금융기관에 대한 조회의 경우에도 적용된다. 그런데 고도의 유동성을 가진 금융자산의 특성상 재산조회를 받은 금융기관이 위 조항에 따라 조회를 받은 사실을 바로 채무자에게 통지하게 되면, 채무자가 그 자산을 인출하여 처분하는 등의 부작용이 생겨 재산조회의 목적을 달성하기 어려운 경우가 생길 수도 있다. 따라서 법원이 금융기관에 대한 재산조회의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 위 법률 4조의2 2항 2호를 근거로 6개월의 범위 내에서 거래정보 등의 제공사실 통보를 유예하도록 요청

해야 할 것인데, 이 경우에는 이 규정에 따라 그 취지와 통보를 유예할 기간을 조회서에 적도록 하였다.

(3) 재산조회결정의 입력

담당판사(사법보좌관)가 재산조회 인용결정을 한 경우에 참여사무관은 재산조회시스템에 로그인하여 재산조회명령과 접수단계에서 입력된 자료 이외에 추가로 필요한 정보(회답기한, 채무자의 과거 주소와 기타 인적사항, 소급조회기간 등)를 재산조회시스템에 입력하여야 한다. 신청서에 채무자의 과거주소가 기재되어 있는 경우에는 그것도 전산입력하

451

여야 하고, 채무자가 법인인 경우 대표자와 소재지(자연인의 주소와 마찬가지로 복수의 과거 주소도 포함)를 전산입력한다.

6. 조회대상기관의 회보

가. 조회에 응하여야 할 의무와 조회 거부시의 벌칙

법원으로부터 재산조회를 요구받은 공공기관·금융기관·단체 등은 정당한 사유 없이 조회를 거부하지 못한다(민집 74조 4항). 재산조회를 요구받은 기관·단체의 장이 정당한 사유 없이 거짓 자료를 제출하거나 자료 제출을 거부한 때에는 재산조회를 한 법원은 결정으로 그 기관·단체의 장을 500만 원 이하의 과태료에 처한다(민집 75조 2항, 민집규 39조 1항).

과태료 재판의 절차에 관하여는 비송사건절차법 248조와 250조의 규정 중 검사에 관한 부분을 제외한 규정을 준용하므로(민집규 39조 2항), 과태료의 재판은 이유를 붙인 결정으로 하여야 하고(비송 248조 1항 준용), 법원은 재판을 하기 전에 과태료에 처할 당사자의 진술을 들어야 하며(비송 248조 2항 준용), 과태료 결정을 받은 당사자는 과태료 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있고(민집 75조 3항) 이 경우 즉시항고는 집행정지의 효력이 있으며(비송사건절차법 248조 3항의 준용으로 민사집행법 15조 6항은 적용 또는 유추적용되지 않는다고 해석된다), 과태료 재판절차의 비용은 과태료를 부과하는 선고가 있는 경우에는 그 선고를 받은 사람의 부담으로 하고, 그 외의 경우에는 국고의 부담으로 하며(비송 248조 4항 준용), 항고법원이 당사자의 신청을 인용하는 재판을 한 때에는 항고절차의 비용과 전심에서 당사자의 부담이 된 비용은 국고의 부담으로 한다(비송 248조 5항 준용). 또한, 법원은 상당하다고 인정할 때에는 당사자의 진술을 듣지 아니하고 약식의

452 절차에 의하여 과태료의 재판을 할 수 있지만(비송 250조 1항 준용), 이 경우 당사자는 그 재판의 고지를 받은 날부터 1주일 이내에 이의의 신청을 할 수 있고(비송 250조 2항 준용), 이 경우 약식의 과태료 재판은 이의신청에 의하여 그 효력을 잃으며(비송 250조 3항 준용), 법원은 당사자의 진술을 듣고 다시 재판하여야 한다(비송 250조 4항 준용).
 처벌사유가 발생하였음에도 불구하고 법원이 아무런 조치도 취하지 않고 있는 경우 채권자가 어떤 조치를 취할 수 있는가에 관하여는 견해의 대립이 있을 수 있다.

나. 회보서의 제출과 재산조회시스템을 통한 회보의 절차

(1) 회보서의 제출

재산조회를 받은 기관·단체의 장은 조회회보서와 민사집행법 74조 3항의 규정에 따라 제출을 요구받은 자료를 정하여진 날까지 법원에 제출하여야 하는데, 조회회보서에 적어야 할 사항은 다음과 같다(민집규 37조 3항).

① 사건의 표시

② 채무자의 표시

③ 조회를 받은 다음날 오전 영시 현재 채무자의 재산보유내역. 다만, 민사집행규칙 37조 1항 4호와 36조 2항의 규정에 따른 과거 보유 재산내역의 조회를 받은 때에는 정하여진 조회기간 동안의 재산보유내역

한편, 민사집행규칙 37조 2항에 규정된 방법으로 재산조회를 받은 금융기관의 장은 소속 협회등의 장에게 3항 각 호의 사항에 관한 정보와 자료를 제공하여야 하고, 그 협회등의 장은 제공받은 정보와 자료를 정리하여 한꺼번에 제출하여야 한다. 재산조회를 받은 기관·단체의 장은 조회회보서 또는 자료의 제출을 위하여 필요한 때에는 소속 기관·단체, 회원사, 가맹사, 그 밖에 이에 준하는 기관·단체에게 자료 또는 정보의 제공·제출을 요청할 수 있다(민집규 37조 5항).

(2) 재산조회시스템을 통한 회보

453 재산조회시스템에 접속할 권한이 있는 조회대상기관의 장은 수시로 인터넷을 통하여 재산조회시스템에 접속하여 조회명령이 있는지 여부를 확인하여야 하며(재산조회규칙 4조 1항), 조회명령을 받은 기관의 장은 정하여진 회답기한까지 재산조회시스템에 접속하여 다음의 사항을 포함한 재산조회결과를 법원행정처장이 정하는 전자적 방법으로 기록하여야 한다(재산조회규칙 4조 2항).

① 사건의 표시

② 채무자의 표시

③ 조회를 받은 다음날 오전 영시 현재 채무자의 재산보유내역. 다만, 과거 보유 재산내역의 조회를 받은 때에는 정하여진 조회기간 동안의 재산보유내역

또한, 재산조회시스템에 접속할 권한을 가진 협회등에 소속된 다수의 금융기관에 대한 재산조회를 협회등을 통하여 하는 경우(재산조회규칙 3조 2항) 재산조회를 받은 금융기관의 장은 소속 협회등의 장에게 위의 각 사항에 관한 정보와 자료를 제공하여야 하고, 그 협회등의 장은 제공받은 정보와 자료를 정리하여 한꺼번에 전자적 방법으로 기록하여야 한다(재산조회규칙 4조 4항).

재산조회시스템에 재산조회결과를 전자적 방법으로 기록한 날을 법원에 재산조회결과를 회보한 날로 본다(재산조회규칙 4조 7항)

조회명령을 받은 기관의 장이 회답기한 내에 재산조회결과를 회보하지 못하는 정당한 사유가 있을 때에는 재산조회시스템에 접속하여 법원행정처장이 정하는 방법으로 그 사유를 신고하여야 하며(재산조회규칙 4조 3항), 재산조회시스템에 장애가 발생한 경우에 회답기한은 장애가 지속된 기간만큼 연장된다(재산조회규칙 4조 5항).

다. 재조회와 자료제출요구

법원은 제출된 조회회보서나 자료에 흠이 있거나 불명확한 점이 있는 때에는 다시 조회하거나 자료의 재제출을 요구할 수 있다(민집규 37조 6항). 이는 제출된 자료가 불분명하거나 흠이 있는 경우에 곧바로 과태료 등의 제재를 가하는 것보다는 불분명한 부분을 명확히 하고 흠을 바로 잡는 것이 재산조회절차의 본래 취지에 적합하다는 점을 고려한 것 454

법원이 재조회나 자료제출을 요구한 경우에도 이는 당초의 조회나 자료제출의 흠이나 불명확한 점을 보완하기 위한 일종의 석명처분적 성격을 가진 것으로서, 독립된 조회나 자료제출에 해당되지 아니하며 그 자체가 과태료의 부과대상이 되는 것도 아니다. 따라서 이 경우에도 과태료부과 대상이 되는 것은 당초에 행한 조회나 자료 제출요구이며, 다만 재조회 등에 응하여 당초의 조회서의 흠결 등을 보완한 때에는 그 사유가 과태료 부과여부나 과태료의 금액을 정하는 데에 참작될 수 있고, 경우에 따라서는 '정당한 사유'의 존부를 판단하는 간접적인 자료가 될 수 있을 뿐이다.

7. 사건의 종결과 조회비용의 처리

재산조회회보가 법원에 제출되면(재조회한 경우에는 재조회회보가 법원에 제출되면) 조회비용의 출급과 환급업무를 처리하여야 하고, 회답기한 내에 재산조회결과가 도착하지 아니한 사건의 경우에는 장기간 방치되는 것을 방지하고 과태료 절차 진행 여부를 결정하기 위하여, 재산조회규칙은 회답기한이 경과한 사건은 그 다음 달 20일에 종결되는 것으로 정하고 있다(재산조회규칙 6조 1항). 또한, 조회명령을 받은 기관의 장이 회답기한 내에 재산조회결과를 회보하지 못하는 정당한 사유가 있어서 재산조회시스템을 통하여 그 사유를 신고한 경우(재산조회규칙 4조 3항 참조)에도 상당한 기간 내에 재산조회결과를 회보하지 아니하면 법원사무관등은 재판장의 명령에 따라 사건을 종결하고(재산조회규칙 6조 2항), 재판장이 재산조회신청서를 각하하거나 법원이 결정으로 재산조회신청을 각하한 경우에는 즉시항고기간이 경과한 후에 사건을 종결하며(재산조회규칙 6조 3항), 법원이 재산조회신청을 기각한 경우에는 그 다음 달 20일에 사건을 종결한다(재산조회규칙 6조 4항).

사건이 종결되면 조회회보서를 제출한 기관에 조회비용을 지급하고, 예납된 비용에서 잔액이 남아 있을 때에는 신청인에게 잔액을 환급하여야 한다.

- 455 조회비용출급절차는, ① 조회대상기관의 장은 법원행정처장에게 조회비용을 송금받을 금융기관 예금계좌를 신고하여야 하고(재산조회규칙 9조 1항), ② 법원사무관등은 출납공무원에게 조회회보서를 제출한 기관에 지급할 비용액을 통지하여야 하며(재산조회규칙 9조 2항), ③ 출납공무원은 위 통지를 받은 즉시 조회대상기관의 장으로부터 신고된 예금계좌로 조회비용을 입금하여야 한다(재산조회규칙 9조 3항). 그리고 협회등을 통하여 재산조회를 실시한 경우에는 협회등에 조회비용을 지급한다(재산조회규칙 9조 4항).

예납비용잔액환급절차는, ① 법원사무관등은 조회비용의 잔액이 남아 있는지의 여부를 확인하여 잔액이 남아 있을 때에는 출납공무원에게 그 사실을 통지하여야 하고(재산조회규칙 10조 1항), ② 위 통지를 받은 출납공무원은 신청인으로부터 위 규칙 9조의 규정에 따른 예금계좌의 신고가 있을 때에는 즉시, 그 신고가 없을 때에는 재산조회의 신청인이 출석한 때에, 각 환급지시사항을 취급점에 전송하고, 재산조회의 신청인에게 환급지시서를 교부하여 취급점에 제출하게 하여야 한다(재산조회규칙 10조 2항). 법원이 조회명령을 한 이후에 재산조회신청을 취하하더라도 조회명령을 받은 기관에 지급할 비용을 재산조회의 신청인에게 환급하지 않는다(재산조회규칙 10조 3항).

재산회보결과가 제출되지 않은 채 사건이 종결된 경우에는 담당판사가 피조회기관에

대한 과태료 여부를 결정한다.

8. 조회결과와 관리

가. 전담관리자의 지정

법원은 재산조회 결과(재조회결과 포함, 이하 같다)를 채무자의 재산목록에 준하여 관리하여야 한다(민집 75조 1항). 재산조회 결과라 함은 조회를 받은 기관·단체가 재산조회법원에 제출한 조회회보서와 자료를 의미한다.

서면으로 재산조회결과를 송부받는 경우에는 이를 기록에 편철하여 보관하여야 하겠지 456
만, 현재 재산조회업무는 원칙적으로 전자통신매체를 통하여 이루어지고 있으므로 재산조회결과는 전산자료의 형태로 관리되며, 그 관리를 위하여 법원장 또는 지원장은 재산조회결과를 전담하여 관리하는 직원(전담관리자)을 지정하여야 하고(재산조회규칙 12조 1항), 전담관리자는 재산조회결과가 강제집행 외의 목적으로 사용되지 않도록 주의하여 업무를 처리하여야 하며, 재산조회결과의 열람·출력의 신청이 있는 경우에만 재산조회결과를 검색할 수 있고(재산조회규칙 12조 2항), 전담관리자가 아니면 재산조회결과를 검색하거나 열람·출력할 수 없다(재산조회규칙 12조 3항).

나. 재산조회결과와 열람·복사

재산조회결과는 재산목록에 준하여 관리하게 되어 있으며(민집 75조 1항), 재산목록의 경우와 마찬가지로 재산조회신청인은 물론 재산조회신청인이 아니더라도 채무자에 대하여 강제집행을 개시할 수 있는 채권자는 재산목록을 보거나 복사할 것을 신청할 수 있다(민집규 38조, 민집 67조).

서면으로 된 재산조회결과와 열람·복사절차에 관하여는 재산명시절차에서의 재산목록의 열람·복사절차를 규정한 민사집행규칙 29조와 민사집행법 67조의 규정을 준용하지만(민집규 38조 본문), 현재 재산조회업무가 전자통신매체를 이용하는 방법으로 실시되어 그 재산조회결과가 전산자료의 형태로 보관되고 있는 경우에는 그 재산조회결과와 열람·출력절차는 재산조회규칙이 정하는 바에 따라야 한다(민집규 38조 단서).

재산조회결과와 열람·출력의 신청은, ① 채권자와 그 대리인의 이름·주소·주민등록번호 등, ② 채무자의 주소 또는 주민등록번호 등, ③ 재산조회신청사건의 표시(재산조회를 신청한 채권자가 재산조회결과와 열람·출력을 신청한 경우에 한한다) 등의 사항을 적은 서면에

의하여야 하고(재산조회규칙 13조 1항), 채무자에 대하여 강제집행을 개시할 수 있는 채권
 457 자로서 재산조회신청을 하지 아니한 채권자가 재산조회결과의 열람·출력을 신청하는 때에
 는 집행권원의 사본을 제출하여야 하며(재산조회규칙 13조 2항), 전담관리자는 열람·출력
 신청인과 그 대리인의 신분 및 대리권이 있음을 확인하여야 한다(재산조회규칙 13조 3항).

열람·출력 신청인은, 열람·출력의 신청 1건마다 500원(이 경우 출력이 열람과 동시에
 또는 열람 후 즉시 이루어지는 때에는 1건의 출력으로 본다), 출력물의 교부 1장마다 50원
 의 수수료를 수입인지로 납부하여야 하되, 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니하며(재
 산조회규칙 15조 1항, 2항), 재산조회사건의 당사자 및 그 법정대리인, 소송대리인, 보조
 인 등이 그 사건의 재산조회결과의 열람·출력을 신청하는 때에는 열람·출력 신청에 따른
 수수료 500원을 납부하지 아니하되, 다만 출력물의 교부를 받는 경우에는 출력물 1장마다
 50원의 수수료를 납부하여야 한다(재산조회규칙 15조 3항).

열람·출력신청이 접수되면, 전담관리자는 재산조회결과 열람·복사·출력청구서철에 위
 신청서를 편철하고(재민 91-1), 재산조회 프로그램을 사용하여 재산조회결과를 검색하기
 전에 재산조회규칙 13조 1항 1호에 규정된 사항(신청서 기재사항으로서 위에서 적은 ①
 내지 ③의 사항)을 입력하여야 한다(재산조회규칙 14조 1항).

재산조회결과의 열람은 재산조회결과가 현출되어 있는 컴퓨터 모니터를 보게 하는 방법
 으로 하고(재산조회규칙 14조 2항), 재산조회결과를 출력하면 출력물 표지에는 강제집행
 이외의 목적으로 사용할 수 없다는 취지의 주의문구가 자동 출력되는데 법원사무관등은
 그 출력물의 표지에 출력물의 기재 내용이 재산조회결과와 동일함을 확인하고 기명날인하
 여 교부한다(재산조회규칙 14조 3항).

다. 재산조회결과를 강제집행 외의 목적으로 사용한 사람에 대한 벌칙

재산조회제도는 채무자의 은닉재산을 찾아내어 강제집행의 실효성을 얻기 위한 유용한
 제도이지만, 자칫 재산조회결과가 남용될 경우 채무자의 사생활의 비밀과 자유를 침해할
 458 위험성이 있다. 이 때문에 민사집행법은 누구든지 재산조회의 결과를 강제집행 외의 목적
 으로 사용하여서는 아니 된다고 하고(민집 76조 1항), 이에 위반하는 사람은 2년 이하의
 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다(민집 76조 2항).

전담관리자, 조회대상기관의 장, 조회대상기관에서 조회업무를 담당하는 사람은 관련법
 령에 정하여진 경우가 아니면 재산조회업무처리과정에서 얻은 자료나 정보를 다른 사람에게
 제공하거나 누설하여서는 아니 된다(재산조회규칙 16조).

민사집행 실무제요
집행총론

색인

- 사항색인
- 조문색인
- 판례색인

사항색인

색인

(ㄱ)	
가등기담보권	292
가사조정조서	279
가압류명령	178
~집행비용	118
~채권자	118
~해방금액	133
가집행	12
~ 선고의 실효	169
~의 선고	61, 168, 169, 188
가처분명령	178
간접강제	11, 48
간주면책신청	228
감치의 기간	331
~의 대상자	320
~의 사유	320
~의 요건	320
~재판절차	322
강제경매	113
~ 개시 후 파산 등의 등기가 된 경우	231
~개시결정	45
강제관리개시결정	185
강제집행	7
~개시의 요건	216
~비용	113
~비용의 추심	113
~에 있어서의 구제	257
~에 필요한 비용	112
~의 신청	216
~의 요건	145
~의 의의	7
~정지결정	240
개별집행	10
개시결정취소	229
개인회생절차의 개시	230

개인회생채권자표	183
건물매수청구권	277
경매개시결정	114
~기입등기의 말소촉탁	226
경매목적 부동산	65
경매신청사건	110
공동소송참가	147
공동채무자	33, 145
공유권	290
공유물 분할을 위한 경매	16
공익비용	94
공정증서	178
공조기관	49
공증인의 집행문부여절차	214
공탁금에 대한 배당을 실시하는 경우	53
공탁기관	139
공탁절차	139
공탁증명서	140
과거 재산에 대한 조회	358
과태료재판	147
관할	39
~권의 부존재	26
~을 정하는 표준	19
구상권	194
구상금청구소송	195
구소송물이론	195
권리남용	274
권리이전청구권	247
권리확인설	196
그 밖의 재산권에 대한 강제집행	115
금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원	300
금전집행	117
금전채권	113, 115, 117
기록의 조제	328

(ㄴ)

뉴욕협약	171
------	-----

(ㄷ)

단주(端株)의 경매	16
담보권 실행	112, 118
담보권 실행 등을 위한 경매	15, 118, 125, 246
담보를 제공하지 아니한 때의 조치	138
담보물의 변경	138
담보액의 결정	138
담보의 제공	129, 140
담보제공명령	131
담보제공증명서	223
당사자능력	156
당사자자격	88, 265, 268, 278, 294
당사자항정효	197
대상적 집행	12
대위변제자	194
대체집행	11, 48, 117
독립당사자참가	147
동산경매신청	99
동산의 배당절차	117, 124
동의폐지신청	228
등기청구권	287

(ㄹ)

만족집행	12
면책불허가결정	229
면책신청	228
면책신청의 각하·기각결정	229
명의신탁약정	288
물수보전	234
무권대리인	180
물적집행	10

(ㄴ)

반대의무의 이행	223
배당이의의 소	62
배당절차	151
법원공무원 여비 규칙	21

법원보관금	108
법원사무관등의 처분에 대한 이의신청	63
법정담보물권	15
법정대리인	156
변론관할	265
변제계획인가결정	231
변제증명서면	335
보완명령	317
보전소송절차	17
보전집행	12
~비용	118
~절차	17
보전처분	293
보조참가	147, 151
보증서의 제출에 의한 담보제공명령	132
본래적 집행	11
본집행	12
부동산 강제경매	121
부동산 강제관리	123
부동산에 대한 강제집행	114
부동산인도명령	184
부집행합의	243
분할채무자	33
불가분채권	25
불복방법	61
~의 변형	65
불복신청	44, 119, 258, 262
불처벌결정	322
불확정기한	188
비용의 미납	26

(ㄷ)

사건접수	54
사법보좌관의 처분에 대한 이의신청	68, 80
사법보좌관제도	45, 65
사전포괄동의	53
사해행위취소	93
상계권	276
상계적상	276
상속포기	274

상환증권	33
서면심리	83
선박 등에 대한 강제집행	115, 123
선정당사자	150
선행압류	115
소송고지	147
소송구조	110
소송대리권	280
소송목적의 값	280
소송비용액 확정결정	175
소송비용액상환의무	120
소송행위의 추후보완	75
소유권이전등기	149
~청구권	288
손해배상청구권	138
송달료 예납절차	104
송달료 이외의 비용예납절차	103
송달절차	219
송달증명	220
수소법원	48
승계	148, 191, 195
~인	148
~인수	147
승계집행문	67, 148, 151, 192, 212
~의 부여	192
승계참가	147
신고의무	43
신의칙 위반	274
신탁 전의 원인으로 발생한 권리	233
신탁재산	155, 233
실권약관	190
실행행사행위	28
실질적 경매	15

(ㅇ)

압류직무부	26
약속어음 공정증서	281
양도담보권	291
양도명령	116
양육비부담조서	200

연대채권	25
영수증청구권	33
영업자예금채권에 대한 가압류신청	135
예납금의 출급	99
예납기간	104
예납명령	22
예납불이행	109
예납유예	111
예납절차	99, 103
외국송달	37, 43
유가증권 공탁에 의한 담보제공	132
유언집행자	196
유체동산에 관한 청구권에 대한 집행	116
유체동산에 대한 강제집행	39, 115, 123
유체물의 인도청구권	247
유치권	15
유한책임	160
이의신청	67
~의 절차	260
이중압류	115
이행권고결정	177, 220
이행판결	168
인도집행	112, 113
인적집행	10
일반승계	148
일반집행	10
일부판결	165
임의변제	32

(ㅊ)

자조매각	16
작위·부작위 청구권에 대한 집행	19
잠정처분	90, 262, 270, 283, 285
재도부여	199
재도의 고안	79
재산명시기일	311, 315
재산명시명령	299, 303
~명령에 대한 이의신청	305
~신청	302
~의무	334

~의무위반	343
~절차	299, 318, 350, 354
재산목록 정정절차	318
재산목록의 제출	311
재산조치	350
~규칙	361
~시스템	351
~신청	355, 359, 363
~신청서	362, 368
~제도	299, 350
~회보	368
재판상의 비용	93
재판의 고지	43
재향고	65
전부명령	45, 116
전부판결	165
전속관할	80
전자기록	59
전자소송 동의	52
전자소송의무자	55
점유권	291
점유이전금지가처분	152, 197, 293
점유취득시효	277
제3자 공탁	139
제3자이의의 소	38, 62, 286, 289, 293
제3채무자	145
제3취득자	289
제소전화해조서	265
제척원인	26
제한능력자	301
조건의 성취를 증명하는 증명서	189
종국판결	165, 188
중재합의	172
중첩적 채무인수	147
즉시항고	62, 63, 68, 328
~권자	328
~기간	328
~의 제기방법	73
지급명령	220, 264, 279

지급보증위탁계약제결문서의 제출에 의한 담보제공	132
직권말소	348
직무관할	18, 40
직접강제	11
집행개시	235
~의 요건	217
집행공조기관	48
집행공탁	129, 151
집행관	20, 22, 23, 87
집행권원	35
~의 경합	162
~의 내용	158
~의 소멸	163
~의 송달 없이 한 집행행위의 효력	221
~의 종류	164
집행기관의 관할	18
집행당사자	145
~의 능력	156
~의 대리	157
~의 적격	146
~의 표시	217
~의 확정	146
~적격	147
집행력	181
~ 있는 집행권원	185
집행명령서	331
집행명의	185
집행문	184
집행문부여	151
~ 거절처분에 대한 이의신청	257
~ 등에 관한 이의신청	257
~규칙	203
~기관	186
~시의 조치사항	211
~신청	203
~에 대한 이의신청	259
~에 대한 이의의 소	176
~의 방식	206

~의 소	176, 191, 263
~의 요건	187
~의 절차	204
집행문의 송달	221
집행문의 수통 부여	187
집행문의 재도부여	187
집행문제도	61
집행법상의 공탁	128
집행법상의 담보	127
집행법원	38
집행불능	158
~의 증명	225
집행비용	93, 97, 112, 114
~계산서	121, 124
~액 상환의무	120
~액 확정결정	118, 119
~의 계산	120
~의 변상	126
~의 부담	112
집행소송능력	156
집행신청의 취하	252
집행실시	24
~비용	93, 123
~에 대한 불복신청	38
집행에 관한 공탁의 방법	140
집행에 관한 담보제공의 방법	129
집행에 관한 이의신청	62, 63, 66, 68
집행에 조건이 붙은 경우	201
집행위임	24, 25, 26
집행의 목적물	34
집행의 속행	250
집행의 정지	237
집행의 제한	237
집행의 종료	236
집행의 취소	251, 253
집행일시	27
집행장애	217, 226
집행장애사유	232, 252
집행전자소송	50

집행정본	163
집행정지	81, 138
집행조서	34
집행준비비용	93, 94
집행증서	178, 280
집행참여자	35
집행채권의 압류	232
집행처분의 취소	239
집행판결	170, 174
~의 대상이 되는 외국재판의 범위	171
집행포기	254
집행하는 데에 조건이 붙어 있는 경우	224
집행행위	34, 40

(㉠)

채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	124
채권압류	45
~ 및 추심명령에 의한 집행	117
~명령	115, 185
채권양도	193
채권에 기초한 강제집행	117
채권에 기초한 집행	13
채권자대위권	93, 295
채권자취소권	273
채무명의	157, 185
채무불이행자명부	338, 340
~ 등재	340
~ 등재 사건	57, 339
~ 등재결정	349
~ 등재절차	64, 339, 341, 349
~제도	299
채무인수	193
채무자감치	328, 329
채무자에 대한 회생절차의 개시	229
채무자의 사해행위	273
채무자의 파산	226
처분금지의 가처분	292
청구권의 실현	112
청구이의의 소	270, 280
청산을 위한 경매	17

최고	36, 44
추가판결	165
추심명령	115, 116
추정승계인제도	149
추정보전명령	235
출급명세서	108

(㉔)

토지관할	19, 23, 39
통상공동소송	167
통상항고	63
통정허위표시	281
통지	36, 45
특별대리인선임신청	155
특별위임	27
특별한 현금화방법	124, 254
특별항고	65
특별현금화명령	116
특수보전처분	231
특정물의 급부청구권	195
특정승계	148

(㉕)

파산관재인	150, 278
파산종결결정	228
파산채권	278
파산채권자표	183
파산폐지결정	228
판결의 집행에 조건을 붙인 경우	188
판결의 확정	166
판결확정증명서	167
포괄승계	148, 192
포괄적 금지명령	231
피집행적격자	146
필요적 심문	42

(㉖)

한정승인	274
합의판할	265
항고각하결정	78, 82
항고권자	72
항고로만 불복할 수 있는 재판	174
항고법원	82, 329
~의 심리와 재판	83
~의 재판에 대한 재항고	84
항고이유서 제출	75
항고장	73
~각하명령	77, 78, 82
~의 제출기간	73
현금 공탁에 의한 담보제공	131
협의의 형식적 경매	15
형성판결	157
형식적 경매	15
화해권고결정	149, 177
확인판결	157
확정차단	167
확정채권	183
확정판결의 취소	167
회생계획불인가	229
회생계획인가결정	162
회생담보권	162, 183
~자	230
회생절차개시	162
~결정	229
회생채권	162, 183
~자표	183, 280
후행압류	115

조문색인

색인

[가등기담보 등에 관한 법률]

4조 2항	292
14조	292
16조	292

[가사소송법]

40조	206
41조	164, 185
59조 2항	164, 200
63조	47

[가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법]

61조 1항	165, 185, 276
--------	---------------

[가족관계의 등록 등에 관한 법률]

58조	172
78조	172

[각종 분쟁조정위원회 등의

조정조서 등에 대한 집행문부여에 관한 규칙]

2조	187
3조	187
6조	187
7조 1항	187

[공익사업을 위한 토지 등의

취득 및 보상에 관한 법률]

86조 1항	165, 185
--------	----------

[공장 및 광업재단 저당법]

3조	233
53조	233

[공증인 수수료 규칙]

23조	214
-----	-----

[공증인법]

1조의2 1호	178
2조	178
15조의2	151, 178
16조	178
21조	179
25조	182
26조 1항	179
35조 ~ 40조	179
35조의2 1항	206, 215
41조 1항	163
46조	219
50조	219
56조의2	151
56조의2 1항	178, 214
56조의2 2항	179
56조의2 3항	179
56조의3	151, 179, 206
56조의3 1항	178, 214
56조의3 2항	179, 181
56조의3 4항	187, 215
56조의4 1항	206, 215
56조의4 2항	206, 215
56조의5 1항	218, 219
56조의5 2항	219, 221

[공탁법]

2조 1항	139
4조	139

[공탁규칙]

20조 1항	139
--------	-----

25조	139
26조 1항	139
27조	139
59조 1항	242

[국가공무원법]

64조	20
-----------	----

[국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률]

31조 2항	203
--------------	-----

[국가배상법]

2조	20
----------	----

[국채법]

9조 2항	139
-------------	-----

[국채법 시행규칙]

23조	139
-----------	-----

[금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률]

4조 1항 1호	361
4조의2 4항	361

[금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령]

10조의2	361
-------------	-----

[뉴욕협약]

1조 3항	171
5조	171

[디자인보호법]

154조	165, 185, 187
------------	---------------

[마약류 불법거래 방지에 관한 특별법]

45조	234
48조	240

49조 1항	234
49조 2항	247

[민법]

124조	181
174조	303
195조	150
320조	16
322조 1항	15
378조	174
381조	159
389조	48, 87
389조 2항	168
399조	148
404조	150, 278, 295
405조 1항	150
425조 1항	194
441조 1항	194
447조	194
448조	194
450조 1항	193
469조	32
473조	113
474조	33
475조	33
480조 1항	194
480조 2항	194
481조	194
490조	16
704조	147
712조	147
836조의2 5항	164, 185
839조의2	168
1019조 1항	193
1019조 3항	193
1028조	160
1037조	17
1051조 3항	17
1053조 1항	193
1056조 2항	17

[민사소송 등 인지법]

1조	89
9조 5항 4호	89, 125, 173
11조	75, 82
12조	220

[민사소송 등 인지규칙]

10조	296
16조 1호 가목	172
16조 2호	265, 269
16조 3호	280
16조 4호	296

[민사소송비용법]

12조	112
12조 1항	111, 165, 185

[민사소송비용규칙]

2조 1항	121
2조 3항	121
2조 4항	121

[민사소송법]

3조	302
6조	302
11조	172
26조 1항	280
27조 2항	280
29조	265, 279
30조	265, 279
34조 1항	74, 363
39조	363
52조	311
53조 1항	150, 196
55조 2항	156
60조	156
62조 1항	156
62조 2항	154

62조 3항	154
62조 4항	154
62조 5항	154
71	147
77조	151
79조	147, 150
80조	150
81조	147, 150
82조	147, 150
83조	147
84조	147, 150
87조	157
88조 1항	157
88조 2항	157
88조 3항	157
89조	157
90조 1항	157
107조 1항	175
107조 2항	175
110조 1항	175
110조 2항	119
110조 3항	71, 119
111조 1항	119
115조	119
122조	128, 129, 130
123조	128
125조	128
126조	128, 132
128조	110
128조 3항	110
129조	98
129조 1항	111
129조 1항 1호	110
130조 1항	110
130조 2항	175
131조	111, 165, 175, 185
132조	112, 165
133조	110
134조 1항	83

134조 2항	83
158조	34
161조	283, 316
161조 1항	257
161조 2항	257, 261
161조 3항	89, 257, 261
161조 준용	306
162조 1항	59, 220
162조 6항	220
165조	315
165조 2항	315
172조	75, 104
172조 2항	74
172조 3항	74
173조	74, 75
173조 1항	168, 321
175조 1항	219
176조 2항	219
178조 1항	219
178조 1항	303
179조	37
181조	36
182조	36
183조	219
185조 2항	311
186조	219
187조	36
189조	311
191조	219, 222
193조	219
194조	219, 222
194조 1항	354, 355
194조 2항	355
196조	219, 222
198조	165
200조	165
201조	166
210조 1항	219
210조 2항	218

211조 1항	217
212조 1항	165
212조 2항	165
213조 1항	168, 188
213조 2항	169, 240
213조 3항	168
215조 1항	163, 169, 239
215조 2항	126
215조 3항	239
217조	170, 171, 172, 173
217조의2	171, 173
217조의2 1항	170
217조의2 2항	170
218조 1항	147
218조 1항	147, 150, 191, 196
218조 2항	147, 149
218조 3항	150, 196, 197
220조	151, 200
221조 1항	174, 206
221조 2항	43
223조	63, 64, 65
225조 1항	177
226조 1항	177
231조	151, 164, 177
248조	173
249조	173
252조 1항	239
254조	266
254조 1항	363
254조 2항	363
254조 3항	363
255조 1항	266
277조	173
299조 2항	133
311조	320
311조 1항	175
318조	175
320조	313, 314
321조	313

321조 3항	314
321조 4항	314
326조	175
333조	175
390조 1항	166
394조	167
396조 1항	166
397조 2항	73, 77
399조	77, 79
399조 3항	78
400조 1항	79
400조 2항	79
402조	82
406조 1항	168
409	64
420조	64
425조	166, 167
429조	166
435조	168
439조	63, 64, 65, 138
440조	138
442조	65(?), 84
443조 1항	77, 82
446조	79, 83
447조	71, 81, 175
448조	175, 239
449조	65, 138, 174
451조 1항	168
469조 1항	219
474조	167, 176
499조 1항	167
499조 2항	167
500조	239
500조 1항	127, 168, 169
500조 3항	86, 285
501조	127, 169, 239
502조 2항	140
504조	64
517조	64

[민사소송규칙]

6조	302
15조 2항	157
22조 1항	132
51조	36
54조	219, 222
56조	218, 219

[민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률]

6조 1항	51
6조 3항	52
8조	52, 55
10조 1항	57
10조 2항	57
11조 1항	53, 58, 59
11조 3항	58
11조 4항	53, 58

[민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙]

3조 7호	52
4조 2항	52
5조	52
6조 1항	52
10조	53
10조 2항	52, 53
12조 1항	53, 55
12조 2항	55
14조	55
15조	55
15조 1항	58
17조 2항	56
19조 1항	57
19조 1항 1호	57
19조 2항	56
24조 1항 1호	53
24조 1항 2호	58
24조 1항 3호	59
25조 2항	58

26조 1항	58
26조 2항	52
26조 4항	58
38조	59
38조 1항	53, 59
38조 2항	59
38조 4항	59
39조 2항 1호	59
39조 2항 2호	59
39조 3항	59
44조	60

[민사조정법]

29조	151, 164, 200
30조	164
33조 2항	219
34조 4항	41, 164, 200, 265, 269, 279

[민사집행법]

2조	24, 39, 183
3조	296
3조 1항	38, 39, 40, 88
3조 2항	28, 42, 90
4조	25, 216
5조	31, 49
5조 1항	29
5조 2항	29, 32, 49
5조 3항	30, 41
6조	31, 35, 49
7조 1항	27
7조 2항	31, 87
7조 3항	31
8조	85
8조 1항	28, 35, 41
9조	34, 38, 146
10조 1항	34
10조 2항	34, 35
10조 3항	35
11조 1항	36

11조 2항	36
12조	37, 45, 219
13조	37
13조 1항	43
13조 2항	43
14조	43
14조 1항	43, 216
14조 2항	43, 216
14조 3항	43
15조	40, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 75, 84, 239, 287
15조 1항	44, 64, 68, 70, 71, 76, 119, 156, 161, 175, 217, 222
15조 2항	73, 74, 78, 328
15조 3항	71, 73, 78, 89, 120
15조 4항	82
15조 5항	71, 77, 78, 82, 120
15조 6항	71, 78, 79, 81, 127, 128, 175, 176, 239, 307, 328, 365
15조 7항	83
15조 8항	78
15조 9항	81, 86, 92, 263
15조 10항	77, 82, 83
16조	40, 41, 44, 62, 63, 66, 68, 125, 239, 250, 273, 287
16조 1항	23, 28, 38, 64, 92, 146, 155, 156, 161, 217, 222, 223, 251
16조 2항	86, 90, 92, 127, 128, 239, 240, 262, 263
16조 3항	26, 38, 87
17조	256
17조 1항	68, 78, 86, 91
17조 2항	81, 92, 307
18조	183
18조	360
18조 1항	97, 102, 103, 360
18조 2항	98, 104, 109, 252, 361, 363
18조 3항	68, 109, 361, 363
19조	138, 240, 285

- 19조 1항 130, 139, 140, 223
 19조 2항 223, 240, 250
 19조 3항 128, 129, 130
 20조 41, 183
 21조 39, 40, 88, 172, 177, 264,
 268, 278, 302, 341, 359
 22조 41
 22조 1호 176, 265, 269, 279
 22조 2호 296
 23조 63, 65, 156
 23조 1항 43, 59, 70, 88, 138, 140, 156,
 157, 257, 266, 315
 24조 164
 25조 191, 278
 25조 1항 147, 148, 151, 196
 26조 172
 26조 1항 95, 164, 170, 171, 172
 26조 2항 172
 27조 171, 172
 27조 1항 173
 27조 2항 173
 28조 183
 28조 1항 184
 28조 2항 49, 174, 176, 177, 184, 186, 260
 28조 3항 204, 214
 29조 1항 174, 184, 206
 29조 2항 184, 207
 30조 186
 30조 1항 187
 30조 2항 159, 224
 30조 2항 168
 30조 2항 176, 177, 187, 188, 201, 205,
 221, 263
 31조 151
 31조 1항 149, 152, 176, 177, 187, 191,
 193, 197, 205, 221, 263
 31조 2항 197, 207, 221
 32조 46, 67, 186, 187, 200, 215
 32조 1항 176, 177, 188, 189, 191, 187, 204
 32조 2항 189, 191, 196
 32조 3항 189, 207
 33조 61, 63, 191, 192, 215, 262, 263, 264
 34조 61, 63
 34조 1항 64, 146, 163, 193, 239, 215,
 257, 258, 259, 260
 34조 2항 127, 128, 239, 240, 262, 263
 35조 46, 67, 187, 198, 199, 200, 215, 264
 35조 1항 176, 187, 198, 199, 204, 205
 35조 2항 200, 211
 35조 3항 200, 211
 36조 163, 211
 38조 198
 39조 25, 28, 37, 45, 146, 300, 302
 39조 1항 217, 218
 39조 2항 188, 217, 221
 39조 3항 189, 217, 221
 40조 25, 87, 300, 302
 40조 1항 217
 40조 2항 168, 188, 217, 223, 224, 225
 41조 25, 300, 302
 41조 87, 160, 224
 41조 1항 217, 224
 41조 2항 217, 225
 42조 27, 37
 42조 1항 25, 26, 32
 42조 2항 32
 42조 3항 참조 33
 43조 216
 43조 1항 27
 43조 2항 27
 44조 61, 239, 241, 250, 270
 44조 1항 62, 63, 264, 268, 269, 271,
 278, 279
 44조 2항 176, 177, 275, 276, 277
 44조 3항 277
 45조 61, 63, 146, 193, 215, 239, 260,
 262, 263, 267, 268, 269
 46조 41, 239, 250, 270, 294, 297, 298

64조 2항 1호	312
64조 2항 2호	312
64조 2항 3호	313
64조 4항	315, 316
65조 1항	300, 313
65조 2항	313, 314
66조 1항	316, 317, 318, 337
66조 2항	69, 317
67조	318, 369
68조	125, 303, 311
68조 1항	10, 319, 320, 326, 355, 359
68조 2항	311, 320
68조 3항	323
68조 4항	69, 322, 328
68조 5항	329, 334
68조 6항	319, 334, 336
68조 7항	334, 335
68조 9항	314, 337, 355
68조 10항	314, 337
69조	337
70조 1항	339
70조 1항 1호	339
70조 1항 2호	339
70조 2항	340
70조 3항	40, 341
70조 ~ 73조	46
71조 1항	343
71조 2항	340, 343
71조 3항	69, 342, 343
72조 1항	343
72조 2항	341, 346
72조 3항	346, 348
72조 4항	346
72조 5항	346
73조 1항	340, 346, 348, 349
73조 2항	64, 69, 347
73조 3항	348
73조 4항	348
73조 5항	349

74조	46, 337, 338, 361
74조 1항	40, 350, 354, 357, 359
74조 1항 1호	354
74조 1항 2호	355, 359
74조 1항 3호	355
74조 2항	360, 361
74조 3항	358, 364
74조 4항	365
75조 1항	46, 369
75조 2항	70, 354, 364, 365
75조 3항	69, 365
76조 1항	370
76조 2항	370
77조	358
78조	40
78 ~ 162조	46
79조	40
81조	162
81조 1항	216
81조 1항 1호	287
81조 1항 2호	287
83조 2항	290
83조 3항	98, 249
83조 4항	154, 156, 236
83조 5항	69
84조	96
84조 4항	44, 120
85조	24, 87
86조	46, 47
86조 3항	69, 91
87조	115, 249
87조 2항	256
87조 5항	69
88조	96
88조 1항	256
89조	146
90조	77, 82, 146
92조	288
93조 1항	297

93조 3항	245, 246, 254
96조 1항	249, 252
96조 2항	69
97조	31
97조 3항	31
102조	249
102조 1항	45, 94
102조 2항	128, 252
102조 3항	69
104조 1항	128
105조 1항	85
107조	24, 87
111조 2항	69
112조	24, 36
113조	128
114조	245
115조 1항	36
115조 4항	36
116조	34
126조	138
126조 3항	81
127조 2항	69
129조 1항	69
129조 2항	69
130조 3항	128, 133
130조 4항	77, 78
130조 5항	69, 78
131조 1항	72
132조	83
136조	47
136조	72
136조 1항	175, 184
136조 2항	249
136조 3항	128, 175, 184
136조 5항	69, 84
136조 6항	24, 34
138조 3항	112
141조	254
149조 2항	42

151조	67, 125
154조 2항	271
156조	62, 63
160조 1항 2호	227
161조	53
161조 1항	227
163조	24, 156, 216
164조 4항	69
166조	31
166조 2항	24, 31, 34, 185
167조 3항	42
168조	288
169조 1항	114
169조 4항	114
171조 2항	252
171조 3항	69
172조	11, 24, 40, 115, 162, 216
173조	40
175조 1항	71
175조 3항	69
176조 2항	249
176조 3항	69
176조 4항	81
177조 1항	287
178조	31
179조 2항	155
180조	252
181조 1항	128, 249, 252
181조 3항	69
182조 2항	86
187조	24, 40, 46, 69, 115, 162
188조 2항	115, 252
188조 3항	249, 252
189조	24
189조 1항	161, 286
189조 3항	36, 154
190조	290
191조	145, 161, 286
193조	46, 47, 72

193조 1항	249
193조 5항	69
195조	226, 312
196조	41
196조 1항	35
196조 3항	127, 128, 240
196조 4항	69, 70
196조 5항	86
198조 2항	95, 99
198조 3항	249
198조 4항	249
201조	115
201조 2항	169
203조 1항	19
207조	115, 252
208조	169
212조 2항	36
214조	46, 47
214조 1항	35, 41
215조	96, 249
216조	46, 47, 96
216조 1항	36
217조	96
219조	36, 154
222조	117
222조 1항	129, 140
222조 2항	129
222조 3항	140
223조	40, 47, 116, 145
223 ~ 251조	46
224조	40, 145
225조	162, 287
226조	42, 162, 287
227조	72
227조 2항	28, 154, 156
227조 3항	236
227조 4항	70, 84
229조	19, 116
229조 1항	194

229조 3항	194
229조 4항	28
229조 6항	70, 84
229조 7항	81
229조 8항	83, 249
232조 1항	42, 46, 47
233조	19, 24, 95, 116
234조	95, 116
234조 2항	24, 185
235조	249
236조	117
236조 2항	129, 140
237조	96
237조 2항	28
240조 1항	254
240조 2항	28, 254
241조	116
241조 1항	254
241조 2항	42, 154, 156
241조 3항	70
241조 4항	81
241조 5항	36
243조	116
243조 1항	24, 247
243조 3항	24
244조	116
244조 1항	247
244조 2항	247
246조 1항 1호	312
246조 1항 3호	312
246조 2항 ~ 4항	46, 47
246조 3항	128
246조 4항	70, 86
247조	96, 256
248조	117, 151
248조 1항	129, 140
248조 2항	129, 140
248조 3항	129, 140
248조 4항	140

250조	36
251조	47
251조 1항	24, 116
251조 2항	28
252조	40, 47
252조 1호	117
252조 2호	117
252조 ~ 256조	46
253조	44, 96, 120
255조	154
256조	47, 125
257조	24, 294
258조	24, 46, 294
258조 3항	154
258조 6항	16, 41
259조	40, 46, 70, 145
260조	11, 87, 48
260조 1항	34, 271
260조 2항	98, 117, 118, 175, 185, 272
260조 3항	49, 70
261조	48, 272
261조 1항	11, 175
261조 2항	49, 70, 84
262조	42, 49, 156
263조	160
263조 1항	168, 185, 198, 237
263조 2항	186, 189, 205, 224, 238
264조	47
264조 ~ 268조	46
266조	47, 246
266조 1항 5호	247
268조	24, 47, 133
269조	24, 133
270조	24, 47
271조	47
272조	24, 47
273조	47
274조	15, 24, 47
274조 1항	47

275조	98, 112
280조 2항	128
280조 3항	128
281조 2항	65, 70, 71
282조	129, 133, 241
286조 3항	128
286조 5항	127
286조 7항	70, 71
287조 1항	47
287조 5항	70, 71
288조 1항	127
288조 3항	70, 71
289조 1항	71, 128
291조	17, 41, 97, 102, 118, 164, 178, 198
292조 1항	152, 178, 184, 191
292조 3항	218
293조	41, 49
293조 2항	39, 40, 296
295조 2항	40
296조	24, 41, 145
296조 2항	39, 40
296조 2항	296
296조 4항	129
296조 5항	129
297조	232
299조	129, 241
299조 3항	70
301조	17, 24, 39, 41, 47, 70, 71, 97, 102, 127, 128, 152, 164, 178, 184, 191, 198, 218, 296
304조	42
305조	24
305조 3항	49, 296
307조 1항	127
309조 1항	47, 127

[민사집행규칙]

2조	28, 42, 90, 363
3조 1항	27

3조 2항	27
4조 1항	31
4조 2항	31
5조	31
6조	35
6조 1항	35
6조 2항	35
7조	73, 74, 322, 363
7조 1항 2호	90, 253, 317, 343, 347
7조 1항 3호	253
7조 1항 4호	90, 92
7조 2항	90, 305, 317, 343, 347
8조 1항	37, 44, 45
8조 2항	37, 44, 45
8조 3항	37, 44
8조 4항	37, 45
8조 5항	45
9조	43, 216
10조	43
11조	44
12조	73
13조	80, 82, 89
13조 1항	75
13조 2항	75
14조 1항	79
14조 2항	79
14조의2 1항	84
14조의2 2항	84
15조	306
15조 1항	89, 125
15조 2항	89
16조	254
17조	37, 253
19조 1항	204
19조 1항 4호	207
19조 2항	205
19조 3항	191, 205, 207
20조 1항	207
20조 2항	207

20조 3항	207
22조	215
22조의2	218, 219
22조의2 2항	219, 220, 222
22조의2 3항	219, 220
22조의2 4항	219, 222
22조의2 5항	219, 222
22조의2 6항	219, 222
23조 1항	153
23조 2항	37, 45, 153
24조	113
24조 1항	113, 119, 126
24조 2항	71, 73, 74, 119
25조 1항	302, 340
25조 2항	302, 318
26조	303
27조 1항	311
27조 2항	311
27조 3항	311
28조	311, 312, 317
28조 1항	313
28조 2항	312, 355
28조 2항 1호 ~ 4호	312
28조 2항 8호	312
28조 2항 11호 ~ 19호	312
28조 2항 20호	312
28조 3항	355
28조 3항 2호	312
28조 3항 3호	312
28조 3항 4호	312
28조 4항	313, 317, 318, 321
29조	318, 346, 369
30조 1항	321
30조 2항	322
30조 4항	322
30조 6항	335
30조 8항	323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
31조 1항	340

31조 2항	340	90조 2항	247, 253
32조 1항	343, 348	100조 2항	73, 74
32조 2항	343	106조	11, 69, 115, 162
33조	348	108조	115, 162
33조 1항	346	109조	40
33조 2항	346	111조 1항	185
33조 3항	346	111조 4항	70
34조	348	113조 1항	23
34조 1항	348	113조 4항	70
34조 2항	349	117조 3항	69
35조 1항	359	119조 2항	86
35조 2항	354, 360	124조 2항	73, 74
36조 1항	356	125조	95
36조 2항	358, 364, 366	126조 1항	45
36조 3항	358	127조 2항	37, 45
37조 1항	364	130조	69, 115, 162
37조 1항 4호	366	131조 3호	25
37조 2항	358, 366	134조 1항	34, 35
37조 3항	366	137조 2항	37
37조 3항 3호	364	140조 2항	249, 252
37조 4항	358	142조	254
37조 5항	366	142조 1항	37, 253
37조 6항	367	146조 2항	37
37조 7항	351	150조 1항	35
38조	351, 369	155조 2항	37
39조 1항	365	160조 1항	253, 254
39조 2항	71, 365	160조 2항	253, 254
41조	40	161조	240
44조 1항	128	161조 1항	247
44조 2항	128	161조 2항	247
44조 5항	70	165조 3항	37
50조 1항	245	171조 1항	247
50조 2항	70, 246	171조 2항	247
50조 3항	245, 246	175조 2항	40
74조	74	187조	37
77조	98	191조 3항	70
88조 1항	247	193조	37, 45
88조 2항	247	195조 2항	185
88조 3항	247	195조 3항	70

[법무사법]

2조	52
48조 2항 3호	165
48조 3항	165

[법원공무원규칙]

88조	20
-----	----

[법원보관금취급규칙]

21조	109
-----	-----

[법원재판사무 처리규칙]

13조	130
-----	-----

[법원조직법]

7조 4항	39
34조	341
54조	45, 66
54조 2항	46
54조 2항 2호	341, 350
54조 3항	66, 67
55조	19
55조 1항	20

[법정 등의 질서유지를 위한 재판에 관한 규칙]

6조 1항	323
6조 2항	324
6조 3항	324
8조	324
10조 1항	327
10조 2항	327
11조 1항	328
13조	329
18조	328
19조	329
21조 3항	331
21조 4항	331
21조 5항	330

21조 6항	332
22조 2항	331
22조 3항	331
23조 1항	331
23조 2항 ~ 6항	331
23조 7항	332
23조 8항	333
23조 9항	332

[변호사법]

90조 4호	165
98조의5 2항	165

[법원보관금취급규칙]

9조 1항	103
9조 2항	103
9조 3항	103
9조 4항	103
10조 1항	103
10조 2항	103
11조	104
12조	104
13조 1항	108
13조 2항	108
13조 3항	109
15조 1항	109
15조 2항	109
15조 3항	109
16조	109

[비송사건절차법]

29조 2항	218
49조 1항	150
248조	365
248조 1항	365
248조 2항	365
248조 3항	71, 365
248조 4항	365

248조 5항	365
249조	165, 185
249조 2항	218
250조	365
250조 1항	366
250조 2항	366
250조 3항	366
250조 4항	366

[사법보좌관규칙]

2조	66
2조 1항	46
2조 1항 1호	119
2조 1항 4호	67, 188, 200
2조 1항 5호	341
2조 1항 6호	350
3조	66
3조 2호	63, 92
3조 4호	63
4조	63, 66, 76
4조 1항	73, 75
4조 2항	73, 75, 80
4조 3항	75
4조 5항	80, 81
4조 6항	80, 81, 82, 84
4조 6항 2호	84
4조 6항 3호	84
4조 6항 5호	73, 84
4조 6항 6호	84
4조 7항	84
4조 9항	84
4조 10항	80

[상법]

67조	16
70조	16
71조	16
91조	16
109조	16
111조	16

113조	16
120조	16
123조	16
142조	16
143조 1항	16
147조	16
149조 2항	16
165조	16
403조 1항	150
403조 3항	150, 197
443조 1항	17
461조 2항	17
542조의6 6항	197
753조	16
760조	17
807조 2항	16
808조 1항	16
894조 1항	150
894조 2항	150

[상가건물 임대차보호법]

5조 1항	160, 224
-------	----------

[상표법]

153조	165, 185, 187
------	---------------

[상고심절차에 관한 특례법]

5조 2항	166
-------	-----

[선박소유자 등의 책임제한절차에 관한 법률]

15조 3항	185
--------	-----

[소액사건심판법]

5조의7 1항	151, 164, 177
5조의7 2항	177
5조의8 1항	151, 177, 184
5조의8 2항	177, 198
5조의8 3항	177, 276

[소송촉진 등에 관한 특례법]

34조 1항	165, 185
34조 4항	276
36조 5항	165

[송달료규칙]

3조의2 1항	103
---------	-----

[신탁법]

22조 1항	147, 233
22조 2항, 3항	233
50조 1항	147
53조 3항	155

[실용신안법]

33조	165, 185, 187
-----	---------------

[언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률]

23조	165, 203
25조 1항	165, 203

[여신전문금융업법]

33조 1항	293
--------	-----

[재판기록 열람·복사 규칙]

4조 1항 2호	205
4조 1항 3호	220
4조 1항 4호	205
4조 4항	205
4조 ~ 6조	318, 346

[자동차 등 특정동산 저당법]

3조 2호	161
3조 4호	162

[재산조회규칙]

3조 2항	367
-------	-----

3조 5항	353
4조 1항	366
4조 2항	366
4조 3항	354, 367, 368
4조 4항	367
4조 5항	367
4조 7항	354, 367
5조	354
6조 2항	368
6조 3항	368
6조 4항	368
7조	361
8조	361
9조 1항	368
9조 2항	368
9조 3항	368
9조 4항	368
10조 1항	368
10조 2항	368
10조 3항	368
12조 1항	369
12조 2항	369
12조 3항	369
13조 1항	370
13조 1항 1호	370
13조 2항	370
13조 3항	370
14조 1항	370
14조 2항	370
14조 3항	370
15조 1항	370
15조 2항	370
15조 3항	370
16조	370

[주택임대차보호법]

3조의2 1항	160, 224
27조	165, 185, 203, 276

[중재법]

7조 4항	173
36조 2항	171
37조 1항	171
37조 2항	95, 164, 171
37조 3항	173
38조	171
39조 1항	171
39조 2항	171

[집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률]

18조	194
45조 1항	17

[집행관법]

2조	19, 20, 31
3조	20
4조 2항	20
4조 3항	20
7조 1항	20
7조 2항	20
8조 1항	20
11조 1항	20
11조 2항	20
13조	21
14조	26
16조 3항	21
17조 1항	27
19조 1항	22
19조 2항	22
19조 3항	21, 22, 109
20조	22

[집행관규칙]

4조 1항	23
4조 2항	23
12조	25
15조	27

16조	27
28조 1항	34
32조	38
32조 1항	34

[집행관수수료규칙]

2조	99
2조 ~ 19조	21
17조 2항	102
20조	21, 22, 38, 99
22조	21, 22
23조	38
25조	21, 98
25조 1항	22, 23, 25, 98
25조 2항	22, 99, 100
25조의2	23, 101

[집행문부여규칙]

1조	203
2조	203
3조	203
4조 1항	203
4조 2항	203
5조 1항	203
5조 2항	203
6조 1항	204
7조 1항	204
7조 2항	204
7조 3항	204
8조	204

[채무자회생 및 파산에 관한 법률]

43조 1항	231
44조	237
45조	232, 243
58조	237, 243
58조 1항	229
58조 2항	229

58조 5항	229
60조 1항	280
115조	164
117조	164
141조	230
180조	237
252조	162
255조	164
255조 1항	183, 276
255조 2항	183
255조 3항	183, 280
256조 1항	230
265조 3항	17
266조 6항	17
273조 3항	17
274조 6항	17
308조	154
323조 1항	231, 232, 243
348조	243
348조 1항	226, 227
352조	164
354조	164
359조	150
382조	227
383조	237
407조 ~ 410조	288
411조	229, 231
412조	229, 231
424조	226
426조	12
466조 1항	278
519조 1호	278
535조	164
535조 1항	183, 276
535조 2항	183
538조	228
556조 3항	228
557조 1항	228, 229
557조 2항	228

565조	228
566조	228
586조	231
592조 1항	231
593조	237
593조 5항	232, 243
600조	243
600조 1항	230
600조 2항	230, 231
603조	164
603조 3항	183, 276
603조 4항	183
603조 5항	183
607조 2항	183
615조 3항	230
621조 2항	231

[체육시설의 설치·이용에 관한 법률]

27조 1항	194
--------	-----

[특허법]

166조	165, 185, 187
------	---------------

[헌법]

27조 1항	66
101조 1항	66

[형사소송규칙]

122조의 5 7항	185
------------	-----

[형사소송법]

477조	165, 185, 271
477조 3항	219

[환경분쟁 조정법]

40조 3항	204
42조 3항	204

예규 선례**[가족관계등록예규]**

419호	172
551호 20조의2	200

[재민]

64-2	147
77-2	25
79-5 3조	102
79-7	56
80-2	175, 206
91-1	28, 57, 89, 125, 154, 157, 173, 205, 220, 244, 265, 269, 283, 284, 298, 302, 306, 318, 341, 346, 362, 370
91-4	343, 346, 348, 349
91-6	341, 342
95-2	79
99-1	30, 32
2003-5	130, 132, 133, 137
2003-5 5조 2호	284
2006-3	235

[재일]

87-4 7조	103
87-4 8조 1항, 2항	102
87-4 8조의2	103
2003-1	328, 329
2003-7	207
2003-12 9조 1항 1호	60
2005-2	348
2012-1 7조	52
2012-1 8조	52
2012-1 9조	52
2007-1 10조	220
2007-1 11조	207
2007-1 16조	60

2012-1	50
2012-1 2조 2호 및 3호	56
2012-1 13조	53
2012-1 13조 1항	53
2012-1 14조	53
2012-1 14조 1항	53
2012-1 17조 1항	55
2012-1 17조 2항	55
2012-1 18조 1항	54
2012-1 19조 3항	56
2012-1 19조 6항	56
2012-1 20조 4항	56
2012-1 27조 1항	57
2012-1 27조 2항 7호	339, 350
2012-1 27조 2항, 3항	57
2012-1 28조 1항	57
2012-1 29조	58
2012-1 31조 6항	56
2012-1 60조 3호	54
2012-1 87조 2항	43
2012-1 103조	59
2012-1 106조 1항, 2항	60
2012-1 107조	60
2012-1 110조	130
2012-1 113조	339
2013-2	186

[행정예규]

270호	20
297호	101
495호	25
496호	101
787호 22조	22
952호	130, 139
1173호	20
1200호	25
1200호 2조	25
1201호	23, 99, 101

판례색인

색인

[대법원 결정]

1956. 6. 28. 4289민재항1	149
1957. 6. 13. 4290민재항29	253
1961. 7. 31. 4294민재항437	160, 224
1963. 3. 30. 63마5	298
1963. 9. 27. 63마14	148, 149
1964. 3. 31. 63마78	169
1964. 5. 16. 64마258	192
1966. 8. 12. 65마1059	244
1966. 8. 12. 65마473	72
1967. 3. 29. 67그3	296
1967. 10. 13. 67마530	68
1969. 12. 8. 69마703	235
1969. 3. 5. 68그7	238
1971. 5. 27. 70마4	245
1974. 5. 29. 74그6	265, 280
1977. 11. 30. 77마371	224
1977. 12. 21. 77그6	285
1977. 4. 13. 77마90	224
1979. 10. 29. 79마150	89, 236
1979. 5. 22. 77마427	237
1979. 8. 10. 79마232	150
1980. 10. 8. 80마394	200
1980. 11. 25. 80마445	279
1980. 8. 21. 80마183	74
1981. 8. 21. 81마292	284
1981. 8. 29. 81마86	85, 293
1983. 7. 22. 83그24	244
1986. 3. 26. 85그130	244, 249
1986. 5. 30. 86그76	238, 298
1987. 3. 24. 86마카51	85
1988. 8. 11. 88그25	138
1991. 12. 16. 91마239	192
1992. 4. 15. 92마146	74
1993. 3. 29. 93마246, 247	169

1994. 7. 11. 94마1036	74
1994. 8. 22. 94마1121	34
1995. 1. 20. 94마1961	68, 79
1995. 2. 16. 94마1871	250
1995. 5. 13. 94마2132	64, 86, 259, 262
1996. 1. 12. 95두61	110
1996. 7. 16. 95마1505	89
1996. 8. 21. 96그8	113
1997. 1. 13. 96그63	85
1997. 11. 11. 96그64	85, 244
1997. 11. 27. 97스4	72
1997. 6. 10. 97마814	37
1997. 6. 20. 97마250	64, 259, 262
1998. 12. 23. 98마2509	192
1999. 11. 17. 99마2551	88
1999. 3. 2. 98마2813, 2814	242
1999. 4. 28. 99그21	199
1999. 6. 18. 99마1348	85
1999. 6. 23. 99그20	260, 271
2000. 10. 2. 2000마5221	232
2000. 3. 13. 99마7096	258
2000. 3. 17. 99마3754	86, 88, 256
2000. 5. 31. 2000그22	132
2001. 2. 28. 2001그4	86, 285
2001. 8. 25. 2001마313	240
2002. 10. 23. 2002그73	74
2003. 10. 14. 2003마1144	303
2003. 9. 8. 2003그74	284
2004. 10. 14. 2004그69	81
2004. 7. 9. 2003마1806	83, 253
2004. 8. 17. 2004카기93	283
2004. 9. 13. 2004마505	84
2005. 10. 31. 2005그87	86, 92
2005. 12. 19. 2005그128	161, 285
2005. 5. 19. 2005마59	77, 82

2005. 8. 2. 2005마201	43
2006. 4. 14. 2006카기62	239
2006. 9. 28. 2006마829	71, 76
2007. 3. 15. 2006마75	253
2007. 5. 3. 2007마264	110
2008. 10. 9. 2006마914	253
2008. 11. 13. 2008마1140	83
2008. 12. 29. 2008그205	86
2008. 2. 29. 2008마145	71, 76
2008. 4. 25. 2008마228	84
2008. 5. 22. 2008그90	86, 92
2008. 6. 23. 2007마634	80
2008. 8. 21. 2007그49	86
2008. 9. 25. 2008마922	81
2009. 1. 9. 2008카기181	228
2009. 10. 16. 2009그90	65
2009. 4. 10. 2009마519	75, 76
2009. 8. 6. 2009마897	198
2010. 1. 14. 2009그196	149, 193, 194
2010. 1. 28. 2009마1918	240, 244
2010. 3. 4. 2009그250	86
2010. 7. 26. 2010마458	236
2010. 8. 24. 2010마459	131
2010. 9. 9. 2010마779	338, 340
2011. 1. 13. 2010초기894	235
2011. 1. 14. 2010그185	86
2011. 10. 13. 2010마1586	71, 76, 120
2011. 11. 10. 2011마1482	86, 170, 242, 256
2011. 4. 28. 2011마197	97
2011. 6. 13. 2011그57	86
2012. 11. 21. 2011마1980	167
2012. 4. 12. 2011마1852	249
2013. 10. 31. 2013마1209	248
2013. 5. 6. 2013마325	65
2013. 7. 16. 2013마967	229, 250, 256
2013. 9. 16. 2013마1438	229
2014. 1. 3. 2013마2042	138
2014. 2. 19. 2013마2316	197
2014. 6. 3. 2013그336	88

(전) 2014. 10. 8. 2014마667	75, 235
2015. 1. 30. 2014그553	284
2015. 4. 10. 2015마106	84
2015. 8. 6. 2015그88	259
2016. 1. 19. 2015마1009	307
2016. 6. 21. 2016마5082	232, 250, 262
2016. 7. 26. 2016그80 참조	92
2017. 12. 28. 2017그100	198, 237, 259
2017. 5. 23. 2016마1256	163
2019. 3. 6. 2017마5292	227

[대법원 판결]

1957. 10. 10. 4290민상524	291
1957. 10. 7. 4290민상320	148
1962. 2. 15. 4294민상708	160, 224
1963. 3. 21. 63다70	39
1963. 9. 12. 63다213	244
1965. 5. 18. 65다336	223
1966. 6. 28. 66다780	277
1966. 7. 26. 66다854	20
1968. 5. 7. 68다326	20
1968. 9. 3. 68다1111	293
1971. 12. 28. 71다1008	271, 281
1971. 3. 23. 71다225	291
1971. 6. 29. 71다1035	224
1972. 7. 25. 72다935	149
1973. 5. 22. 70다1090	268
1973. 6. 12. 71다1252	221
(전) 1975. 5. 13. 72다1183	181
(전) 1975. 5. 13. 74다1664	150
1976. 6. 8. 72다1842	149
1976. 8. 24. 76다216	288
1977. 3. 22. 76다2778	149
1979. 2. 27. 78다1820	113
1979. 8. 14. 79다1105	276
1980. 1. 29. 79다1223	288, 291
1980. 5. 27. 80다438	221
1980. 6. 24. 80다756	192
1981. 7. 7. 80다2751	276

1982. 10. 26. 82다카884 289
 1982. 12. 28. 82므25 172
 1982. 9. 14. 81다527 288, 289
 1984. 11. 13. 84다카465 242
 1984. 6. 26. 82다카1758 180
 1984. 7. 24. 84다카572 274
 1987. 5. 12. 86다545, 86다카2876 233
 1987. 5. 12. 86다카2070 221
 1987. 6. 23. 86다카2728 166
 1988. 12. 13. 86다카2289 151
 1988. 9. 27. 84다카2267 288, 289
 1989. 12. 12. 87다카3125 181, 271
 1989. 9. 26. 89다2356 114
 1991. 10. 22. 90다20244 195
 1991. 3. 27. 91다650, 667 149
 1992. 10. 27. 92다10883 294
 1992. 12. 22. 92다30528 149
 1992. 4. 10. 91다41620 참조 114
 1992. 9. 14. 92다28020 250
 1993. 2. 12. 92다25151 149
 1993. 4. 23. 93다3165 163, 169
 1994. 2. 22. 93다42047 180
 1994. 8. 26. 93다44739 291
 1995. 11. 10. 95다37568 237
 1995. 12. 26. 95다42195 277, 282
 1995. 6. 30. 95다15827 275
 1996. 10. 15. 96다17424 233
 1996. 11. 22. 96다37176 293, 294, 297
 1996. 12. 20. 96다42628 163
 1996. 6. 14. 96다14494 289
 1996. 6. 28. 96다14807 293
 1996. 7. 26. 95다19072 275
 1997. 10. 10. 96다49049 294
 1997. 8. 26. 97다4401 288, 295
 1997. 8. 29. 96다14470 289
 1998. 11. 24. 98다25344 277
 1998. 11. 27. 97다22904 149
 1999. 3. 23. 98다59118 152, 197
 1999. 6. 11. 98다52995 287
 1999. 9. 7. 98다47283 291
 2000. 10. 27. 2000다40025 293
 2000. 12. 8. 2000다57405 233
 2000. 3. 24. 99다27149 86
 2001. 11. 13. 99다32899 274
 2001. 2. 23. 2000다45303, 45310 180
 2001. 4. 27. 2001다13983 150
 2001. 7. 27. 2001도2713 321
 2002. 10. 11. 2002다33137 167
 2002. 11. 13. 2002다41602 153
 2002. 3. 29. 2000다33010 290
 2002. 5. 31. 2001다64486 180
 2003. 5. 13. 2002다64148 149
 2003. 6. 13. 2002다16576 291
 2003. 9. 26. 2001다52773 20
 2004. 12. 24. 2004다45943 292
 2004. 6. 25. 2004다20401 275
 2006. 10. 12. 2004재다818 113
 2006. 10. 13. 2006다23138 161, 274
 2006. 11. 24. 2006다35223 290
 2006. 3. 24. 2006다2803 181
 2007. 10. 11. 2005다45544, 45551 276
 2007. 11. 29. 2007도8153 312, 337
 2007. 5. 10. 2007다7409 288
 2008. 11. 27. 2008다59230 276
 2008. 2. 1. 2005다23889 86, 151, 273
 2008. 7. 10. 2008다10051 120
 2008. 8. 21. 2008다32310 149
 2009. 10. 29. 2008다51359 275
 2009. 3. 12. 2008다36022 288
 2009. 4. 9. 2009다1894 291
 2009. 5. 28. 2008다79876 161, 275
 2009. 6. 11. 2009다18045 266
 2009. 8. 6. 2009마897 153
 2010. 10. 14. 2010다44248 281
 2010. 4. 29. 2009다68910 171
 2010. 6. 24. 2010다12852 281
 2011. 2. 10. 2010다79565 93
 2011. 4. 28. 2010다89654 267

2011. 5. 13. 2011다4018, 4025	277
2011. 5. 26. 2011다16592	86
2011. 7. 28. 2009다35842	167
2011. 7. 28. 2010다70018	272
2011. 8. 25. 2011다25145	169
2011. 9. 29. 2009다7076	167
2012. 1. 12. 2011다78606	303
2012. 10. 25. 2010다47117	240
2012. 11. 15. 2012다70012	271
2012. 3. 15. 2011다73021	186, 238
2012. 4. 13. 2011다92916	272
2012. 4. 13. 2011다93087	264, 266
2012. 5. 10. 2010다2558	149
2012. 5. 24. 2011다105195	114, 273
2012. 6. 14. 2010다41256	222
2012. 7. 12. 2010다67593	234
2013. 3. 14. 2012다107068	288
2013. 5. 9. 2012다108863	182
2013. 9. 12. 2013다29035, 29042	276
2014. 10. 15. 2013다25781	166
2014. 10. 27. 2012다76744	289
2014. 11. 13. 2010다63591	154
2014. 12. 11. 2014다210159	228
2014. 2. 21. 2013다75717	274
2014. 9. 4. 2012다65874	227
2014. 9. 4. 2012므1656	168
2015. 1. 29. 2012다111630	152, 198
2015. 3. 26. 2014다13082	272
2015. 4. 23. 2013다207774	151

2015. 4. 23. 2013다86403	271
2015. 9. 10. 2014다29971	131
2016. 1. 14. 2015므3455	167
2016. 12. 29. 2016다22837	180
2016. 3. 24. 2015다248137	182
2016. 4. 15. 2015다201510	204, 271
2016. 5. 27. 2015다21967	194
2016. 6. 23. 2015다52190	191, 269, 270
2016. 6. 9. 2016다207973	294, 297
2016. 8. 18. 2014다225038	146, 267, 295
2016. 9. 28. 2016다205915	226, 233
2017. 10. 12. 2017다17771	272
2017. 10. 26. 2015다224469	273
2017. 4. 28. 2016다277798	284
2017. 4. 7. 2013다80627	260, 264, 268, 269, 279
2017. 6. 19. 2017다204131	184, 276
2017. 6. 29. 2015다208344	269
2017. 9. 21. 2017다232105	274
2018. 10. 4. 2017다244139	293
2018. 11. 29. 2017다286577	230, 250
2018. 7. 24. 2016다227014	227
2019. 1. 31. 2015다26009	152
2019. 10. 17. 2019다238305	280
2019. 8. 29. 2019다231632	279

[현재]

2014. 9. 25. 2013헌마11	320
-----------------------------	-----